وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة القادسيه

كلية القانون

المحكمة الافتراضية

مجموعة المحاضرات التي القيت على طلبة المرحلة الثالثة في كلية القانون لعام 2021 -2022

القاضي المتقاعد

عبد الحمزة الغزالي

رئيس محكمة استئناف الديوانية سابقا

المقدمة

في بداية العام الدراسي الحالي اتصل بنا الأستاذ الدكتور نظام الموسوي - عميد كلية القانون - و كلفنا بإلقاء محاضرات عن المحكمة الافتراضية بوصفها مادة عُدت من ضمن المنهاج الدراسي و حيث أن هذه الكلية لها تاريخها العريق في العلم والمعرفة ولصلة المعرفة بيني وبين هذا الجبل فقد إجبت طلبه رغم أن العمر قد أخذ مني مأخذه ورغم قصر المدة بين بداية العام الدراسي و التكليف فقد جمعت هذه المحاضرات وهيأتها على عجل و ألقيتها على طلبة المرحلة الثالثة في الكلية وانا أسأله تعالى أن أكون موفقاً في أداء المهمة التي وكّلتُ بها و أن أقدمَ لطلبتنا الأعزاء بعض المعارف عن القضاء وعن المحكمة الافتراضية التي قمت بإجرائها بعض الدعاوى الخاصة بمحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة البداءة ومحكمة الجنايات فكان فيها تطبيقا لقضايا مدنية و جزائية حصلت فعلا ضمن هذه المحكمات على وفق خطة البحث المبنية في ادناه أكرر دعائي بأن أكون موفقاً في ما أوكل إلي وأن أحضى برضا اللّه أولاً ورضا الجميع ثانياً وختاماً أقدم خالص الشكر والتقدير إلى الأستاذين السيد العميد الأستاذ الدكتور نظام الموسوي والسيد الاستاذ الدكتور أحمد حمد اللّه وشكرٌ خاص لطلبتنا الذين كانوا مثالاً للخلق الكريم وفق اللّه الجميع لما فيه رضا اللّه سبحانه وتعالى وخدمة العراق العظيم وأن أكون قد ساهمت مع العمادة بشيء بسيط في نشاطات هذه الكلية التي دأب عميدها المحترم على بذل الجهود للارتقاء بها الى المستوى العلمي المرموق بجعلها في مصاف الكليات التي يشار اليها بالبنان ومن هذا المنطلق أُبين في ما يأتي خطة البحث على وفق المنهج الاتي :

الفهرست

ت	الموضوع	الصفحة
١.	المقدمة	١
	الفصل الأول - لمحة تاريخية عن القضاء	
٢.	الفرع الأول / التعريف بالقضاء لغةً واصطلاحاً	٦
٣.	الفرع الثاني / لمحة تاريخية	٨
٤.	عصر حمورابي	٩
٥.	عصر ما قبل الاسلام	١٠
٦.	عصر الاسلام	١١
٧.	العصر الاموي	١٣
٨.	العصر العباسي	١٣
٩.	العصر العثماني	١٧
	الفصل الثاني / نشأة النظام القضائي في العراق الحديث	
١٠.	الفرع الأول - لمحة تاريخية عن وجود السلطة القضائية	٢١
١١.	الفرع الثاني - السلطة القضائية في العراق في ظل دستور ٢٠٠٥	٢٥
١٢.	الفرع الثالث - محكمة التمييز	٢٨
١٣.	الفرع الرابع / محاكم الاستئناف	٣٠
١٤.	الفرع الخامس / رئاسة الادعاء العام	٣٢
١٥.	أولا / نشأة الادعاء العام	٣٢

.١٦	ثانيا / الادعاء العام العسكري والمدعي العام في محاكم قوى الامن الداخلي	٣٩
.١٧	1. المدعي العام العسكري	٣٩
.١٨	2- الادعاء العام امام محاكم قوى الامن الداخلي	٤٠
.١٩	الفرع السادس / هيأة الاشراف القضائي	٤٢
.٢٠	الفرع السابع / المحكمة الاتحادية	٤٣
	الفصل الثالث / المحاكم الأخرى من غير محاكم السلطة القضائية	
.٢١	الفرع الاول – ١- المحاكم العسكرية	٤٨
.٢٢	٢- محكمة التمييز العسكرية	٥٠
.٢٣	الفرع الثاني / محاكم قوى الامن الداخلي	٥٢
.٢٤	الفرع الثالث - المحاكم الخاصة بالديانات الاخرى	٥٤
.٢٥	الفرع الرابع - القضاء الاداري في العراق	٥٨
.٢٦	المحاكم الإدارية	٥٩
.٢٧	1. محكمة القضاء الإداري	٦٠
.٢٨	2. محكمة قضاء الموظفين	٦٠
.٢٩	3. المحكمة الإدارية العليا	٦١
.٣٠	ملخص انواع المحاكم	٦٣
	الفصل الرابع / تولي المرأة القضاء	
.٣١	لمحة تاريخية	٦٦
.٣٢	هل يجوز للمرأة تولي القضاء	٦٩
.٣٣	رأي الشيعة في تولي القضاء	٧١

الفصل الخامس / الصفات الواجب توافرها في القاضي		
٣٤.	الفرع الأول / الصفات الواجب توافرها في القاضي	٧٤
٣٥.	الفرع الثاني / الصفات الواجب توافرها في من يقدم طلب الانتساب الى المعهد القضائي	٨١
٣٦.	الفرع الثالث / أصناف القضاة	٨٣
الفصل السادس / كيف تقيم الدعوى		
٣٧.	الفرع الاول / الدعاوى المدنية	٨٥
٣٨.	المبحث الأول / نموذج للدعاوى المقدمة الى محكمة البداءة	٨٩
٣٩.	المبحث الثاني / نماذج للدعاوى المقدمة الى محكمة الأحوال الشخصية	١٠٤
٤٠.	المبحث الثالث / القسام	١١٧
٤١.	• القسام الشرعي	١١٧
٤٢.	• القسام النظامي	١٢١
٤٣.	• حجة الولادة	١٢٣
٤٤.	• تنصيب الوصي أو القيم	١٢٦
٤٥.	الفرع الثاني/ الدعوى الجزائية	١٢٨
٤٦.	المبحث الاول / تحريك الدعوى الجزائية	١٢٨
٤٧.	المبحث الثاني/ إجراءات المحاكمة ونموذج دعوى جزائية	١٣٨

الفصل الأول

لمحة تاريخية عن القضاء

الفرع الأول / التعريف بالقضاء لغةً واصطلاحاً

الفرع الثاني / لمحة تاريخية

الفصل الأول / لمحة تاريخية عن القضاء

سنتكلم في هذا الفصل حول التعريف بالقضاء لغةً واصطلاحاً في الفرع الأول ولمحة تاريخية عن التطور عبر العصور المختلفة في الفرع الثاني

الفرع الأول / التعريف بالقضاء لغةً واصطلاحاً

يُعد القضاء من الوظائف المقدسة لأن اللّه سبحانه وتعالى جعلها من اسمائهِ الحسنى (الحكم والعدل والخبير) فالحكم تعني انه يقضي بحِكمِهِ، والعدل تعني انه القادر على العدل وانه يفصل بين الأمور بحكمته، والخبير تعني انه يملك العلم والخبرة في الأمور والمجالات كافة. وفي هذا الشأن فإن الامام علي (عليه السلام) كتب عهداً الى عامله في مصر / مالك الأشتر: (قد جلستَ مجلساً لا يجلسهُ الا نبيٌ او وصّي نبي أو شقي .....) وقال الامام الصادق (ع): ((اتقوا الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين كنبي أو وصي .....)) فإن كانت هذه أهمية القضاء بوصفة المدافع عن الحق واقراره له على صفة الإلزام لردع الظلم وليسود النظام ويستقر الامن في البلاد وينعم الناسُ بالأمان ..... فإن كانت هذه منزلة القضاء وأهميته .... اذن ما هو القضاء؟

القضاء لغة: له معانٍ متعددة الا ان الشائع انها مأخوذة من قضى ويقضي وقاضيا وقضاءاً وله أيضا معانٍ اخر منها:

١. تعني احكام الشيء واتمام الامر كقوله تعالى ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾

٢. قد تعني الحكم كقوله تعالى ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً .....﴾

٣. قد تعني القتل كقوله تعالى ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾

٤. وقد تعني إتمام العمل او الفراغ منه كقوله تعالى ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾

٥. ولها معاني أخرى جاءت في القران أيضا ﴿فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾

كما ويقال ان الحادث حصل قضاءا وقدرا أي حصوله بسبب لا إرادة للإنسان فيه.

هذه هي المعاني المتعددة للقضاء ولكن ما هو معناه مصطلحا؟

الحقيقة ان كانت للقضاء معاني متعددة فأن له في الاصطلاح أيضا معاني متعددة تتعدد برؤية كل باحث او كاتب ولكن المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة بأنه: الفصلُ بين الخصوم فيما اختلفوا فيه عن حكم يكون ملزما لأطراف الدعوى ورادع لظلم الظالم ... كقوله تعالى ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ - إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ وعن الذين يقضون وفق هواهم يقول النبي الاكرم ((القضاة ثلاثة: "قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة")) .... ابعدنا الله عنهما

الفرع الثاني / لمحة تاريخية

لم يكن النظام القانوني للقضاء الحالي هو وليد الساعة او انه جاء صدفه بل كان نتيجة تطور تاريخي مر بمراحل متعددة ففي العصور الغابرة كان الناس تلتجأ الى الاله او الى المصارعة ومن كان يغلب هو صاحب الحق وبالتأكيد فان الأقوى سيكون حتما هو الكاسب للدعوى ... او ان يلقى المشكو منه في النار أو يلزم بلحس لسانه بقطعة حديد حاميه او ان يلقى في الماء مكتوف الايدي واستمرت هذه ردحاً من الزمن حتى عصر الملك (اورنمو) من سنة (٢١١٢ ق.م - ٢٠٩٥ ق.م) وفي عهده عرف العراق بل و في العالم اول تشريع قانوني وقد جاء في مقدمه هذا التشريع (..... ان الاله اختاره وفوض اورنمو ليمثله في الأرض)، و اشادت بمنجزات الملك واقامة العدل وازاله الظلم و الى تحريم الاعتداء على جسم الانسان كما انه الزم من اعتدى على الغير بالتعويض وبذلك فان التشريع جاء بحكم جديد فبدلا من القصاص اوجد الحكم بالتعويض كما ان موادً اخرى تضمنت القضاء على الفساد و نصت على المساواة بين الجميع و على حفظ حقوق الضعفاء ومن احكامه ايضا النص على من يقتل انسان فيجب ان يعاقب بالقتل (الإعدام) كما ان هذه العقوبة تطال كل شخص قام بالسرقة كما و تفرض هذه العقوبة على كل شخص قام باغتصاب زوجة الاخر و احكام أخرى تخص معاقبة من شهد زوراً ومعاقبة كل من قام بالأخبار الكاذب والى غير ذلك من الاحكام .... هذا ولقب هذا الملك بجمله من الالقاب العديدة التي لقب بها فانه لقب بالقاضي او بالقاضي الاعلى هذا

وقد بلغت عدد القوانين الصادرة في عهد الملك بـ (٥٤) قانونا وعهده سبق عهد حمورابي بحوالي ثلاثة قرون.

♦ عصر حمورابي

يعتبر حمورابي من أعظم الملوك في وادي الرافدين وشريعته لم تكن الاولى فقد سبقتها شريعة اورنمو وشريعة بيت عشتار الا انها تعتبر نموذجا للقانون النموذجي ويعتبر البعض ان شريعة حمورابي في الحقيقة هي امتدادا لتلك القوانين التي كانت سأئده في العراق فبعض مواد شريعة حمورابي هي ذاتها الواردة في التشريعات السابقة في القوانين الأخرى السابقة لعهده ...

وان هذه الشريعة حالها حال الشرائع الاخرى تحتوي على مقدمة وعلى مواد القانون والخاتمة وكتب هذا القانون على أسطوانة سميت بمسلة حمورابي ابتدئها بالجملة الأتية: ((..... انا حمورابي الذي يخشى الاله ويعمل على جعل العدالة في البلاد وتحطيم الاثم والشر وحتى لا يظلم القوي الضعيف .....)).

وحوت هذه المسلة على (٢٨٢) ماده صنفت الى اثني عشر صنفا كان القسم الأول للمواد(١- ٥) تتعلق بالقضاء والشهود اما القسم الثاني فكانت للمواد (٦-٢٦) تتعلق بالسرقة والنهب ... الخ كما وتتعلق بقيه الاقسام بالعائلة والمجال الاقتصادي والقضائي و من الاحكام التي جاءت بها هذه الشريعة : ان القاضي الذي يخطأ في اصدار الحكم في الواقعة المعروضة امامه يغرم غرامه كبيره كما ويستوجب فصله من الوظيفة ويعاقب بعقوبة شديده أيضا ، كما اوجدت عقوبة شاهد الزور

وقد سمح بتوثيق العقود التجارية بين الافراد وتسجيل هذا الاتفاق في المعبد من قبل كاتب عدل عام ويوثق باسم الاله و باسم الملك كما يتم توقيع الشهود على هذا الاتفاق وقد يعد البعض ان هذا الزمن كان زمن القانون لان القانون كان الحاكم والسائد في هذا العصر وبخلافه فقد اختفت تقريبا الاعراف القبلية كما اختفى الزواج بالإكراه ... اما خاتمة هذا التشريع فقد عددت الصفات الحميدة للملك وانه يطلب من الاله الرحمة للأشخاص الذين يطبقون الشريعة وان تكون اللعنة على من لا يطبق هذا القانون.

♦ عصر ما قبل الاسلام

كان القضاء في هذا العصر يمارس من قبل الكهنة والعرافين وشيخ القبيلة او العشيرة فمثلا في قبيلة قريش كان هاشم بن عبد مناف وابنه عبد الله وعبد المطلب وولده أبو طالب يتولون القضاء كما يتولون التحكيم في المنازعات بين القبائل أذ يصدر القرار من هؤلاء بالحكم على شخص معين ينفذ و في حالة عدم تنفيذه فيحكم بطرده من القبيلة ويسمى الشخص المطرود (الخليع) وعندنا يسمى (بالجلوة) وهو ان يقوم هذا الشخص بترك محل سكناه قسراً ويرحل الى مكان آخر بعيداً عن القبيلة التي كانت تأويه وقد اتسمت هذه الفترة بسيادة القوة فيها وان الحكم يكون للأقوى وكانت الرشوة معروفة في هذا العصر ونتيجة لذلك فقد كثر الظلم .. وحرمت النساء الصيبان والشيوخ من الميراث بوصفهم الأضعف في المجتمع كما ان هذه المجالس كانت تعقد في المعابد او البيوت وكانت الاحكام تستند الى العرف

السائد الذي لازال سائداً حتى وقتنا الحاضر ونص عليه كمصدر من مصادر الالتزام والقاعدة القانونية (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) وإزاء ذلك فقد اجتمعت قريش مع القبائل الأخرى على تأسيس حلف اسمه (حلف الفضول) واتفقوا على ان لا يظلم أي انسان سواء كان من اهل مكة او من خارجها وسواء كان حراً او عبداً فهدف هذا الحلف هو انصاف المظلوم وكان تأسيسه قبل الدعوى بعشرين عاما وعندما كان النبي (ص) بهذا العمر . . قال فيه (لقد شهدتُ مع عمومتي حلفاً في دار عبد اللّه بن جدعان، ما أحِبُّ أنَّ لي به حُمرُ النَّعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبته).

والحقيقة ان التحكيم لم يكن يقتصر على الرجال فقد كان للنساء ممن لهن الدراية والمعرفة لتكون حكماً في النزاعات فقد كانت (حذام بنت الريان) معروفة في القضاء وقيل فيها البيت المشهور:

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام

هذا التحكيم يكون بين افراد القبيلة الواحدة او بين القبائل هذا هو موجز للقضاء في هذا العصر ...

♦ عصر الاسلام

في عصر الإسلام العدل بوصفة من صفات اللّه تعالى ومن اسمائه الحسنى وامر سبحانه و تعالى بالعدل والحكم به ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّه ....﴾ (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) وقوله تعالى ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾

وقوله تعالى﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ والى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تأمر بالعدل ....ففي بداية الدعوى كان الرسول الأعظم (ص) هو الذي يتولى القضاء ويحكم بما جاء به الدين الحنيف من احكام ... ومن المعلوم ان القران الكريم جاء بأحكام متعددة شملت العبادات – (والصوم - والصلاة - والزكاة الخ ...) و المعاملات التي تشمل كافة العقود والرهن والاحكام الخاصة بالزواج والطلاق والميراث أي الاحكام الخاصة بالإنسان منذ كان نطفة الى وفاته وما بعدها فضلا عن الحدود والقصاص وغيرها من الاحكام الجزائية فأحكامه شاملة لكل مناحي الحياة..... وهذا سر وجوده وتجدده الدائم على وفق متغيرات العصر فهو صالح لكل زمان ومكان وبالإضافة الى النبي (ص) كان الامام علي (عليه السلام) أيضا يقضي بين الناس حتى قال عنه النبي الاكرم (أقضاكم علي بعدي). وفي عصر الخلفاء الراشدين كانوا يقضون بين الناس كما كان الامام علي (عليه السلام) يمارس القضاء وفيه قال عمر بن الخطاب (لولا علي لهلك عمر) ومن قضائه عليه السلام. ان امرأتين تنازعتا في عائدية طفل وكل منهما تدعي انه ابنها فقال الامام علي (عليه السلام): علي بسيفٍ لأقسم الطفل بينهما فانتفضت ام الولد وقالت يا سيدي اتركه لها. هذا طلب الام فحكم (عليه السلام) بعائدية الطفل لها، في واقعة أخرى ادعت أمراءه بأن ابنة ضرتها الساكنة معها انها زانيه بعد ان قامت بسكب بياض البيض على ملابسها فأراد الخليفة الثاني اقامت الحد عليها فطلب منه الامام علي التريث في الحكم وامر بإحضار اناء فيه ماء حار فسكبه على ملابسها فتفتت البيض وحكم ببراءتها بما نسب)) والكل يعلم وصية الامام علي الى

واليه مالك الاشتر حين ولاه مصر اذ جاء في الوصية .... ((وليكن أحب الامور اليك اوسطها في الحق واعمها في العدل واجمعها لرضا الرعية ....)) ثم يقول له عليه السلام ((وان أفضل قره عين الولاة استعانة العدل في البلاد ...)) واوصاه بالقول (ثمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَلَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ وَلَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ ...)) وهذا العهد او هذه الوصية كانت محل جدل في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمده سنتين حتى اقرت وتم اخذ فقرات من هذه الرسالة وعدّت مصدراً من مصادر القانون الدولي. هذا وبعد ان توسعت الدولة الإسلامية تم تعيين قضاة أمثال شريح القاضي وأبو موسى الاشعري كقضاة في صدر الإسلام وقد عد البعض ان تعيين القضاة ما هو الا فصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ... ومن طبيعي ان سند الاحكام في هذه الفترة كان القران الكريم والسنة النبوية الشريفة على وفق القاعدة المعروفة (البينة على من ادعى واليمين او على من أنكر))

اما في العصر الاموي

فهو الاخر ترك القضاء الى القضاة كما كان في عهد الخلفاء الراشدين.

♦ العصر العباسي

بعد ان ال الحكم الى بني العباس سنة ١٣٢ هـ بعد انتهاء حكم بني امية ... في هذا العهد قامت الدولة الجديدة بإنشاء ادارة جديدة للدولة وألغيت كافة نظم الدولة السابقة.. اما القضاء فقد بقي على ما هو عليه الحال في الدولة الأموية

بوصفة امتدادا للقضاء في العهد النبوي الشريف والخلفاء من بعده وحيث ان الدولة قد اتسعت وزادت رقعتها الجغرافية ونفوسها وتبعا لذلك استوجب الامر زيادة عدد القضاة كما اوجبت الحاجة الى وجود دار خاصة بالقضاء يكون في وسط المدينة ليسهل وصول الناس اليها. ذلك ان انعقاد مجلس القضاء كان في المسجد أصبح مكروها كون من يدخله مجنبا او ذميا او تكون المرآة حائضاً، لذلك اقتضت الحاجة ان يكون للقضاء داراً خاصة به، كما اوجبت الضرورة ان تكون مجلس القاضي في مكان مرتفع ليراه كل الناس وليكون متميزاً. ولكثرة القضاة فقد يكون في المدينة الواحدة أكثر من قاضي فقد تقام الدعوى لدى كل القاضين فان حصل ذلك يكون القاضي المختص بنظر القضية هو من جرى تبليغ الخصوم أولا كما شهد هذا العصر انشاء وظائف اخرى كمساعدين للقاضي ومنها:

١. **نائب القاضي:** بحكم عمله المواكب للقاضي فانه يخلف القاضي في حالة غيابه وقد يعين قاضيا او انه يقوم بمهمة القاضي في القرى او الاماكن البعيدة او انه يقوم بتدوين اقوال المُخدرات من وراء حجاب في دورهن دون الحضور الى مجلس القضاء او انه يقوم بتدوين اقوال الشهود ويعرضها على القاضي

٢. **كاتب القاضي:** ويقابل ذلك كاتب الضبط حاليا وهو يقوم بتحرير اقوال طرفي الدعوى وفق ما يمليه عليه القاضي وبعد انتهاء الدعوى تطوى الدعوى ويكتب أسماء الخصوم وقد يعين القاضي مساعداً لهذا الكاتب

٣. **امين القاضي:** ويكون مسؤولا عن اموال القاصرين – الايتام - الأوقاف - تصفية التركات (وهذا من مهام دائرة القاصرين في الوقت الحاضر)

٤. **وكيل القاضي:** وهو اشبه بوظيفة النائب عن القاضي ومهمته الفصل في خلافات، الحاصلة بين طرفي الدعوى ولكن لا تكون وصفة القضاء ويشبه البعض وظيفته بمهام التحكيم او المحكم

٥. **المعدل:** يعين من قبل القاضي ويقوم بتقديم الخصوم وبتزكية الشهود

٦. **الحاجب:** ويقوم هذا الشخص بإعداد الشهود وترتيب الجلسة وانتظام الخصوم

٧. **الجلواز (الجلاوزه):** وهو شخص يقف على رأس القاضي وبيده سوط وهو من يحافظ على أمن المحكمة

٨. **الخازن:** وهو الذي يقوم بحفظ الدعاوى، ويشبه وظيفة امين المخزن حاليا

طبيعة الدعاوى في هذا العصر

١- معظم هذه الدعاوى كانت حقوقية

٢- شهد هذا العصر الحجر على السفهاء والولاية على القاصرين

٣- النظر في امور الوقف وبكل ما يتعلق به

♦ منصب قاضي القضاة

يتبين مما اوردناه في اعلاه ان هناك تطورا في عمل القضاء كما ان عدد القضاة قد ازداد تبعا لاتساع الرقعة الجغرافية للدولة الإسلامية ولكثرة الدعاوى تبعا لكثرة

السكان فكلما زاد السكان زاد عدد الدعاوى وزاد عدد القضاة ولزيادة عدد القضاة فقد اقتضت الحاجة الى ايجاد منصب يكون من مهامه ان يشرف على اعمال القضاة وعلى ادارتهم لها فكان منصب (قاضي القضاة) كما يقابل هذا المنصب حالياً منصب وزير العدل او رئيس مجلس القضاء الاعلى واختار هارون الرشيد (ابو يوسف الانصاري) وسبب اختياره لهذا الشخص كان اثر مشاهدته احد اولاده يزني فقد طلب احضار فقيها ان يستفتيه في هذه الواقعة فأشار احد قادته الى (ابو يوسف الانصاري) ولهذا القائد مع هذا الفقيه الذي استشاره في الحنث باليمين والذي خلصه من عقوبة الحنث في اليمين واحضاره امام الخليفة وعند سؤاله عن هذه الحالة فأجاب ابو يوسف لا يجوز اقامة الحد الا بأربعة شهداء او اعتراف الجاني وحيث ان الولد لم يقر بالجريمة و لا توجد سوى شهادة واحدة ولما كانت هذه الجريمة لا تثبت الا بشهادة اربعة شهداء فأنه افتى بعدم جواز اقامة الحد وعلى اثر ذلك اسند اليه منصب (قاضي القضاة) وحيث ان للخليفة والوزراء العاملين في الدولة لهم لباس خاص، فان(ابو يوسف) فقد ميز القضاة بلباس خاص بهم حيث امر بأرتداء العمامة السوداء و القلنسوة الطويلة ، وحيث ان أبو موسى هو من أتباع ابو حنيفة النعمان واحد طلابه فقد عمل على نشر مذهبه وألف كتاب(الخراج) الذي اصبح مرجعاً لكافة المحاكم تسير وفق المبادئ التي جاءت فيه في تنظيم المعاملات القانونية وغيرها والذي جاء منسجما مع مبادئ هذا المذهب ومن مهام قاضي القضاة تعيين القضاة وعزلهم ومحاكمة الوزراء وخلع الخلفاء واجراء عقد الزواج للخلفاء والامراء ومحاكمة الأشخاص الذين يهددون كيان الدولة وكذلك الأشخاص الذين يستهزؤون بالنبي

(ص) او الذين يدعون النبوة وكذلك النظر في المظالم وقد يرافق هذا الشخص موكب الحج مع الخليفة . كما وأنشأ هذا المنصب في مصر الذي كان يطبق المذهب الجعفري في زمن الدولة الفاطمية التي احتلها صلاح الدين الايوبي وفتك باهلها وقتل آلاف من الشيعة وغير الحكم من المذهب الجعفري الى المذهب الحنفي.

وفي المغرب العربي كان يسمى قاضي القضاة باسم (قاضي الجماعة) ومن مهام قاضي القضاة الاشراف على اعمال القضاة وتعيينهم كما انه يجرى اختبارٌ لهم ومن المفارقات ان أحد القضاة كان تحت الاختبار فسُئلَ عن شخصين زوجا امهما للأخر فولدتا ولدين فما يكون نسب منهما للأخر ولم يستطع الإجابة وأنقذه أحد الحاضرين بأنه يكون عمه وهذا القول سائدا في مجتمعنا الحالي وقد اعتاد الناس على القول (اللي يأخذ امي يصير عمي)

♦ ديوان المظالم

وينظر في النزاعات بين الافراد من جهة والولاة واصحاب النفوذ من جهة اخرى

♦ العصر العثماني

لقد أصبح القضاء في هذا العهد مختلفا عما كان عليه في العهد العباسي فبعد ان كان القضاء يجمع بين صفة الافتاء والقضاء فقد عزل الافتاء عن القضاء، وبذلك انيطت مهمة الافتاء الى المفتي ووضع تنظيم خاص بالقضاء يشمل تعيينهم واصنافهم وصلاحياتهم كما واوجد منصب (شيخ الاسلام) وينظر هذا الديوان في النزاعات بين الافراد والقادة واصحاب النفوذ من جهة أخرى، والذي أصبح مشرفا على اعمال القضاة.

وقسم القضاة الى صنفين الاول وهم القضاة الرسميون الذين يتم تعيينهم من قبل السلطات العليا وهم من المذهب الحنفي وهو دين الدولة الرسمي، اما الصنف الثاني وهم اتباع المذاهب الاخرى (الشافعي، الحنبلي والمالكي) وهؤلاء القضاة يتم تعيينهم عن طريق الانتخابات من قبل العلماء هذه المذاهب وتتم المصادقة على التعيين من قبل السلطات العليا.

اما اتباع المذهب الشيعي فلم يرد لهم ذكر من قبل هذه الدولة اما النظر في قضاياهم فيتم من قبل علماء هذا المذهب.. وبالإضافة الى هذا فهناك أصناف اخرى من القضاة تكون حسب المدن كما وتم تعيين نوابا للقاضي ومعاونا له ونائب القاضي الذي يتولى القضاء عند غياب القاضي او انه يقوم بالنظر في بعض القضايا.

مصادر الحكم: تستند المحاكم في إصدارها لقراراتها على:

١. الشريعة الإسلامية
٢. قانون نامه [١]
٣. العرف
٤. مجلة الاحكام العدلية وهو بمثابة القانون المدني النافذ.
٥. او ما يقرره السلطان من عقوبة في الجرائم السياسية

---

(١) قانون نامه صدر هذا القانون في زمن السلطان العثماني (محمد الفاتح) سُمي قانون نامه وبموجبه اجاز للسلطان قتل اخوته الذكور لا فرق بين صغير او كبير والغاية من ذلك حتى لا يكون منافسا له في الحكم وبارك فقهاء المذاهب الأربعة هذا القانون كما وافتى شيخ الاسلام (فخر الدين أفندي) على هذا القانون وأصدر فتوى (فتوى البغي) ونصت ان قتل الاخ جائز للسلطان من اجل المصلحة العامة وحفظ النظام ... وفيما بعد توسع السلاطين ليشمل قتل فئات أخرى من أقاربهم واخرين غيرهم

اما الجرائم العادية فالعقوبة تكون وفق احكام الشريعة الإسلامية ويتميز هذا العصر بما يأتي

١- خدمة القاضي عادة ما تكون قصيرة قد لا تزيد على سنتين في معظم الاحيان ولاحظت ان بعض القضاة كانت مدة خدمتهم ستة أشهر

٢- كما انه يتميز بان القاضي لا يتقاضى اي راتب تقاعدي مما ادى الى ان يقوم القاضي يجمع أكبر قدر من المال مده توليه المنصب

٣- كما ان منصب نائب القاضي يكون عن طريق الالتزام وبذلك يعين نائبا القاضي لمن يدفع أكثر

ما تقدم بإيجاز كان يمثل التطور التاريخي الا انه بعد قيام الحرب العالمية الثانية ودخول الدولة العثمانية فيها وخسرانها الحرب ادى الى تفتيت هذه الدولة وأصبح العراق دولة مستقلة وعضواً في الامم المتحدة على وفق معاهدة سايكس بيكو مما سنتابع ذلك في التطور القضاء العراقي في التاريخ الحديث

الفصل الثاني

نشأة النظام القضائي في العراق الحديث

- **الفرع الأول** - لمحة تاريخية عن وجود السلطة القضائية
- **الفرع الثاني** - السلطة القضائية في العراق في ظل دستور ٢٠٠٥
- **الفرع الثالث** - محكمة التمييز
- **الفرع الرابع** - محاكم الاستئناف
- **الفرع الخامس** - رئاسة الادعاء العام
- **الفرع السادس** - هيأة الاشراف القضائي
- **الفرع السابع** - المحكمة الاتحادية

الفصل الثاني / نشأة النظام القضائي في العراق الحديث

سنتكلم في هذا الفصل بلمحة تاريخية عن وجود السلطة القضائية بعد سقوط الدولة العثمانية وحتى يومنا هذا في الفرع الاول اما في الفرع الثاني وسنتكلم عن السلطة القضائية الحالية..

الفرع الأول / لمحة تاريخية عن وجود السلطة القضائية

بعد ان تأسست الحكومة العراقية بعد سقوط الدولة العثمانية و بعد ان كان العراق تابعاً لها حتى عام ١٩١٤ واحتلال العراق من قبل الدولة البريطانية اصدرت هذه السلطة عده قوانين وانظمة جديدة و بعد قيام ثورة العشرين وجيء بفيصل الاول ملكا للعراق فقد ظهرت الحاجة الى وجود دستور ينظم سلطات الدولة فقد صدر عام ١٩٢٥ الدستور الاول للمملكة العراقية الحديثة ونظم هذا الدستور سلطات الدولة العراقية وكيفية نشوئها ونشوء البرلمان و كيفية نشوء المحاكم وهذا ما جاء به الفصل الخامس منه من انها تتكون من ثلاثة انواع من المحاكم وهي (المحاكم المدنية ،المحاكم الدينية، والمحاكم الخصوصية) كما و نص على ان القوانين الصادرة في زمن الدولة العثمانية و في زمن الاحتلال البريطاني وفي زمن الملك فيصل وكذلك احكام المحاكم تكون نافذة المفعول. هذا ما جاء في المواد (١١٣ ، ١١٤ ، ١١٦). من هذا الدستور كما وأوجب اصدار قانون خاص بالمحاكم وفعلا صدر قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٢٩ (قانون الحكام والقضاة) كما

وصدر قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٤٥ الذي نص ولأول مرة تشكيل لجنة من القضاة و بعض موظفي وزاره العدل تتولى ادارة شؤون القضاة ولأول مره أيضا لم يجوز القانون توقيف القاضي الا بعد الحصول على اذن من وزير العدل وفي عام ١٩٥٦ صدر قانون رقم ٥٨ الذي اصبح رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير كما و صدر القانون ٢٦ لسنة ٦٣ الذي اصبح بموجبه رئيس محكمة التمييز رئيسا لمجلس القضاء ونص ايضا على ان القضاء سلطة مستقلة الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية وكانت ادارة المجلس مستقلة عن وزاره العدل الا ان ذلك لم يدم طويلا فقد اصبح مجلس العدل الذي انشئ بموجب القانون رقم ١٠١ لسنة ٧٧ و اصبح وزير العدل هو رئيسا لهذا المجلس ويضم رئيس محكمة التمييز ورؤساء الأجهزة العدلية ، الاشراف القضائي و رئيس الادعاء العام ثم صدر بعد ذلك قانون اصلاح النظام القانوني رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٧ الذي لم يعترف بوجود مبدا الفصل بين السلطات فاعتبر (... ان في الدولة سلطة سياسية واحدة تقوم بوضع السياسة العامة او الاطار العام للمجتمع من خلال التشريع و من ثم وظيفة ادارية و وظيفة قضائية ولما كانت السلطة الواحدة في الدولة فمعنى هذا انتفاء فكرة تعدد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبذلك اصبحت ادارة القضاء بيد وزير العدل الذي هو عضوا في السلطة التنفيذية) ومن ذلك الوقت وحتى سقوط النظام في عام ٢٠٠٣ فقد القضاء استقلاليته وكانت كثيرا من القرارات تلغى من قبل مجلس قياده الثورة وكان الكثير من القضاة اودعوا الحجز لا لشيء سوى انهم أعطوا حكما في قضية منظورة

من قبلهم الا ان تلك القرارات لم تتفق مع رأي السلطة أنداك ومن ثم تم حجزهم واشير بذلك الى ان هناك عدة قضاة حجزوا وابين ثلاثة قضايا منها كمثال لما ذكرته أعلاه الأولى لقضاة هم أعضاء في محكمة التمييز الذي اودعوا الحجز بسبب اعطائهم رايٌ يخالف راي الاخرين من اعضاء محكمة التمييز في قضية مقتل ضابط مخابرات كان مع مجموعة من اصدقائه في جلسة شرب ادى الى حصول نزاع بينهم قام أحدهم بقتل هذا الضابط فهل ان الفعل الذي ارتكبه القاتل ينطبق عليه وفق احكام المادة /٤٠٥ او المادة/٤٠٦ من قانون العقوبات فذهب الذين حجزوا الى المادة الاولى بأنها هي المنطبقة والاخرين ذهبوا الى المادة الثانية /٤٠٦ عقوبات هي المنطبقة على فعله ولم يكتف القرار بالحجز لوحده فقط بل الحرمان من الحقوق التقاعدية و حرمانهم أيضا من الانتماء الى نقابة المحامين

والقضية الثانية حصلت في الديوانية: حيث ان أحدهم قام بقتل اخر بمفرده وانه استعان بأحد اقاربه لدفن الجثة وقبض على هذا الأخير وهرب الاول فجرت محاكمة الثاني من قبل جنايات القادسية وفقا لأحكام المادة. ٤٢٠ من قانون العقوبات(اخفاء جثة) وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة الا ان مجلس قياده الثورة الغى هذا القرار وقرر اعادة المحاكمة وصادف ان ذهبت الى رئاسة الادعاء العام للسلام على رئيس الادعاء العام الجديد الذي كان عضوا في محكمة التمييز وسألني عن تلك القضية وبعد الحديث عنها قال لي فلان (يقصدني) انه صلى ركعتين لوجه اللّه طالبا منه تعالى ان يخلصه من تبعات هذه القضية لخوفه ان

يكون مصيره كمصير أعضاء محكمة التمييز الذين تم حجزهم وذكر لي أيضا ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز أصرت على قرار محكمة الجنايات السابق و نقض بالإعدام على هذا المتهم فيما بعد عودة القضية اليها نتيجة قرار مجلس قيادة الثورة فصدر القرار بنقض هذا القرار وإعادة الحكم السابق وفق المادة السابقة من قانون العقوبات أي المادة ٤٢٠ ق.ع

اما القضية الثالثة فقد كان احد قضاة من اهل الموصل قاضي خفر صادف ان احدى المفارز قامت بتعقيب متهم هارب من الخدمة العسكرية ولم تجده في داره الا انها قبضت على شقيقه الحدث لأجبار المتهم الهارب على التسليم وطلب من القاضي تقرير مصير هذا المتهم الحدث فقرر القاضي اخلاء سبيله بكفالة وفي صباح اليوم التالي حصل الاتصال مع رئيس محكمة الجنايات من قبل السلطات العليا في الدولة تم جلب الإضبارة من قبل رئيس محكمة الجنايات الذي امر بإحضار الأوراق الخاصة بهذا الحدث وقررت الجنايات نقض القرار واعيد الحدث الى التوقيف وعلى اثر ذلك صدر قرار مجلس قياده الثورة بحجز هذا القاضي لمده ستة اشهر .. وهناك الكثير من هذه القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة بحجز القضاة واستمر الحال حتى سقوط النظام السابق في ٩-٤-٢٠٠٣ واحتل العراق من قبل سلطة الائتلاف التي أصدرت امرها المرقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٣ الذي بموجبه جرى اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى وانفصل عن وزاره العدل وأصبح للقضاة مجلسا مستقلا يدير القضاء نفسه بنفسه مستقلا عن السلطات الاخرى كما تقرر ان تكون له ميزانيه مستقلة عن وزاره العدل

وان كافة الأبنية والاثاث والموظفين والحراس المنسوبين الى المحاكم تعود لهذا المجلس ....

ثم صدر قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام ٢٠٠٤ وجاء في المادة ٤٤ /أ منه والتي نصت على تشكيل المحكمة الاتحادية العليا وحدد اختصاصاتها في الفقرة الرابعة منها بما يأتي...

١. الاختصاص الحصري والاصيل في الدعاوى بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الاقليم وادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية
٢. النظر في الدعاوى الخاصة بمخالفة القوانين والأنظمة او التعليمات الخاصة بهذا القانون وبعد ذلك صدر دستور جمهورية العراق عام ٢٠٠٥ ونصت المادة ٨٩ منه بان السلطة القضائية تتكون من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا - محكمة التمييز الاتحادية - جهاز الادعاء العام - هيئة الاشراف القضائي - المحاكم الاتحادية الاخرى وهذا ما سنتكلم عنه في الفصل القادم مع تطور المحاكم العراقية وكلا حسب القانون الصادر بموجبه

الفرع الثاني - السلطة القضائية في العراق في ظل دستور ٢٠٠٥

نصت المادة / ٤٧ من دستور جمهورية العراق لعام / ٢٠٠٥ على ان السلطات الاتحادية تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس اختصاصاتها ومهامها على اساس مبدا الفصل بين السلطات ... وقد نص الدستور على كيفية تكوين

كل سلطة من هذه السلطات.. وبقدر تعلق الامر بالسلطة القضائية فقد نصت المادة (٨٩) على ما يأتي (تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيأة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون). وتطبيقا لذلك فقد نظم قانون مجلس القضاء الاعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ على كيفية تشكيل هذا المجلس ويتألف من: -

١. رئيس محكمة التمييز الاتحادية / رئيسا
٢. نواب رئيس محكمة التمييز / اعضاء
٣. رئيس الادعاء العام / عضوا
٤. رئيس هيئة الاشراف القضائي / عضوا
٥. رؤساء محاكم الاستئناف / اعضاء
٦. رؤساء مجالس القضاء في الاقليم / اعضاء

ويحل أقدم الاعضاء محل الرئيس عند غيابه لأي سبب كان كما وبين مهام المجلس وشؤونه الإدارية والمالية والاجتماعية وبحسب الجدول المرقم طيا (١)

كما وسنقوم بتعداد الهيئات التالية لمحكمة التمييز كما وسنقوم بشرح عن محاكم الاستئناف وما المحاكم التابعة لها اما الفرع الخامس فسيكون عن الادعاء العام فيما سيكون الفرع السادس عن الاشراف القضائي كما وسنتناول في الفرع السابع عن المحكمة الاتحادية العليا

الجدول رقم (١)

السلطة القضائية الاتحادية

المادة (89) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005:

تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيأة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون.

الفرع الثالث - محكمة التمييز

لقد نظم قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ الهيئات التمييزية في محكمة التمييز والمبينة في ادناه ولكن هذه ليست هي الهيئات الوحيدة بل ان قوانين الاخرى قد نصت على تشكيل هيئات اخرى تمارس اعمالها اضافة الى الهيئات التي نص عليها قانون التنظيم القضائي وهذا ما سنبينه في ادناه

أ- الهيئات الواردة في قانون التنظيم القضائي: -

١. الهيئة العامة لمحكمة التمييز

٢. الهيئة الموسعة - مدني

٣. الهيئة الموسعة – جزاء

٤. الهيئة المدنية

٥. الهيئة الجزائية

٦. هيئة الاحوال الشخصية

ب- الهيئات الأخرى الوارد تشكيلها في القوانين الاخرى اورد منها ما يأتي: -

١. الهيئة التمييزية الخاصة بتعيين المرجع للبت في الخلافات الواردة بين القضاء الاداري والقضائي العادي والمنصوص عليها في قانون مجلس الدولة المرقم ٦٥ لسنة ٧٩ المعدل بالقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٧ والمنصوص عليها في المادة ١٢/٣/٧ منه

٢. الهيئة التمييزية المنصوص عليها في قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ في المادة الثالثة منه

٣. الهيئة التمييزية الخاصة بالانتخابات وفق ما نص على ذلك قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم/ ٣ لسنة ٢٠١٩ وفي المادة /١٠ /٧ منه

٤. الهيئة التمييزية الخاصة بقرارات مجلس التأديب الواردة في المادة ١١٠ من قانون المحاماة

الجدول رقم (2)

المادة (34) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979

المادة (167) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015

الفرع الرابع / محاكم الاستئناف

لقد نص الدستور على ان المحاكم الاتحادية هي جزء من السلطة القضائية فما هي هذه المحاكم؟ يقصد بالمحاكم الاتحادية محاكم الاستئناف في كل محافظه وتتكون من المحاكم المدنية والمحاكم الجزائية حسب ما ورد في قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ والذي حدد اختصاص كل محكمة من هذه المحاكم وهي: -

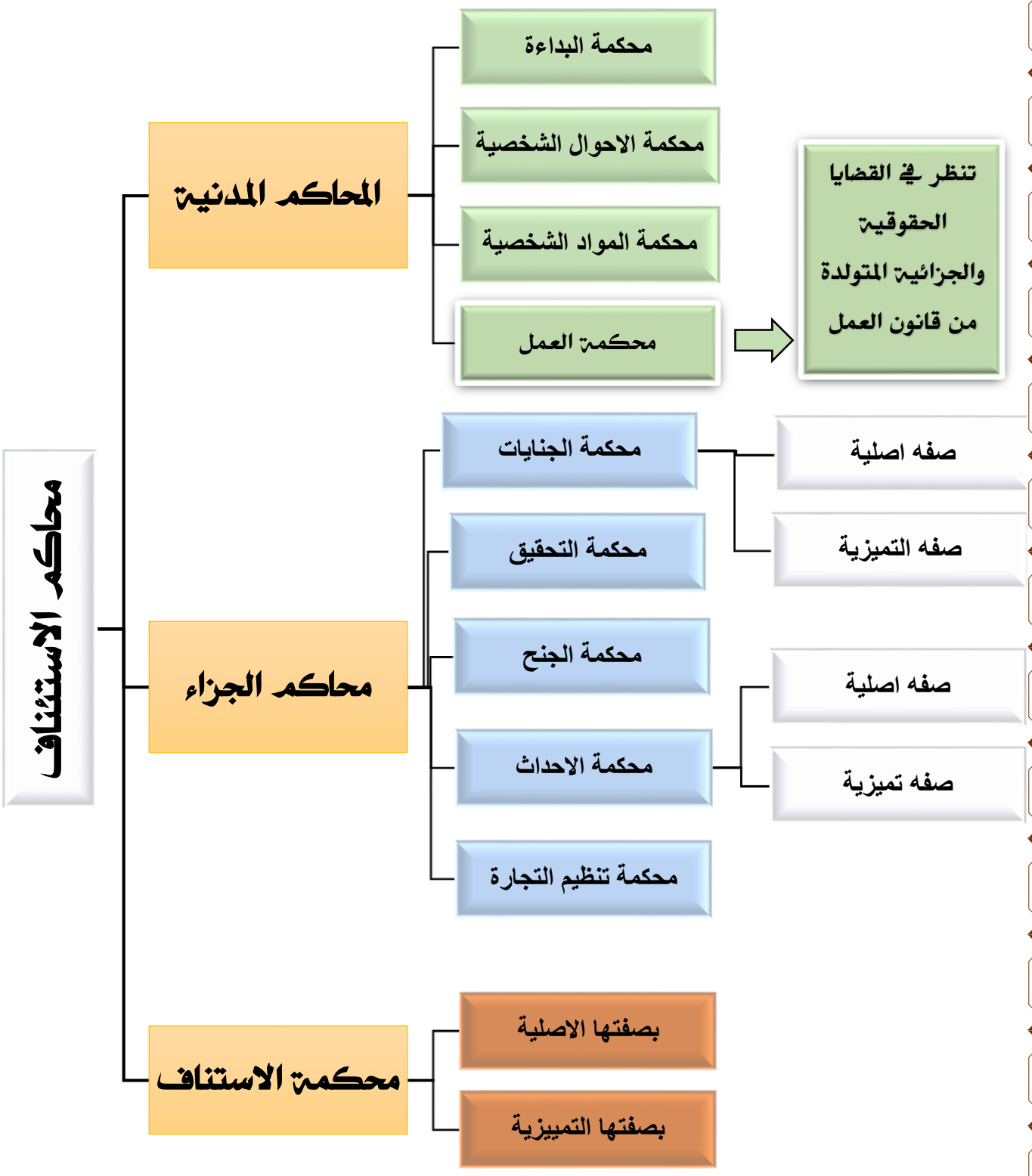
١. رئيس محكمة استئناف المحافظة وهو المسؤول الاداري عن ادارة المحاكم ضمن المحافظة ويقوم رئيس الاستئناف بتنسيب القضاة حسب الحاجة كما ويقوم بتوزيع الاعمال بين القضاة وتتكون المحاكم في المحافظة مما يأتي:

أ- المحاكم المدنية

١. محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية
٢. محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية جزاء ومدني
٣. محكمة البداءة
٤. محكمة العمل
٥. محكمة الاحوال الشخصية
٦. محكمة المواد الشخصية

ب- المحاكم الجزائية

١. محكمة الجنايات بصفتها الأصلية وصفتها التمييزية
٢. محكمة الجنح
٣. محكمة الاحداث بصفتها التمييزية وصفتها الأصلية
٤. محكمة تنظيم التجارة
٥. محاكم التحقيق



الجدول رقم (٣)

المادة (١١) من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩

المادة (١٦٥) من قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥

الفرع الخامس / رئاسة الادعاء العام

♦ أولا / نشأة الادعاء العام

بالتأكيد ان ما وصل اليه نظام الادعاء العام او النيابة العامة كغيره من الأنظمة القضائية لم يكن وليد الساعة بل انه وليد تطور تاريخي جاء عبر عصور مختلفة من الزمن وعلى الرغم من ان الشرائع القديمة (كشريعة اورنمو وقانون بيت عشتار وشريعة حمورابي) قد تضمنت نصوصا عقابية لجرائم القتل والاعتداء والخطف وتنظيمها للعلاقة الزوجية والميراث الا انها لم يرد فيها أي نص يدل على وجود نظام للادعاء العام اما في النظام الاسلامي فقد وجد نظام الحسبة كما سبق وبينا ذلك في بدأيه بحثنا هذا ...

ونظام الحسبة هو وظيفة دينية متأتية من القاعدة الشرعية: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي واجب من واجبات ولي الامر يقوم ولي الامر عبر مؤسسة بتعيين المحتسب ويتقاضى لقاء ذلك اجرا شهريا من الدولة وهناك محتسب متطوع يبغي من عمله الاجر والثواب ولما كان المحتسب معين من الدولة فان له من الصلاحيات ما لا تكون لغيره من المتطوعين باعتبار ان سلطته مستمدة من ولي الامر الذي استمدها من القران الكريم. فالآية الكريمة التي تشير الى ذلك ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وأولئك هُمُ الْمُفْلِحون (١٠٤)﴾ وغيرها من الآيات المتعددة التي تامر بالمعروف وتنهى

عن المنكر ومن الأحاديث في هذا الشأن قوله ص: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان)) وهناك أحاديث كثيرة اخرى في هذا الشأن نكتفي بما جاء في أعلاه:

ومن مهام المحتسب الامور الاتية:

١) مراقبة السوق لمنع الغش في الموازين او الاحتيال على الناس
٢) منع الربا والبيوعات غير الصحيحة
٣) منع الاحتكار
٤) مراقبة اهل الذمة وملاحظة مدى التزامهم بالأحكام العامة ومراقبتهم ومراقبة غيرهم أيضا لمنع التزوير.. الخ

من هذا يتبين ان الواجبات التي يقوم بها المحتسب اشبه بوظيفة عضو الادعاء العام او النائب العام الذي من مهامه اقامة العدل فأذن هناك صفات مشتركة بين مهام الادعاء العام والمحتسب و لا يمكن الجزم بالقول بان نظام الحسبة والمهام المنوطة به هي ذات مهام الادعاء العام الا ان هناك شبها بين النظامين ... فلكل الفرد منهما الحق في اقامة الدعوى على الجرائم التي تمس حقوق اللّه (اي التي تمس النظام العام) سواء كانت عقوبتها من قبيل الحد كالسكر والقذف والزنا او من قبيل التعزير فان من حق كل شخص اقامت هذه الدعوى على من ارتكابها ولو لم يكن قد لحقه ضرر منها هذا نظام الحسبة . اما نظام الادعاء العام فنشأته الأولى كان في فرنسا فأول نشأته في عصر الثورة الفرنسية ومنها اخذت سائر الدول

ومن هذه الحكومات الحكومة العثمانية، فالمدعي العام في فرنسا هو جزء من المحكمة التي لا تنعقد الا بحضوره فهو الذي يناقش الأدلة والشهود ويستجوب المتهم ويقدم الطلبات الى المحكمة ويراقب تنفيذ العقوبة وفي البلاد العثمانية كان هناك قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني الذي يطبق في العراق وسوريا وفلسطين وغيرها ...

وبعد انتهاء الدولة العثمانية وتأسيس الدولة العراقية الحديثة فأن قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الصادر عام ١٩١٨ والذي اريد منه ان يطبق في بغداد لوحدها حاله حال قانون العقوبات البغدادي الا ان تطبيق القانونيين عم على العراق بأكمله وبموجبه انشات وظيفة (النائب العمومي) وكان الغرض منها الابقاء على الطريقة الفرنسية في تشكيل النيابة العامة التي كانت موجودة في البلاد العثمانية والمشرعة بموجب قانون الدولة العثمانية وقد أنيطت هذه الوظيفة الى بعض ضباط الشرطة ممن لهم قسط في التربية وفي حالة عدم وجود أحد من هؤلاء الضباط فكانت هذه الوظيفة تناط الى الحاكم السياسي (المحافظ حاليا) او رئيس المحكمة الكبرى (الجنايات حاليا) الا انه تركت هذه الوظيفة الى صغار موظفي الشرطة كالمفوضين الامر الذي ادى الى صدور قانون ذيل قانون الأصول المحاكمات لعام ١٩٣١ الذي فرق بين اعمال التحقيق واودعها الى موظف سميً بالمحقق وأحدث وظيفة اخرى سماها المدعي العام وتنص المادة /٦ منه على ما يأتي:

١) تشكل في وزارة العدلية دائرة الادعاء العام تحت رئاسة موظف يدعى بالمدعى العام

٢) لوزير العدلية ان يعين نوابا عن المدعي العام حسب الاحتياج ليقوم بواجباتهم تحت اوامر المدعي العام

٣) يسوغ انابة ضباط الشرطة عن المدعي العام في الاماكن التي لا يوجد فيها نائب المدعي العام او يوجد ولكن يتعسر عليه القيام بجميع الواجبات وعلى هؤلاء الضباط ان يقوموا بواجباتهم وفق أوامر المدعي العام ونائبه.

٤) للمدعي العام بأمر من وزير العدلية ان يوكل محاميا في الدعاوى الخاصة عند الحاجة.

٥) على المدعي العام ان يقوم بالدفاع عن الحق العام بالنيابة عن الحكومة في الأمور الجزائية بموجب التعليمات العامة او الخاصة التي تصدر من قبل وزير العدلية من وقت الى اخر.

٦) على المدعي العام ان يشرف على التعقيبات الجزائية بموجب التعليمات العامة او الخاصة التي تصدر اليه من قبل وزير العدلية من وقت الى اخر

هذا مع العلم ان المدعي العام ونوابه يعينون بأمر من الوزير العدلية عن طريق مجلس الخدمة وضل الادعاء العام على هذه الحالة حتى صدور قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٣١ ونص في مواده ٣٠ وما بعدها الذي اوجد وظيفة رئيس الادعاء العام الذي يتولى ادارة هذا النظام يعاونه عدد من المدعين العامين ونوابهم وحددت القوانين المار ذكرها واجبات اعضاء الادعاء العام وفي سنة ١٩٧٩ صدر

قانون خاص للادعاء العام بالرقم ١٥٩ونص على واجبات عضو الادعاء العام وعلى المهام المناطة به والغي هذا القانون بالقانون ٤٩ لسنة ٢٠١٧ و في هذا القانون جاء بالنص ان لا تنعقد جلسات المحاكم الجزائية و محاكم الاحداث عند عدم حضور عضو الادعاء العام المادة ٨ من قانون الادعاء العام ، كما و اوجبت عليه الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة والحضور في محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومحاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الاداري ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل واية لجنة او هيئة ذات طابع جزائي وكذلك الحضور امام المحاكم المدنية عندما تكون الدولة طرفا فيها و الطعن بعدم دستوريه القوانين كما واوجب عليه الحضور امام محاكم الاحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين و المحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوي الطلاق والتفريق وهجر الأسرة وتشريد الاطفال و اية دعوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الأسرة وله حق الطعن في القرارات الصادرة عنها ((المادة ٥ و ٦)) كما وأعطى لرئيس الادعاء العام صلاحية الطعن لمصلحة القانون في القرارات غير الجزائية اذا مضت مدة الطعن و لم يطعن فيها وخلال مدة خمسة سنوات و غيرها من الصلاحيات التي نص عليها القانون .

وجهاز الادعاء العام يتكون من رئيس الادعاء العام ويعاونه عدد من المدعين العامين في مركز الرئاسة وفي مقر رئاسة محاكم الاستئناف ويعاون المدعين

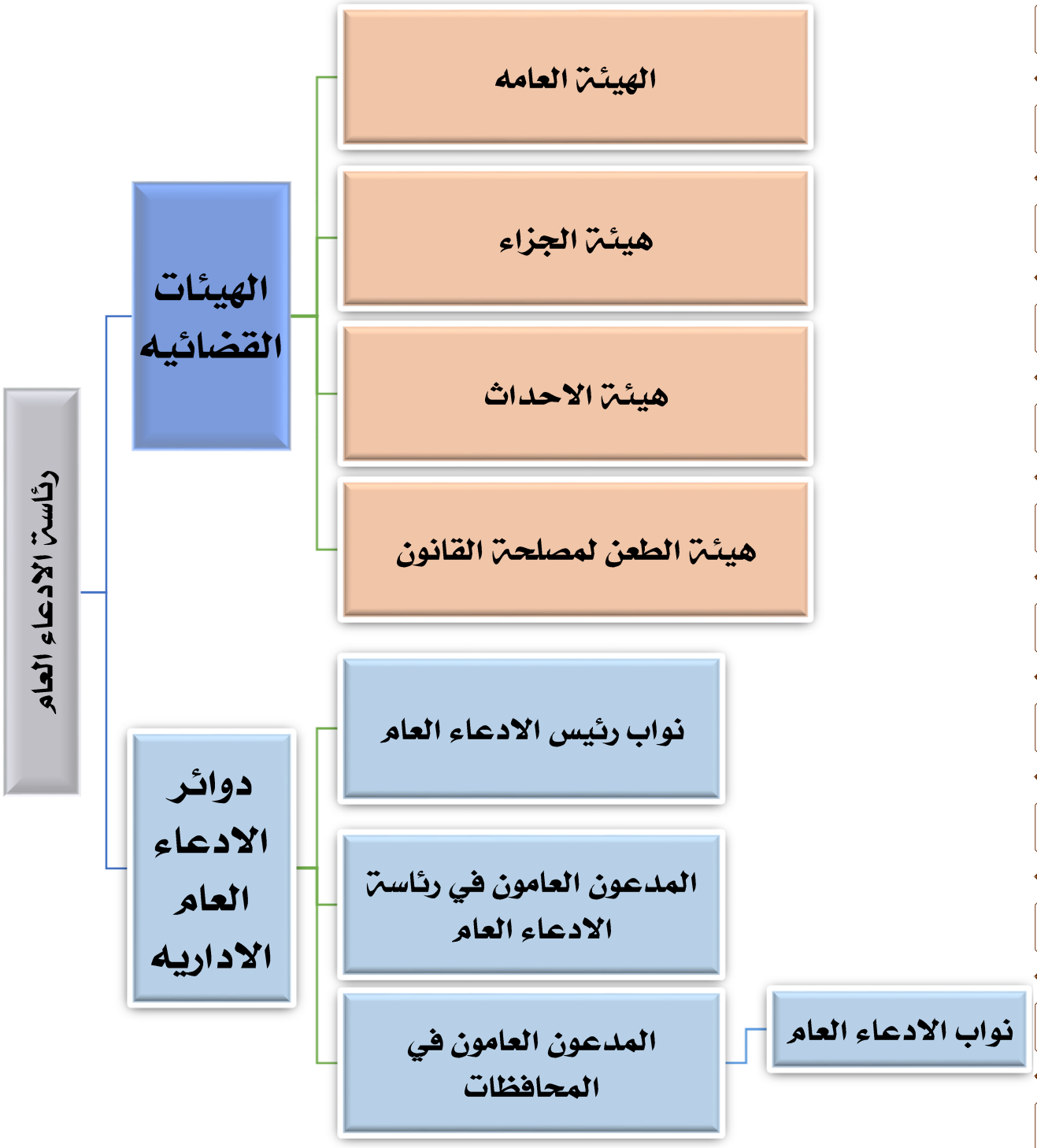
العامين عدد من النواب وبموجب هذا القانون استحدثت وظيفة جديدة وهي معاون الادعاء العام المادة ٣ / أولا

ويجب ان يكون من يعين في الادعاء العام كعضو فيه ان يكون خريج من المعهد القضائي وبالتأكيد فان اصناف الادعاء العام هي ذاتها اصناف القضاة في المحاكم وما يسري من شروط فيمن يقبل في المعهد القضائي هي ذات الشروط التي تسري على جميع من تخرج من هذا المعهد

واما هيئات الادعاء العام فأنها تتكون مما يأتي:

١) الهيئة العامة ويرأسها رئيس الادعاء العام وتتكون من عددا من المدعين العامين في رئاسة الادعاء العام
٢) هيئة الجزاء
٣) هيئة الاحداث
٤) هيئة الطعن لمصلحة القانون

وفي عام ٢٠٠٥ صدر دستور جمهورية العراق وفي المادة ٨٩ عدّ الادعاء العام هو أحد مكونات السلطة القضائية الاتحادية وهذا يدل على اهمية الادعاء العام.


رئاسة الادعاء العام
الهيئات القضائيه
الهيئة العامه
هيئة الجزاء
هيئة الاحداث
هيئة الطعن لمصلحة القانون
دوائر الادعاء العام الاداريه
نواب رئيس الادعاء العام
المدعون العامون في رئاسة الادعاء العام
المدعون العامون في المحافظات
نواب الادعاء العام

ثانيا / الادعاء العام العسكري والمدعي العام في محاكم قوى الامن الداخلي

١. المدعي العام العسكري:

لقد نظم قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٧ القواعد الخاصة بالادعاء العام العسكري فنصت المادة ٣٤ / اولا من هذا القانون على تشكيل دائرة باسم دائرة الادعاء العام ويرتبط بها كافة المدعين اداريا وفنيا كما اشترطت الفقرة / ثانيا / من هذه المادة بان من يتولى هذا المنصب ان يكون ضابطا حقوقيا كما واشترط القانون فيمن يعين مدعيا عاما من شروطا اخرى هي ذات الشروط الواجب توفرها فيمن يعين قاضيا عسكريا وذلك استنادا الى احكام المادة ٣٤ / رابعا والمادة / ٣٣ من هذا القانون والشروط هي:

١. ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف
٢. ان لا يكون مشمول بقانون المسائلة والعدالة
٣. ان يكون حسن السمعة والسلوك

اما مهام المدعي العام العسكري فهي:

١. نصت المادة/ ٣٤ من هذا القانون على ما يأتي: الحق في طلب اتخاذ الاجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها وان يتولى بنفسه التحقيق فيها بناء على امر صادر اليه من مرجعه الأعلى.. وبذلك فان المدعي العام اعطي صلاحية التحقيق في هذه الجريمة وطبقا للمبادئ العامة فانه لا يجوز الجمع بين صفتين

في ان واحد - صفة التحقيق وصفة المدعي العام - فان القانون اعطى للمدعي العام صفة التحقيق فقط دون صفة تمثيل الادعاء العام

٢. تمثيل الحق العام ويدافع عنه

٣. حضور جلسات المرافعة امام المحكمة وتقديم المطالعات والطلبات والدفوع القانونية وفق ما تقتضيه ظروف كل قضية

٤. تقديم الطعون التمييزية امام محكمة التمييز العسكرية ان كان ذلك ما تقتضيه ظروف القضية

هذا بإيجاز شديد ما جاء في قانون اصول المحاكمات العسكرية بشأن دائرة الادعاء العام امام المحاكم العسكرية

٢- الادعاء العام امام محاكم قوى الامن الداخلي

لقد نظم قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ المهام المناطة بالادعاء العام وشروط تعيينه فالمادة ٧/٢٨ من هذا القانون على ان يقوم وزير الداخلية بإصدار امر بتعيين مدعي عام لكل محكمة وان يكون ضابط لا تقل رتبته عن رتبه عقيد (المادة ٧٦ / ثانيا)

وان يكون خريج كليه القانون على الأقل كما واشترطت الفقرة (٨) من المادة اعلاه ان لا يكون عضو المحكمة او مدعي عام محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف ومن واجبات الادعاء العام على ما يأتي:

١. دراسة القضية المحالة عليه من قبل رئيس المحكمة وتدقيقها (المادة ٣٥ /أ) وان يقوم بعرضها بخلاصه القضية والأدلة التي يستند اليها (المادة ٤٤ /٢)

٢. الحضور في جلسات المحاكمة (المادة ٧٦/ أولا)

٣. ابداء الراي في طلب اعادة المحاكمة وقرار الافراج او ايقاف التنفيذ (المادة ٤/٧٦)

٤. الطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير التي تصدرها محاكم قوى الامن الداخلي

٥. الحضور عند تنفيذ عقوبة الاعدام (المادة ٩٤)

٦. ابداء الراي في طلب الافراج الشرطي (المادة/٧)

٧. ابداء الراي في طلب بإعادة المحاكمة (م/١٠٤/ثانيا) بعد دراسة القضية

٨. تدقيق الطلب المحال اليه من قبل وزير الداخلية

٩. طلب اعادة المحاكمة (م / ١٠٥ /اولا) ويقوم بأرساله لمحكمة التمييز للنظر فيه

١٠. له الحق بطلب نقل هذه الدعوى من محكمة الى أخرى (م/ ١٠٨ / ثانيا)

ومن الجدير بالذكر ان هذا القانون قد جاء بالنص وفي (المادة / ٧٦ / ثانيا) منه بانه اشترط لصحة انعقاد المحكمة حضور المدعي العام في جلسات المحكمة هذا بإيجاز شديد ما جاء به قانون اصول المحاكمات قوى الامن الداخلي فيما يخص الاحكام الواجب اتباعها في الادعاء العام.

الفرع السادس / هيئة الاشراف القضائي

سبق وان بينا ان المادة/ ٨٩ من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ بان من مكونات السلطة القضائية - هيئة الاشراف القضائي فما هو هذا الجهاز وما هي مهام الموكلة اليه؟ للإجابة على التساؤلات سنجيب عنها بالآتي:

نظم القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٦ تشكيل هذه الهيئة وبين في المادة/ ١ منه بأن تشكل في مجلس القضاء هيئة تسمى (هيئة الاشراف القضائي) وتتألف من رئيس ونائباً للرئيس وعدد من المشرفين القضائيين.

ويعين رئيس الهيئة بمرسوم جمهوري بعد ان يرشحه مجلس القضاء الاعلى وبموافقه مجلس النواب ويشترط لتعيينه ان يكون قد شغل منصب رئيس او نائب رئيس هيئة الاشراف او مشرف قضائي أمضى ثلاث سنوات على الاشغال وظيفة مشرف قضائي

اما المشرف فيكون من بين القضاة او أحد أعضاء الادعاء العام من الصنف الثاني.

اما مهامه فهي كما يأتي:

١- الرقابة على حسن قيام القضاة واعضاء الادعاء العام بمهامهم القضائية والإدارية
٢- تقييم كفاءة ادارة القضاة واعضاء الادعاء العام وتقديم تقارير دوريه بذلك تقدم الى رئيس مجلس القضاء الاعلى
٣- رقابة هيئة الاشراف القضائي لا تقتصر على القضاة او اعضاء الادعاء العام بل انه يراقب اعمال العاملين في المحاكم او في جهاز الادعاء العام وان يوجههم

كما انه يقوم بتدقيق اعمال العاملين الذين يتولون حسابات الجهة التي ينتمون اليها

٤- تقوم الهيئة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة اليها سواء كان من اشخاص معلومين او من شخص مجهول ويكون للمشرف القضائي سلطة قاضي تحقيق

٥- تقوم بالتحقيق عن الشكاوى التي تحال الى الهيئة من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى

٦- لرئيس المجلس ان يوجه كتابا الى القاضي او عضو الادعاء العام إن كان أحدهم قد ارتكب خطئا جسيما يدعوه فيه الى العودة الى جادة الصواب ... وان كان الاشراف القضائي قد أجرى التحقيق اللازم وتبين له ان هناك خطئا جسيم يخل بواجبات القاضي او عضو الادعاء العام فعلى رئيس الهيئة ان يعرض ذلك على رئيس مجلس القضاء الاعلى ليقرر ما يراه مناسبا

الفرع السابع / المحكمة الاتحادية العليا

لم يكن دستور عام ٢٠٠٥ الوحيد الذي نص على تشكيل المحكمة الاتحادية العليا فان دستور العراق عام ١٩٢٥ الذي سمى (بالقانون الأساسي) قد نص على تشكيل هذه المحكمة ففي المادة ٨٢ /٣ منه نصت على تشكيل هذه المحكمة بالقول ((تؤلف المحكمة من ثمانية اعضاء عدا الرئيس ينتخبهم مجلس الاعيان أربعة اشخاص من بين اعضاءه واربعة من حكام محكمة التمييز او غيرهم من

كبار المحاكم وتنعقد برئاسة رئيس مجلس الاعيان وإذا لم يتمكن الرئيس من الحضور يترأس جلسة المحكمة نائبه ومن اختصاصات هذه المحكمة:

١. تفسير القوانين
٢. في حالة مخالفة القوانين للدستور فان المحكمة تنعقد بأرادة ملكية تصدر بموافقه مجلس الوزراء ..... الخ، لاحظ المادة ٨٢ و٨٣ من هذا الدستور هذا وتحال القضايا الى هذه المحكمة من مجلس النواب بأكثريه الآراء من الاعضاء الحاضرين اما الامور الاخرى فتحال بقرار من مجلس الوزراء او بقرار من مجلس الامة
٣. محاكمه الوزراء واعضاء مجلس الامة المتهمين بجرائم سياسية او جرائم تتعلق بوظائفهم العامة او لمحاكمة حكام محكمة التمييز عن الجرائم الناشئة من وظائفهم الى غير ذلك من الاختصاصات

الا ان هذه المحكمة لم تنعقد سوى مرة واحدة عندما طلب منها مجلس الوزراء البت في دستورية قانون منع الدعايات المضره رقم (٢٠) لسنة ١٩٣٨ وأصدرت قراراها القاضي بإلغاء المادتين (الرابعة والخامسة) لمخالفتها القانون الأساسي ... (ان هذا حسب علمي البسيط) واستمر الحال حتى سقوط النظام عام ٢٠٠٣ وصدور قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وجاء في المادة ٤٤ /أ منه بان تشكل محكمة في العراق تسمى بـ (المحكمة الاتحادية العليا) وحددت الفقرة ب من هذه المادة اختصاصاتها حسبما ذكرناه سابقا:

١. الاختصاص الحصري والاصيل في الدعاوى بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الاقاليم وادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية

٢. النظر في الدعاوى الخاص الدعاوى الخاصة بمخالفة القوانين والأنظمة او التعليمات لهذا القانون واستمر الحال حتى صدر دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ والذي جاء في المادة ٨٩ منه على المحكمة الاتحادية العليا واعتبرها جزءاً من السلطة القضائية ونصت المادة ٩٢ منه ايضا على ان ((اولا / المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا.)) وجاء في الفقرة الثانية منها بان هذه المحكمة تتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي و فقهاء القانون يحدد عددهم وتنظيم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأكثرية ثلثي اعضاء مجلس النواب واستنادا الى هذه المادة فقد شرع القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ الذي بموجبه أنشأت (المحكمة الاتحادية العليا) يكون مقرها في بغداد و تكون مستقلة ماليا واداريا وتتكون هذه المحكمة من رئيس ونائبا له و سبعة اعضاء يتم اختيارهم من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا كما ويعين اربعة اعضاء للمحكمة الاحتياط وهم غير متفرغين (المادة ٣) كما ونص على اختصاصات هذه المحكمة وهي ذات الاختصاصات الواردة في الدستور فقد نصت المادة ٩٣ من الدستور على هذه الاختصاصات ما يأتي :

اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.

ثانيا: تفسير نصوص الدستور

ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

رابعا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.

خامسا: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات.

سادسا: الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.

سابعا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

ثامنا: ا- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، او المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

الفصل الثالث

المحاكم الأخرى من غير محاكم السلطة القضائية

- الفرع الأول - المحاكم العسكرية
- الفرع الثاني - محاكم قوى الامن الداخلي
- الفرع الثالث التشريعات الخاصة بالديانات الغير المسلمة
- الفرع الرابع - القضاء الاداري في العراق

الفصل الثالث / المحاكم الأخرى من غير محاكم السلطة القضائية

في هذا الفصل سنتكلم بإيجاز عن المحاكم الأخرى التي نصت عليها قوانين أخرى من غير محاكم السلطة القضائية وهي

١- المحاكم العسكرية وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦

٢- محاكم قوى الامن الداخلي.. وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨

٣- المحاكم الخاصة للأشخاص المنتمين للديانات الأخرى غير المسلمة

٤- القضاء الإداري في العراق

الفرع الاول - المحاكم العسكرية

نظم قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ هذه المحاكم والسؤال من هو العسكري؟ ومن هم الاشخاص الخاضعين لقانون العقوبات العسكري رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧

نصت المادة الاولى من قانون العقوبات العسكري ان هذا القانون يسري على:

أ- منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين في الخدمة عن الجرائم مرتكبة اثناء الخدمة او من جرائها

ب- طلبة الكلية العسكرية وطلبة المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش

ج- الضباط المتقاعدين والمطرودين والمخرجين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او اي قوة عسكرية اخرى إذا كان ارتكابه الجريمة قد حصل اثناء الخدمة

د- الأسرى فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبوها في المعتقلات

ه- الضباط وضباط الصف والجنود من الاحتياط المستمرين في الخدمة

المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات العسكرية نصت على تشكيل المحاكم العسكرية بما يأتي:

١- محكمة امر الضبط

٢- المحكمة العسكرية

٣- محكمة التمييز العسكرية

والدعاوى اما ان تكون موجزة او غير موجزة

والدعاوى الموجزة وهي التي تنظر من قبل امر الضبط لإصدار الحكم على من هو تحت إمرته ضمن نطاق سلطته الجزائية

والدعاوى غير الموجزة وهي التي تجري امام المحاكم العسكرية

١- وهي الجرائم المرتكبة وتحت ظل قانون العقوبات او قانون العقوبات العسكري ولم يترتب عليها حق للأفراد

٢- الجرائم المرتكبة المتعلقة بالوظيفة في القوانين العقابية الأخرى من غير قانون العقوبات العسكري

الجرائم التي تنظرها المحاكم المدنية:

١- الجريمة المرتكبة من عسكري ضد مدني

٢- إذا قررت السلطة العسكرية ايداعها الى المحاكم المدنية

٣- إذا ارتكبت من مدني ضد عسكري

وتشكل المحكمة العسكرية من رئيس برتبة لا تقل عن عقيد حقوقي وعضوين من الضباط لا تقل رتبتهم عن مقدم وتشكل دائرة المدعي العام ويرتبط به كافة المدعون العامون ويكون ضابطا حقوقيا

محكمة التمييز العسكرية:

تتكون من ثلاث هيئات

١- الهيئة الأولى تنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية على وفق احكام قانون العقوبات العسكري رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧

٢- الهيئة الثانية تنظر الاحكام الصادرة على وفق القوانين العقابية الأخرى

٣- الهيئة الثالثة تنظر في القرارات الصادرة من اللجنة التحقيقية المشتركة

٤- الهيئة العامة لمحكمة التمييز

أ- وتنظر في الاحكام الخاصة بعقوبة الإعدام

ب- القضايا التي اختلفت بشأنها الهيئة المتخصصة وقضايا إعادة المحاكمة واية قضية يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة

والسؤال الذي يتطلب الإجابة من هي المحكمة المختصة إذا كانت الجريمة وقعت من قبل عسكري ضد اي فرد من افراد قوى الامن الداخلي او بالعكس إذا ارتكبت من قبل أي فرد من افراد قوى الامن الداخلي ضد عسكري؟

نصت المادة ٣٧ / أولا من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري: (يشكل وزير الدفاع لجنة تحقيقية مشتركة برئاسة ضابط حقوقي في الجيش وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الاخرى للتحقيق في القضايا التي تحدث بين منتسبي تلك الجهات المحالين عليها من وزير الدفاع او من يخوله)

ثانيا / تقوم اللجنة التحقيقية المشتركة بالتحقيق بالقضايا التي تودعها اليها الجهات الممثلة في اللجنة ويكون لهذه اللجنة صلاحيات واختصاصات المجلس التحقيقي المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تقرر إحالة أي قضية الى قاضي التحقيق المختص إذا وجدت انها لا تتعلق بالوظيفة

ثالثا / فيما عدا القرارات المتخذة بإحالة القضية الى قاضي التحقيق المختص ترسل اللجنة قرارتها الى الدائرة القانونية للوزارة التي ينتسب اليها المتهم لتقوم بدورها بإحالة القضية الى المحكمة المختصة

رابعا / ترسل قرارات اللجنة التحقيقية المشتركة الى محكمة التمييز العسكرية خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار) هذا بإيجاز عن المحاكم العسكرية

الفرع الثاني - محاكم قوى الامن الداخلي

نظم قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ المحاكم الخاصة بمنتسبي وزارة الداخلية وبهذا عرفت المادة واحد من هذا القانون على ان رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون العقوبات العام قوى الامن الداخلي هم:

١- ضباط ومنتسبو قوى الامن الداخلي

٢- طلاب كلية الشرطة والمعاهد او المدارس الخاصة بتدريب قوى الامن الداخلي

٣- المتقاعدون والمخرجون والمطرودون والمفصولون والمعارة خدماتهم والمستقيلون من منتسبي قوى الامن الداخلي إذا كان ارتكابهم للجريمة اثناء الخدمة

المادة ٢ تتكون محاكم قوى الامن الداخلي من:

١. محكمة امر الضبط
٢. محكمة قوى الامن الداخلي
٣. محكمة تمييز قوى الامن الداخلي

اما اجراءات المحاكمة فتكون:

١. محاكمات موجزة وتكون امام امر الضبط

٢. محاكمات غير موجزة وتكون امام محكمة قوى الامن الداخلي

اما اختصاصات محاكم قوى الامن الداخلي: -

١. الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي او قانون العقوبات النافذ رقم ١١١ لسنة ٦٩ والقوانين العقابية الاخرى ولم يترتب عليها حق للأفراد

٢. الجرائم المرتكبة من شرطي ضد شرطي اخر ولم يترتب عليها حق شخصي للأفراد

٣. نصت المادة ٢٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية: تختص محاكم قوى الامن الداخلي في النظر في قضايا منتسبي قوى الامن الداخلي في جميع تشكيلات وزارة الداخلية واي قوه تلحق بها

واما المحاكم المدنية فتختص بالأمور الاتية:

١. إذا ارتكبت من رجل الشرطة ضد مدني

٢. إذا ارتكبت من مدني ضد رجل الشرطة

الفرع الثالث - التشريعات الخاصة بالديانات غير المسلمة

ان كان قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم ٨٨ لسنة ١٩٥٩ يسري على جميع العراقيين استنادا الى نص المادة الثانية من هذا القانون بقولها (تسري احكام القانون على العراقيين الا من استثني بنص خاص) والذين استثنوا من هذا القانون هم الاشخاص المنتمون الى الديانات الاخرى من المسيحيين واليهود والصابئة وغيرهم فان لهم قوانينهم الخاصة التي خص بها المشرع العراقي وسنذكر هذه التشريعات وفقا لما يأتي من دون الخوض في تفاصيلها وهي: -

١. بيان المحاكم رقم ٦ لسنة ١٩١٧ فقد جاء في بيان المحاكم في المادة ١١ منه (تنظر المحاكم المدنية فضلا عن المواد المدنية والتجارية التي تنظر فيها الى الان في الدعاوى المتعلقة بالنكاح والطلاق والوصية والمناسبات العائلية والارث والهبة والوقف وما اشبه ذلك مما هو معبر عنه فيما يأتي بالمواد الشخصية باستثناء من كان من ذلك عائدا الى المحاكم الشرعية وتفصل في تلك الدعاوى)

٢. بعد ان تأسست الدولة العراقية بعد انتهاء فتره الاحتلال العثماني فقد صدر لأول مرة في العراق دستور ١٩٢٥ وسمي هذا الدستور بالقانون الاساسي وجاء في المادة/ ٧٥ منه بما يأتي:

تقسم المحاكم الدينية على: -

- المحاكم الشرعية

- المجالس الروحانية الطائفية

وجاء في المادة ٧٨ منه (تشمل المجالس الروحانية الطائفية المجالس الروحانية الموسوية والمجالس الروحانية المسيحية الطائفية وتؤسس تلك المجالس وتخول سلطة القضاء بقانون خاص)

اما اختصاصاتها فقد حددتها المادة/ ٧٩ منه بالقول:

أ- في المواد المتعلقة بالنكاح والصداق والتفريق والنفقة الزوجية وتصديق الوصايا ما لم تكن مصدقة من كاتب العدل خلال الامور الداخلة ضمن اختصاص المحاكم الدينية ما يخص افراد الطائفة عدا الاجانب منهم

ب- في غير المواد الاحوال الشخصية المتعلقة بأفراد الطوائف عند موافقه المتقاضين

اما عن اجراءات المحاكمة فقد جاء في نص المادة ٨٠ منه على ما يأتي:

المادة/٨٠ (تعين اصول المحاكمات في المجالس الروحانية الطائفية والرسوم التي تؤخذ فيها بقانون خاص وتعين ايضا في قانون الوراثة وحرية الوصية وغير ذلك من مواد الاحوال الشخصية التي ليست من مواد الاحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المجالس الروحانية الطائفية) وعلى هذا فقد صدرت عده قوانين خاصة منها بهذه الطوائف ومنها

١. القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٤٧ وهو قانون خاص بالطائفة المسيحية

٢. اما طائفة الارمن الارثوذكس فلهم قانونهم الخاص وهو قانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٣١

٣. القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٤٧ وهو القانون الخاص بالطائفة المسيحية والموسوية

٤. الطائفة الإسرائيلية فلها قانونها الخاص هو القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١

٥. الصابئة المندائية يطبق عليهم قانونهم الخاص هو بيان المحاكم رقم ٦ لسنة ١٩١٧

٦. اما غير العراقيين - عربا او أجانب - فلهم قانون خاص يسري على الاحوال الشخصية هو قانون الاحوال الشخصية للأجانب رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١

٧. كما وشرع قانون اصول المحاكمات للطوائف المسيحية رقم ١٠ لسنة ١٩٥٠ ان هذا القانون يسمى (بقانون اصول المحاكمات) الا ان مواده جاءت بالأحكام الخاصة بالدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية لهذه الطوائف وهذه التسمية سمي بها وهو خاص بالمرافعات المدنية وسمي بقانون اصول المحاكمات الحقوقية ومن الجدير بالذكر ان هذا القانون لم يتطرق الى تشكيل المحاكم وانما جاء تشكيل المحاكم استنادا الى قانون تنظيم المحاكم للطوائف المسيحية والموسوية رقم ٣٢ لسنة ١٩٤٧

٨. قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية رقم ٣٢ لسنة ١٩٤٧ لقد نظم هذا القانون المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون ونصت على ما يأتي (تنشا حسب الحاجة محكمة لكل طائفة ومجلس غير طائفي لكل طائفة من الطوائف الأتية:

١. الكاثوليك على اختلاف فرقهم
٢. الارمن الارثوذكس
٣. اليعاقبة الارثوذكس
٤. الاسرائيليون

كما ونصت ماده/٣ منه على ان تؤلف المحاكم الطائفية ومجلس التمييز من ثلاثة اعضاء من رجال الدين المنتمين الى الطائفة والتي تخصص لها المحكمة ويعين لكل محكمة او مجلس عدد كاف من الاعضاء الاحتياطيين المنتمين الى الطائفة نفسها واعتبر القانون ان الرئيس الديني في كل طائفة رئيسا لمجلس التمييز بحكم وظيفته او ان يكون من سائر رجال الدين كما ويجب ان يكون رئيس واعضاء المحاكم او محكمة التمييز عراقي الجنسية وحسن الاخلاق والسمعة وان لا يكون محكوم في جناية غير سياسية او مخلة بالشرف

والسؤال ما الحكم ان رفضت المحاكم او المجالس هذه النظر في دعوى لسبب ما؟

اجابت عن ذلك المادة رقم ١٨٦ من هذا القانون يجوز للخصوم اقامتها في المحاكم المدنية ..... وتتبع هذه المحاكم الاجراءات التقاضي الاعتيادية بوصفها محاكم المواد الشخصية.

هذه هي اهم المحاكم والمجالس الخاصة بالديانات غير المسلمة والقوانين الخاصة بالإجراءات والقواعد الواجب اتباعها في المحاكم الخاصة بالديانات غير المسلمة

الفرع الرابع - القضاء الاداري في العراق

نظم قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٦ والذي حل محل قانون ديوان التدوين القانوني رقم ٤٣ لسنة ١٩٣٣ وبموجب هذا القانون جعل ارتباط هذا المجلس بوزارة العدل ثم صدر قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ الذي فك ارتباط المجلس من وزاره العدل الذي جعل منه هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة به واسماه بمجلس الدولة

وبموجبه فإن المجلس الدولة يتكون من الهيئات الاتية:

١. الهيئة العامة
٢. هيئة الرئاسة
٣. الهيئات المتخصصة
٤. المحكمة الإدارية العليا
٥. محكمة القضاء الإداري
٦. محكمة قضاء الموظفين

وبين القانون مهام المجلس بما يأتي:

١. صفة تشريعية

وهذه المهمة تتم عن طريقين:

أ- الاولى ان أي دائرة من دوائر الدولة تطلب من هذا المجلس تشريع قانون يخص اي موضوع تطلبه هذه الدائرة وعليها ان ترفق مع الطلب كافة الاوليات التي تخص هذا الموضوع الذي طلبت الدائرة تشريعه

ب- الثاني ان الدائرة المختصة هي التي ترسل مسودة التشريع الى المجلس لغرض دراسته وابداء الملاحظات عليه ومن ثم يقوم المجلس بدراسة مشروع القانون من عدة نواحٍ منها اللغوية، الصياغة القانونية، ومدى تعارضها مع القوانين النافذة ومن يقوم بهذه المهام هي الهيئة العامة للمجلس التي بدورها تقوم بدراسة مشروع القوانين وتدرس الصيغة القانونية واللغوية لهذا المشروع وترى مدى تطابقه مع احكام الدستور وعند اكمال الدراسة ترسله الى الجهة التي طلبته

٢. صفة الاستفتاء

من مهام المجلس ابداء المشورة القانونية لدوائر الدولة كافة عن حالات الاختلاف بين الوزارات في اية مسألة مختلف عليها او ابداء الراي في المعاهدات الدولية ومدى مطابقتها للقوانين النافذة او ان اي دائرة من دوائر الدولة تستفسر عن اي اشكال في اي نص قانوني أشكل تفسيره على الدائرة كحالة الاستفسار من قبل بعض مجالس المحافظات عن صحة صلاحيتها في اصدار تشريع يخولها فرض اية غرامة على المواطن.

♦ المحاكم الإدارية

تنقسم محاكم القضاء الاداري الى ما يأتي:

١. محكمة القضاء الإداري

مهمة هذه المحكمة الفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الوزارات او عن الدوائر غير المرتبطة بوزارة بناءً على طلب المتضرر من اوامرها فان كان هناك مصلحة لهذا الشخص قد تضررت من هذا الامر ..... او ان هناك خرقا للقانون او النظام ويشترط بإقامة هذه الدعوى ان يقدم المتضرر اعتراضا يتظلم فيه امام الجهة التي اصدرته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وفي حالة عدم البت في هذا الطلب او رفضه فأن له الحق بإقامة الدعوى خلال ستين يوما امام هذه المحكمة ولهذه المحكمة الصلاحية في رد الطلب او تعديله او الإجابة الى طلبه مع الحكم بالتعويض ان طلبه الطاعن ويكون هذا القرار خاضعا للطعن تمييزا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المتضرر من القرار او انه اعتبر متبلغا ويكون الطعن امام المحكمة الإدارية العليا

٢. محكمة قضاء الموظفين

تختص هذه المحكمة بما يأتي:

أ- النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دائرته عن الحقوق الناشئة من قانون الخدمة المدنية

ب- النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دائرته عن العقوبات الانضباطية التي فرضت عليه من قبل دائرته على وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ وان يقيم الدعوى خلال ثلاثين يوما وقرارات هذه

المحكمة خاضعة للطعن امام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوما داخل العراق و٦٠ يوما ان كان خارج العراق

٣. المحكمة الإدارية العليا

لهذه المحكمة صفة تميزية ومهامها تشبه صفات ومهام محكمة التمييز الاتحادية وتطبق هذه المحكمة قانون المرافعات المدنية وتختص بما يأتي:

١) الطعون المقدمة عن القرارات الصادرة من محاكم القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين

٢) تختص هذه المحكمة بالتنازع الحاصل بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين

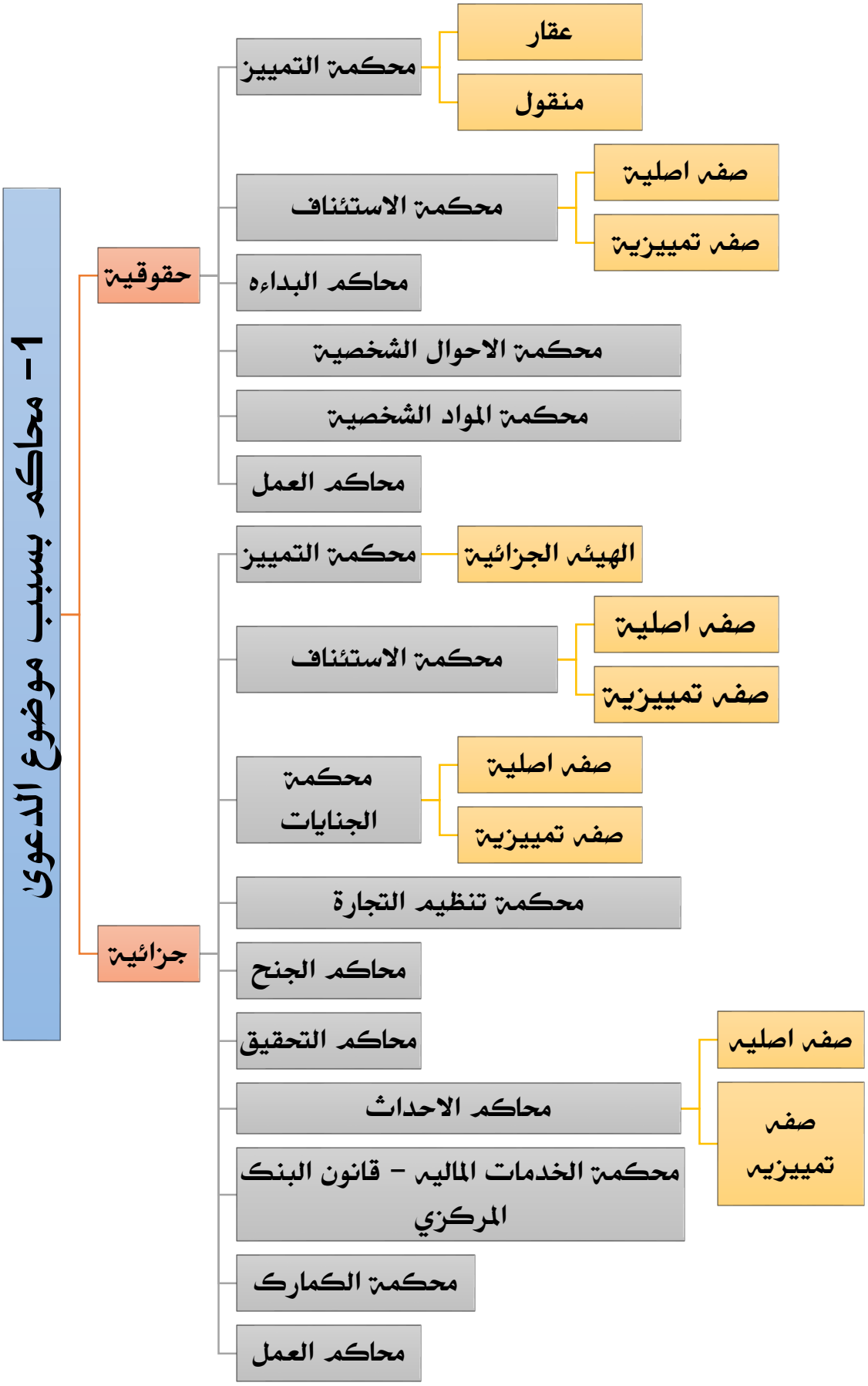
٣) التناقض الحاصل بين حكمين.

اما التنازع الحاصل بين أي محكمة من محاكم القضاء الإداري والمحاكم المدنية الأخرى فيطعن به امام محكمة التمييز وتنظر من قبل هيئة خاصة في محكمة التمييز

الجدول رقم (٥)

مجلس شورى الدولة

الخلاصة: مما تقدم نبين أنواع المحاكم التي تنقسم بحسب الاتي



وهناك تقسيم أخر للمحاكم يكون وفقا لما يأتي

٢- محاكم بسبب السن

- محاكم الكبار
- محاكم الاحداث

٣- محاكم بسبب المهنة

- محاكم تخص الموظفين
  - القضاء الاداري
  - قضاء الموظفين
  - المحكمة الاداريه العليا
- المحاكم العسكريه
  - الجيش
  - قوى الامن الداخي

٤- محاكم تجمع بين الصيغة المدنيه والصيغة الجزائيه فيما يخص قضايا العمل فقط

- محاكم العمل

٥- محاكم بسبب الدين

- محاكم تخص المسلمين
- محاكم تخص الديانات الاخرى

الفصل الرابع

تولي المرأة القضاء

الفصل الرابع / تولي المرأة القضاء

١. لمحة تاريخية

لو تتبعنا المراحل التي مرت بها حياة المرآة عبر العصور المختلفة لتبين لنا بانها مرت بمراحل عصيبة جدا ففي العصور البدائية المختلفة كان الغزو والسلب والنهب طبيعة من طبائع هذه المجتمعات ولما كانت كذلك فان المهن الحرة تعد محتقرة ليس هذا فحسب بل كان صاحب الحرفة او المهنة لا يتزوج من بناتهم ولا يتزوجون من ابنة صاحب هذه المهنة ومن هذه المهن مثلا الحائك والتي لا زالت لحد الان محتقرة رغم انحسارها كما كانت الفلاحة محتقره أيضا ، هذا و لا اراده للمرآه في اختيار زوجها ولا يؤخذ رأيها فيه كما لا تستطيع اجراء اي تصرف قانوني دون علم ذويها كما وحرمت من الميراث بل ذهبوا الى أكثر من ذلك في احتقار المراءة فعندما تكون في العادة الشهرية كما ذكر (الشيخ المرحوم الوائلي) في احدى محاضراته كانت تعزل في مكان اخر خارج الدار .... كما وانتشر زواج (الشغار) و ما يسمى بالوقت الحاضر (كصة بكصة) ونتيجة امتهان الرجال السلب والنهب فكانت العشيرة تقوم بالإغارة على عشيرة أخرى ولا تكتفي هذه العشيرة بسلب أموالهم وما يملكون بل يخطفون بناتهم ولهذا التجأ البعض منهم الى دفن الوليدة وقد اشار القران الكريم الى ذلك فقال في محكم كتابه ﴿وَإِذَا المَوْودَةُ سُئِلَت * بِأَيِّ ذَنبٍ قتِلَت﴾ و سبب قتل البنات هو الغزو والنهب وحتى لا تخطف البنت عمدوا الى قتل بناتهم ... وقد وصف القران الكريم حال الرجل الذي يرزق بالبنت

بقوله تعالى ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

من الجدير بالذكر ان هناك حالة سبق ان اشرنا اليها في معرض حديثنا عن تاريخ القضاء ان اشرنا الى دور حذام بنت الريان المعروفة في القضاء بأنها كانت تتولى التحكيم وذلك قبل ظهور الإسلام وفي عصر الجاهلية وهذه هي الحالة الوحيدة حسب علمي التي تولت فيها التحكيم هذا هو حالها قبل الاسلام وعند بزوغ فجر الاسلام انقلبت المعادلة راسا على عقب فأصبحت المرأة لها كيانها المستقل واصبحت تساوي الرجل في الحقوق وفي الالتزامات واعطي حقها في الميراث ... بل واعطي الميراث للجنين واصبحت حقوقها في النفقة بأنواعها (الاكل، الملبس. المسكن) ونص القران الكريم على مساواتها للرجل بقوله تعالى ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ وقوله تعالى ﴿أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامل مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى﴾ وقوله تعالى ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وذكر الامام علي (ع) بقوله للمرأة ((المرأة ريحانة وليست بقهرمانة)) ان كان هذا موقف الإسلام من المرأة فهل تولت القضاء؟ ....

يقال ان اول امرأه تولت القضاء كانت في زمن الخليفة عمر بن الخطاب هي (ليلى بنت عبد الله القرشية) حيث تولت أمور الحسبة وهذه المرأة كانت تلقب بالشفاء لأنها كانت تداوي الجرحى في زمن النبي الاكرم (ص) ... وهناك امرأة تولت الولاية وهي ام المقتدر بعد وفاة زوجها فكان عمر ابنها ثلاث عشر عاما وكانت

تعين الوزراء وتقيلهم حتى انها عهدت القضاء الى رئيسة خدمها المدعوة ثمل القهرمانية او (ثومال القهرمانية) وتولت ديوان المظالم وكما بينا سابقا وهو يساوى منصب (قاضي القضاة) الا ان خلافا حصل بينها وبين ام المقتدر مما ادى الى عزلها واعتقالها ومصادرة أموالها واعتقال اصهارها واتباعها ..... هذه هي الحالة الوحيدة التي ذكرها التاريخ (بحسب اطلاعي البسيط) وتوالت التطورات حتى عصرنا الحالي واعطيت المرآة دورها المطلوب في المجتمع مثال ذلك عينت نزيهة الدليمي وزيرة للبلديات وهي اول وزيرة عراقية بل و عربية تعين كوزيرة هذا و أصبح منهن شاعرات و شخصيات اجتماعية وسياسية ونائبات في البرلمان بل ونص قانون الانتخابات على ان تكون نسبة النساء ٢٥٪ من عدد اعضاء مجلس النواب العراقي وما يسمى ب(نظام الكوتا) وحقيقة ان موقف الشريعة الإسلامية كان قديما كما بينا نص عليها في القران الكريم وفي السنة وكان ذلك سابقا في تاريخه لما قرره الغرب لهذه الحقوق والتي جاءت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام ١٩٤٨ من قبل الجمعية العامة لأمم المتحدة والذي نص في المادة الثانية منه على المساواة بين الرجال و النساء ..

كما ان معظم دساتير العالم بما فيها الدستور العراقي الحالي الصادر في عام ٢٠٠٥ نصت على هذه المساواة بين النساء والرجال:

- فقد نصت المادة ١٤ من دستور ٢٠٠٥ (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق)
- المادة ١٥ (لكل فرد الحق في الحياة والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق)

- المادة ١٢ (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة)
- كما ونصت المادة ٢٩ رابعا منه (يمنع كل اشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع)

هذا بإيجاز شديد لحياة المرأة عبر تاريخها الطويل

والسؤال الان هل يجوز للمرأة تولي القضاء؟

للإجابة على هذا السؤال فأن هناك ثلاثة اتجاهات سنعرضها تباعا

الرأي الأول: منع المرأة من تولي القضاء مطلقا وهو رأي الجمهور (المالكية، الحنابلة والشافعية) والذين اجمعوا على ان لا تولى المرأة القضاء ومن ولاها فهو أثم وواجبو ان يكون القاضي من الذكور وذكرو الأسباب التي تؤيد رأيهم هذا وهي:

١- ان طبيعة المرأة العاطفية بوصفها مصدرا للأمومة يمنعها من تقرير العقوبة القاسية ... كما ان البعض منهن لا تستطيع رؤية الدم فمن شاهدته منهن تقع مغشيا عليها كما ان طبيعة تكوينها يمنع زجرها لظالم ولا تستطيع احقاق الحق

٢- اللّه تعالى قد خص القضاء بالأنبياء والاوصياء ولم يرد لهن ذكرا

٣- الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض وبما أنفقوا من اموالهم

٤- قوله تعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾

٥- ان الله امر النساء بالقرار في بيوتهن ﴿وقرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَتبَرَّجْنَ تبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ وقوله تعالى ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾

٦- في السيرة النبوية الشريفة فقد روي عنه ص (القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ) فأن الرسول قد خص الرجال بتولي القضاء دون النساء. وقوله ص (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) - ويعد القضاء نوعا من الولاية ولم يول النبي في زمانه اية امراه للقضاء

٧- وقولهم ان المرآة عورة يمنع من توليها القضاء وان انشغالهن عن بيوتهن يؤدي الى انهيار العائلة.

هذا مجمل ما اورده أصحاب هذا الراي اما الازهر فقد اخذ بهذا الراي واضاف له سببا اخر الى ما ذكر اعلاه ان القاضي مطالب بالحضور في محافل الرجال والاختلاط بالحضور والشهود وقد يحتاج ذلك الى الخلوة بهم وان الشرع منعها من الاختلاط بالرجال صيانة لشرفها

هذه مجمل اراء أصحاب الرأي الأول

اما اصحاب الراي الثاني: والذين يرون جواز تعيينها في القضاء فقد قالوا ان النصوص لم تذكر المنع صراحة مطلقا وهذا راي ما قال به ابو حنيفة ....

اما الرأي الثالث يقول اصحاب هذا الراي ان ابو حنيفة لم يقل بالجواز مطلقا بل انه استثنى من ذلك بان يجوز ان تكون في هذا المنصب في حالة واحدة بان يجوز لها ذلك فيما يجوز لها الشهادة فيه .... وهذا هو ما تستطيع المرآة مشاهدته من المرآة ولا يجوز ذلك للرجل كالحيض او غير ذلك من الأمور التي تخص النساء.

والسؤال الان ما رأي الشيعة بهذا الخصوص؟

فهم لم يجيزوا تولي المرآة القضاء مستندين في ذلك الى ما يأتي:

١. بقوله تعالى ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافرون﴾ وبذلك فان القضاء من مهام انبياء بني إسرائيل وانتقل ذلك الى الاحبار. وقوله تعالى ﴿أَنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الناس بِمَا أَرَاكَ اللّه وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾

٢. ما قاله الامام علي (ع) لشريح القاضي ((يا شريح لقد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي ....))

٣. وصية الامام علي لولده الحسن ((لا تملك المرأة من امرها ما جاوز نفسها فان المرآة ريحانه وليست كهرمانة ...))

٤. عن الامام الباقر قوله (ع) ((لا تولى المرآة القضاء ولا الأمارة..))

اما السيد السيستاني فقد استفتي بهذا الشأن فقال:

((يجوز للمرآه تولي وظيفة عضو الادعاء العام كونها تعمل على حماية حقوق الناس ودفع الضرر عنهم من تصحيح الاوامر الأخرى)) ...

اما عن توليها القضاء فأنه لم يجز توليها القضاء

اما في قانون المعهد القضائي فقد اجاز لها التقديم الى المعهد القضائي وساوى بينها وبين الرجل... كما بينا ان الدستور لم يمنعها عن تولي القضاء... في الحياة العملية فان المرأة تتولى القضاء في محاكم الأحوال الشخصية ورئاسة محكمة الاحداث والجنح ودعاوي البداءة كما انها تقوم بواجبات عضو الادعاء العام

هذه خلاصة البحث عن تولي المرأة القضاء

الفصل الخامس

الصفات الواجب توافرها في القاضي

- الفرع الأول / الصفات الواجب توافرها في القاضي
- الفرع الثاني /الصفات الواجب توافرها فيمن يقدم طلب الانتساب الى المعهد القضائي
- الفرع الثالث / أصناف القضاة

الفصل الخامس / الصفات الواجب توفرها في القاضي

سنتكلم في هذا الفصل عن الصفات الواجب توافرها في القاضي كما وسنتكلم عن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل في المعهد القضائي وما اصناف القضاة في العراق

الفرع الأول / الصفات الواجب توفرها في القاضي

١. الاستقلال

نصت المادة ١٩ / اولا من الدستور (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون)

وهذا ما جاء أيضا في المادة الثانية / اولا من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ ((القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون))

واستقلالية القضاء تعني: بان القاضي يمارس عمله القضائي من دون اي تأثير سواء من رؤسائه او من زملائه في العمل او من اشخاص اخرين لهم نفوذ اجتماعي او سياسي او من قبل افراد عائلته

٢. النزاهة

النزاهة مطلوبة لكل قاضٍ وعضو ادعاء عام والا فان العدالة لن تستقيم مع الرشوة وعدم النزاهة او مع الفساد الاداري والمالي، والنزاهة بمفهومها الواسع تعني بيض اليد وتعني عفة النفس كما وتلزم القاضي او عضو الادعاء العام الابتعاد عن كل

ما يولد الشبه والشك، وفي هذا يقول الرسول الاكرم (ص) ((رحم اللّه امرئً ابعد الشبه والشك عن نفسه)) وقول الامام علي(ع) في عهده الى مالك الاشتر فقد اوصاه عندما يريد ان يعين قاضيا بقوله ((.... ولا تشرف نفسه على طمع ...)) وقوله (ع) أيضا ((ولا يستميله اغراء وأولئك قليل وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته الى الناس ...))

وقيل أيضا ((القضاء معيار العدالة والقاضي يخطئ ولكنه لا يظلم)) لذا فان من اهم سمات القاضي النزاهة والاستقامة على هذا فان فقد القضاء هذه الصفات فقد كل شيء.. فعلى القاضي ان يكون قدوة في سلوكه الاجتماعي والوظيفي وعلى هذا فقد نصت المادة / ٧ / أولا من قانون التنظيم القضائي ((المحافظة على كرامه القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته)) وجاء في الفقرة ثالثا من هذه المادة أيضا ((عدم مزاوله التجارة او اي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء كما ويتوجب على القاضي عدم شراء اي مال متنازع عليه امام القضاء او دوائر التنفيذ باسمه او باسم أحد افراد عائلته))

٣. ملكة الاجتهاد والذكاء

لقد جاء في المادة /١ من قانون الاحوال الشخصية على ما يأتي:

١) تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها هذه النصوص في لفظها او في فحواها

٢) إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون

٣) تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية

كما ونصت المادة / ١ من القانون المدني على ما يأتي:

١. تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.
٢. فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.
٣. وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.

إذن القاضي المدني ملزم بإيجاد حل لأي نزاع حاصل امامه وملزم بالاجتهاد وإيجاد الحل وفق ما بينته هاتين المادتين وهذا لا يتحقق ان كان القاضي لا يملك ملكة الاجتهاد او لم يكن له القدر الكافي من الذكاء

٤. القدر الكافي من الثقافة القانونية

وهذا يتحقق من متابعة القاضي وعضو الادعاء العام لقرارات محكمة التمييز والمحاكم الاخرى وان يتتبع صدور القوانين ويقوم بدراستها والحقيقة ان القانون اشترط على القاضي وعضو الادعاء العام بتقديم بحث الى مجلس القضاء لكي يحصل على الترقية وهذا الشرط يجعله قادرا على المتابعة والاطلاع على اراء الفقهاء التي سيستشهد بها في بحثه هذا بآرائهم وبقرارات محكمة التمييز او قرارات محاكم الاستئناف كما ويستشهد بأراء الفقهاء كل حسب اختصاصه

٥. ومن صفاته أيضا ان يصدر قراراته وهو بحالة نفسية حسنة وهذه الصفة جاءت في قول الرسول الكريم ما معناه ان لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان

٦. ان يكون شجاعا في اصداره لقراره ولا يخشى الا اللّه سبحانه وتعالى

٧. ان يكون واسع الصدر وصبورا لا تزعجه ولا تؤثر عليه سلوك أحد الخصوم اثناء المرافعة

٨. الاعتناء بهندامه سواء كان ذلك اثناء الدوام الرسمي او خارج الدوام الرسمي فذلك يؤدي الى فرض هيبته ووقاره على الاخرين

٩. ان يكون ذا خلق عال وهذه صفة من صفات الرسول الاكرم وقد شهد البارئ بذلك بقوله تعالى ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ وقوله تعالى ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ .....﴾.

١٠. أ / الابتعاد عن الولائم لان ذلك سيؤثر على عمله الوظيفي وفي هذا يقول الامام علي عليه السلام لما سمع بان واليه على البصرة كان مدعوا الى وليمه فكتب اليه ((أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة، فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو. وغنيهم مدعو....))

ب/ ابتعاد القاضي عن تناول الاكل في المطاعم او ارتياد المقاهي ..... وفي صدر الاسلام الاول كان أحد القضاة يتناول طعامه بعيدا عن اعين الناس حتى ان البعض بالغ في هذا فقد كان يتناول طعامه بعيدا عن افراد عائلته بل وحتى عن اعين زوجته وارى ان هذا الشرط واجبا على القاضي حذرا من اذى الاخرين

١١. الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي وعدم نشر قراراته على هذه الصفحات لكي لا يكون عرضه للنقد

١٢. الهبه او الهدية: هل يجوز للقاضي او عضو الادعاء العام تلقى اي هدية او هبه من المواطنين او من جهة اجنبيه؟

تتشابه المعاني للهدية والهبة والصدقة ففي كل واحدة من هذه الثلاثة معنى واحد هو تمليك شخص لأخر مالا من دون عوض ..... بينما ذهب اخرون الى إعطاء

لكل واحدة من هذه المفردات معنى ولا نريد الخوض في هذه الآراء. ولكن السؤال الواجب الإجابة عليه هل يجوز تلقي الهدية او الهبة؟

الحقيقة ان البعض يعمد الى تقديم مالا معينا الى القاضي او الموظف ويسبغ القول عليها بأنها هدية ..... فهل يجوز للقاضي او الموظف قبول هذه الهدية؟ فما موقف الشريعة الغراء وما موقف التشريع العراقي من هذا التصرف؟

اجابت القوانين بما يأتي:

١. التشريع رقم ١ لسنة ١٩٦١ ((إذا كانت قيمة الهدية بسيطة فان المسؤول او الموظف يبلغ عنها وعندها يمكنه الاحتفاظ بها وبخلاف ذلك تصادر من قبل ادارة الوزارة التي يعمل فيها المسؤول او الموظف))
٢. قرار مجلس قياده الثورة ١٩٠ لسنة ١٩٩٤ الاخبار عن اي هدية من جهة اجنبية يتلقاها مسؤول او موظف مكلف بخدمة عامة من جهة غير عراقية وباي كيفية كانت، الاخبار عن هذه الهدية بغض النظر عن قيمتها وذلك من بعد (١٥ خمسة عشر يوما) من تاريخ تسلمه اياها إذا كان داخل العراق و (٣٠ ثلاثون يوما) إذا كان خارج العراق
٣. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١

المادة ٥ /١١ منه يحظر على الموظف ما يأتي (الاقتراض او قبول المكافأة او هدية او منفعة من المراجعين او المتعاونين او المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة

٤. قانون الأوسمة والهدايا الأجنبية رقم ٢٢ لسنة ١٩٦١ المادة ١/٨

١. على كل موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية وعضو في المجالس الرسمية او المصالح المؤسسة بقوانين خاصة تقدم له منحة او هدية من اي جهة اجنبيه بصفته الرسمية من غير وزاره الداخلية بواسطة مرجعه المختص للحصول على الاذن بقبول المنحة او الهدية

٢. كل عراقي قدمت له منحة او هدية من حكومة اجنبية ان يحصل على الاذن بقبول هذه المنحة من وزير الداخلية

اذن هذه هي القواعد الواجب اتباعها عند حصول الهدية من أي شخص او دولة اجنبية وبخلاف ذلك تجري مسائلة القاضي او عضو الادعاء العام عن قبول الهدية

هذه اهم الصفات التي يجب ان يتحلى بها القاضي وهي ما اتفق عليها فقهاء الدين والقانون وما جاء في بعض المبادئ المقررة من قبل الامم المتحدة فيما يخص سلوك القاضي

الفرع الثاني / الصفات الواجب توافرها فيمن يقدم طلب

الانتساب الى المعهد القضائي

في الوقت الحاضر وما اوجبه القانون العراقي نصت المادة/ ٧ من قانون المعهد القضائي على ان يكون: -

١) عراقي الجنسية من ابوين عراقيين بالولادة وهذا ما أكدته المادة ٣٦ من قانون التنظيم القضائي

٢) ان لا يكون محكوما بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف

٣) ان لا يكون قد حُكم على أحد ابويه او أحد ابنائه بجريمه مخلة بالشرف

٤) ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة

٥) الجدارة البدنية

٦) مؤمنا بالله .... وبهذا فان القانون لم يشترط فيمن يرشح للمعهد ان يكون مسلما بل اكتفى ان يكون مؤمنا بالله

٧) ان يكون قد مارس مهنة المحاماة لثلاث سنوات وان لا يوجد خلل في مرافعاته وهذه المدة هي ذات المدة بالنسبة للموظف

٨) الا يزيد عمره عند القبول الأربعين سنة

٩) خريج كليه القانون

١٠) ان يكون متزوج

١١) ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد القضائي

اما قانون التنظيم القضائي فقد أورد نصوصا وشروطا اضافية ومنها: -

١) المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته

٢) المحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها اثناء النظر في القضية سواء كانت اثناء الخدمة او بعد احالته على التقاعد

٣) عدم مزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق مع وظيفته كقاضٍ

٤) السكن في محل الإقامة

٥) ارتداء الكسوة

٦) ان لا يشترك في اية هيئة قضائية تربطه بأحد اعضائها علاقة مصاهرة او قرابة لحد الدرجة الرابعة ولا يجوز ان ينظر القاضي طعنا في حكم اصدره قاضي اخر تربطه مع اخر العلاقة المذكورة

كما اضافت المادة ٣٦ /ثالثا/١ من قانون التنظيم القضائي يجوز تعيين المحامي او الموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القضاء بمرسوم جمهوري إذا أمضي مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة او العمل في المحاكم ولم يتجاوز عمره ٥٠ سنة وتحتسب مده المحاماة او العمل القضائي وذلك استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي

كما ونصت المادة /٣ من قانون امتيازات المحققين القضائيين رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٢ بان لمجلس القضاء تعيين ٥ ٪ من المحققين القضائيين وامضوا مدة عشر سنوات بعد اجتيازهم الدورة في المعهد القضائي

الفرع الثالث / اصناف القضاة

للقضاء اربعة اصناف والترقية من صنف الى اخر تكون بعد اكمال القاضي خمس سنوات في صنفه و يشترط للترقية ان يقدم بحثا في موضوع من مواضيع القوانين بعد ان يؤيد رئيس محكمة التمييز ورئيس هيأة الاشراف ورئيس الاستئناف حسن الاداء والكفاءة وعدد القرارات المصدقة وتقارير من المجلس القضاء الاعلى تؤيد كفاءته ومن ثم بعد التصويت عليه من قبل مجلس القضاء يتم ترقيته وللمجلس ان يؤجل ترقيته إذا وجد انه غير مؤهل للترقية وتكون هذه الفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على السنة و يجوز انهاء خدمته إذا اجل ترفيعه لأكثر من مرتين متتاليتين

الفصل السادس

كيف تقيم الدعوى

- **الفرع الأول –الدعوى المدنية**

– المبحث الأول / نماذج لعريضة الدعوى لمحكمة البداءة ونموذج المحكمة الافتراضية

– المبحث الثاني / نماذج لعريضة الدعوى لمحكمة الأحوال الشخصية ونموذج المحكمة الافتراضية عن دعوى نفقة لمحكمة الأحوال الشخصية

– المبحث الثالث / القسام

- **الفرع الثاني – الدعوى الجزائية**

– المبحث الأول / تحريك الدعوى الجزائية

– المبحث الثاني/ إجراءات المحاكمة ونموذج دعوى جزائية

الفصل السادس / كيف تقيم الدعوى

بينا في المحاضرات السابقة ان الدعاوى تقسم على قسمين رئيسين: - الدعوى المدنية والدعوى الجزائية ومن المعلوم ان الدعاوى المدنية ينظم إجراءاتها قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ اما الدعاوى الجزائية فان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ هو الذي ينظم اجراءات الدعاوى الجزائية وعلى هذا فأن هذا البحث ينقسم الى فرعين ..... اجراءات المرافعات المدنية في الفرع الأول وفي الفرع الثاني الاجراءات القانونية الخاصة بكيفية اقامة الدعوى الجزائية

الفرع الاول / الدعاوى المدنية

لغرض اقامة الدعوى المدنية يجب اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل وهذا القانون يعتبر هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة (المادة ١/ من هذا القانون)[١] ولغرض المطالبة بالحقوق المدنية الناشئة عن القانون المدني او القوانين الاخرى يكون عن طريق اقامة الدعوى امام المحاكم المدنية والتي سبق ان شرحنا وعددنا اسماءها ودرجاتها وان كانت الدعوى هي الطريق الوحيد للمطالبة بالحق فما هذه الدعوى؟ ما شروط اقامتها؟ وهذا ما سنبينه بما يأتي:

---

(١) المادة ١/ : يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والإجراءات اذا لم يكن غيها نص يتعارض معه صراحة

تعريف الدعوى: عرفتها المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية بانها: -

(طلب شخص من اخر حقه امام القضاء) وبذلك فان للدعوى اركان وهي: -

١- طلب ٢ - شخص ٣ - من اخر ٤ - حقه ٥ - امام القضاء

ولكل من هذه الاركان قواعد واحكام يجب مراعاتها وفقا لما يأتي: -

١) **الطلب:** وهو ما يسمى بعريضة الدعوى او ما يسمى ايضا باستدعاء الدعوى واشترط القانون ان يذكر في هذه العريضة البيانات الاتية:

اسم المحكمة التي ستقام امامها هذه الدعوى (محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية) كما ويجب ان يذكر في نهاية عريضة الدعوى تاريخ اقامة الدعوى كأن يقال (السيد قاضي محكمة بداءه الديوانية المحترم او السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الديوانية المحترم)

٢) **شخص** هذا الشخص (مقدم الطلب) يسميه القانون (بالمدعي) وهذا المدعي الذي يجب ان يذكر في بداية الدعوى اسمه الثلاثي واللقب والمهنة

فيقال المدعي محمد كاظم حسين الديواني - يسكن الديوانية العروبة الأولى - رقم الدار ..... ان المواد ٣و٣/٤٦ من قانون المرافعات المدنية ذكرت الشروط الواجب توفرها في المدعي

٣) **من اخر:** وهو ما سماه القانون بالمدعى عليه الذي يجب ان يذكر اسمه الثلاثي ولقبه ومهنته ومحل اقامته

يقال له: -

المدعى عليه: امين ناصر حسين السماوي - موظف - يسكن السماوة -وان المواد ٣ و٤ و٥ و٣٦ / ٣ من قانون المرافعات المدني ذكرت الاحكام الخاصة بالمدعى عليه والشروط الواجب توافرها فيه

٤) **الحق: ما هو الحق .... هناك تعريفات متعددة لهذه الكلمة الا ان التعريف الاتي هو الاكثر شيوعا فان الحق هو (مصلحة مادية او ادبية يحميها القانون) والقانون الذي يحمي الحق هو ليس قانونا واحدا بل قوانين متعددة منها القانون المدني وقانون الاحوال الشخصية وغيرها**

والحق هذا يسمى بالمدعى به او موضوع الدعوى والمواد التي تكلمت عنه هي المادة ٤٦ /٥-٦-٧ والمادة ٤٧ وهي الشروط الواجب ذكرها في عريضة الدعوى وهي:

١. **بيان موضوع الدعوى ان كان مالا منقولا او عقارا**
٢. **ادلة الدعوى**
٣. **طلبات المدعي**
٤. **توقيع المدعي او توقيع وكيله العام او الخاص**
٥. **تاريخ اقامة الدعوى**
٦. **عندما يكون المدعى عليهم أكثر من واحد فيجب ان تتعدد صور الدعوى بعددهم**

سنتناول نماذج لعريضة الدعوى محكمة البداءة ونموذج للمحكمة الافتراضية وذلك في المبحث الأول

وسنتناول في المبحث الثاني نماذج عن عريضة الدعوى لدعاوي محكمة الأحوال الشخصية ونموذج للمحكمة الافتراضية عن دعوى نفقة لمحكمة الأحوال الشخصية

المبحث الأول / نموذج للدعاوى المقدمة الى محكمة البداءة

(نموذج اقامة الدعوى دعوه تمليك الدار استنادا الى قرار مجلس قياده الثورة المرقم 1198 في 2-11-1977)

بسم اللّه الرحمن الرحيم

السيد قاضي محكمة البداءة في الديوانية المحترم

المدعي: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

المدعى عليهم: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

جهة الدعوى:

اشتريت الدار المرقمة ـــــ محلة ـــــ بمبلغ ( ) بموجب ورقة البيع الخارجي المؤرخة ( ) ورغم سكني في هذه الدار وانشاء منشأت اخرى فيها الا ان المدعى عليه امتنع عن نقل ملكيتها لي ورغم الانذار الموجه اليه المرقم ـــــ والمؤرخ ـــــ الصادر من كاتب عدل ( ) لذا اطلب دعوته للمرافعة والحكم بتمليكي هذه الدار والاشعار الى مديرية التسجيل العقاري بذلك استنادا الى احكام قرار مجلس قياده الثورة المرقم 1198 في 2-11-1977 البند اولا الفقرة /ب وتحميله كافه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولكم الشكر والتقدير

الانذار المرقم في الصادر من كاتب عدل سائر البينات القانونية

الاسباب الثبوتية

- عقد بيع المؤرخ في ( )
- سائر البيانات القانونية

توقيع المدعي

المدعي: الاسم الثلاثي

التاريخ

(نموذج اقامة الدعوى دعوى منع معارضة)

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد قاضي محكمة البداءة في الديوانية المحترم

المدعي: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

المدعى عليهم: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

جهة الدعوى:

ان المدعى عليه قد سكن داري المرقمة ـــــ من دون اذن مني ورغم مطالبتي له بتخلية هذه الدار ورغم الانذار المرقم ـــــ والمؤرخ ـــــ الصادر من كاتب عدل ـــــ فانه امتنع عن تخليتها لذا اطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بمنع معارضته لي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولكم الشكر والاحترام

الاسباب الثبوتية

- سند الدار
- سائر البيانات القانونية

توقيع المدعي

المدعي: الاسم الثلاثي

التاريخ

(نموذج اقامة الدعوى المطالبة باجر المثل للأرض الزراعية)

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد قاضي محكمة البداءة في الديوانية المحترم

المدعي: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

المدعى عليهم: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

جهة الدعوى:

ان المدعى عليه هو شريكي في الارض الزراعية القطعة المرقمة ـــــ مقاطعة ـــــ واقعة في ـــــ وانه يستغل هذه القطعة ورغم مطالبتي له بتسليمي وارداتها و رغم اني وجهت له الانذار المرقم ـــــ والمؤرخ في ـــــ الموجه اليه بوساطة كاتب العدل ـــــ الا انه ممتنع عن تسليمها لذا اطلب دعوته للمرافعة والحكم باجر المثل للفترة من ( ) ولغاية ( ) واقدره بمبلغ ـــــ كما واحتفظ بحقي في الزيادة في حال تقديره اكثر من ذلك من قبل المحكمة الموقرة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة واقدم الشكر والاحترام

الاسباب الثبوتية

- سند القطعة أعلاه
- الانذار
- سائر البيانات الشخصية

توقيع المدعي

المدعي: الاسم الثلاثي

التاريخ

(طلب رفع الحجز الاحتياطي ان لم يقم طالب الحجز بإقامة الدعوى خلال المدة القانونية البالغة ثمانية أيام)

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد قاضي محكمة البداءة المحترم

سبق لمحكمتكم المحترمة ان اصدرت قرارها المؤرخ في ـــــــ القاضي بوضع الحجز على سيارتي المرقمة ـــــــ ونظرا لعدم اقامة طالب الحجز دعواه ضمن المدة القانونية، فاطلب رفع هذا الحجز والاشعار الى مديرية المرور لرفع هذا القيد من سجلاتها وتسليمي السيارة ولكم خالص الشكر والتقدير ...

طالب رفع الحجز

اسمه

التاريخ

(دعوى المطالبة بالدين مع طلب وضع الحجز الاحتياطي)

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد قاضي محكمة البداءة في الديوانية المحترم

المدعي: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن وكيله المحامي ـــــــ

المدعى عليهم: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

جهة الدعوى:

لموكلي بذمة المدعى عليه (أعلاه) مبلغ قدره ـــــــ بموجب (السند او ورقة) الصك المرقم ـــــــ المؤرخ في ـــــــ ولامتناعه عن التسديد اطلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بهذا المبلغ وتحميله كافه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كما اطلب ايقاع حجز على امواله المنقولة و على ارضه الزراعية رقم القطعة ـــــــ مقاطعة ـــــــ الواقعة في ناحية ـــــــ وطيا الكفالة الحجزية بنسبه 10٪ المصدقة من كاتب عدل ـــــــ بالعدد ـــــــ و بتاريخ ـــــــ واقدم الشكر والتقدير

الاسباب الثبوتية

- صك أعلاه او ورقة دين مع الاستشهاد
- الكفالة الحجزية
- سائر البيانات القانونية

توقيع المدعي

المدعي: الاسم الثلاثي

التاريخ

(طلب ايقاع الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى)

طالب الحجز: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن وكيله المحامي ـــــــ

المطلوب الحجز ضده: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

جهة الحجز:

لموكلي بذمته المطلوب الحجز ضده مبلغا قدره (مائتي مليون دينار) بموجب سند كمبياله او صك المرقم ـــــــ والمؤرخ ـــــــ الصادر من مصرف الرافدين بمبلغ ـــــــ وعند مراجعتي للمصرف تبين ان لا رصيد لديه لذا اطلب من المحكمة إيقاع الحجز الاحتياطي على السيارة المرقمة بغداد موديل ـــــــ لونها ـــــــ وسأقيم الدعوى لأثبات الدين ضمن المدة القانونية وارفق طيا الكفالة الحجزية بمبلغ عشرين مليون المصدقة من كاتب العدل ـــــــ بالعدد ـــــــ والمؤرخ في ـــــــ ولسيادتكم خالص الاحترام

الاسباب الثبوتية

- صك أعلاه او ورقة دين مع الاستشهاد
- الكفالة الحجزية
- سائر البيانات القانونية

توقيع المدعي

المدعي: الاسم الثلاثي

التاريخ

(نموذج اقامة الدعوى بطلب الفرق بين البدلين)

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد قاضي محكمة البداءة في الديوانية المحترم

المدعي: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

المدعى عليهم: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

جهة الدعوى:

اتفقت مع المدعى عليه على شراء العرصة المرقمة ـــــــــ مقاطعة ـــــــــ محلة ـــــــــ البالغ مساحتها (٣٠٠ م^2) بمبلغ خمسين مليون دينار بموجب ورقة البيع المرفقة طيا وقد سلمته ثلاثون مليون دينار كجزء من ثمنها واسلمه المتبقي من الدين بعد نقل ملكيتها الا انه رغم مطالبتي المتكررة ورغم الانذار الموجه اليه تحت عدد ( ) في / / الموجه بواسطة كاتب عدل في (ـــــــــ) الا انه امتنع عن الحضور لذا اطلب من محكمتكم المحترمة دعوته للمرافعة والزامه عن حكم بما يأتي:

1- إلزامه بإعادة مبلغ ثلاثين مليون دينار التي استلمها
2- إلزامه بدفع مبلغ عشرة ملايين عن فرق البدلين استنادا الى احكام قرار مجلس قياده الثورة ١١٩٨ في ١٩٧٧/١١/٢
3- وضع الحجز الاحتياطي على قيد العقاري لهذه العرصة أعلاه وطيا الكفالة الحجزية بمبلغ 10٪ من قيمتها والاحتفاظ بحقي في الزيادة في حالة تقدير مبلغ الضرر أكثر من ذلك
4- تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولكم الشكر والتقدير

الاسباب الثبوتية

- ورقة البيع المؤرخة في
- الإنذار المرقم والمؤرخ في
- الكفالة الحجزية
- سائر البيانات

توقيع المدعي

المدعي: الاسم الثلاثي

التاريخ

نموذج للدعوى المقامة امام محكمة البداءة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

السيد قاضي محكمة بداءه الديوانية المحترم

المدعي كاظم جواد محيل الجبوري - يسكن الديوانية / حي رفعت – شغله كاسب – وكيله المحامي اياد عبد العظيم

المدعى عليهم:

١. ناصر حسين محمد
٢. محمد حسين محمد
٣. علي حسين محمد
٤. فاطمة حسين محمد
٥. صفاء حسين محمد
٦. رجاء حسين محمد
٧. حليمة ناصر كريم أصالة عن نفسها وبحسب قيمومتها عن ابنتها القاصرة رجاء حسين محمد

اضافة لتركت مورثهم حسين محمد وكيلهم المحامي علي احمد مزهر

جهة الدعوى:

لقد اشترى موكلي العرصة المرقمة ٢٠٥٢١ /م/١٨ /صدر اليوسفية مساحتها ٣٠٠ متر مربع بمبلغ ٣٠٠ مليون بموجب ورقة البيع الا انه لم يتم نقل ملكية العقار فاطلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والزامهم بإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد وتحميلهم أضافة الى التركة كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولكم الشكر والتقدير

الاسباب الثبوتية

- العقد البيع
- سائر البينات الأخرى

المدعي

كاظم جواد محايل الجبوري
وكيلهم المحامي علي احمد

رقم الدعوى

محكمة بداءه الديوانية

١٥٣٢٠ /ب/٢٠٢٠

٢٠٢٠/١٠/٩

القاضي: بهذا اليوم تشكلت المحكمة ونودي على الطرفين فحضر المحامي اياد عبد العظيم وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة العامة المرقمة ١٧٥٢٢ في ٥ /٣ / ٢٠٠٥ المصدقة من كاتب عدل الديوانية كما وحضر المحامي علي احمد مزهر وكيلا عن المدعى عليهم الاول الثاني والرابع بموجب الوكالة العامة المرقمه٧٧٥١ في ٢-٨-٢٠١٩ المصدقة من كاتب عدل الديوانية المسائي ولوحظ تبليغ بقية المدعى عليهم حسب ورقات التبليغ المربوطة في اضبارة الدعوى وبوشر بالمرافعة الحضورية والغيابية كرر وكيل المدعي ما جاء بعريضة الدعوى مبينا ان موكلي اشتري العرصة المرقمة ٢٠ ١٥٢١ م /١٨ صدر اليوسفية بمبلغ ٣٠٠ مليون دينار من موكل مورث المدعى عليهم في سنة ٢٠١٢ ومن ذلك التاريخ لم يقوم بنقل الملكية الى موكلي فأطلب الحكم وفق ما جاء بعريضة الدعوى وتحميلهم المصاريف والرسوم وابرز الورقة المؤرخة في ٣/٣٠/ ٢٠١٢ المتضمنة بيع العرصة اعلاه بالمبلغ المذكور كما وابرز الصورة السند لهذه القطعة.... اطلعت المحكمة على العقد ولاحظت المحكمة ان العقد خالي من رسم الطابع قررت المحكمة تغريم مبرزة مبلغ خمسة الاف دينار واكمال رسم الطابع كما وتبين ان العقد منظم بين وكيل مورث المدعى عليهم المدعو عبد الامير محسن وبين المدعي ربطت مع اوراق الدعوى .... ولاحظت المحكمة ان الدعوى مقامة اضافة للتركة فكلف وكيل المدعى عليهم بإبراز صورة قيد حديثة للعقار كما وكلف بإبراز القسام الشرعي للمتوفي كما وقررت ادخال عبد الامير محسن شخصا ثالثا في الدعوى كما وقررت المحكمة تكليف وكيل المدعى بأبراز الوصاية الخاصة بالقاصرة رجاء حسين محمد وإدخال مدير رعاية القاصرين شخصا ثالثا في الدعوى والاشعار الى نائب المدعي العام الى الحضور في المرافعة القادمة وللغرض المذكور أجلت الدعوى.. الى يوم ٢٠-١٠- ٢٠٢٠ وافهم علنا

وكيل المدعى عليهم　　وكيل المدعى عليه　　القاضي

٢٠٢٠/١٠/٢٠

القاضي: بهذا اليوم تشكلت محكمة بداءة الديوانية وحضر وكلاء الطرفين وبوشر بالمرافعة كالسابق لاحظت المحكمة ان الدعوى كانت مؤجلة لغرض ابراز صورة قيد حديثة لقيد العقار

وكيل المدعي: أبرز لمحكمتكم المحترمة صورة قيد العقار

القاضي: اطلعت المحكمة على صورة قيد العقار المرقم ٢٠٥٢١ م /١٨ صدر اليوسفية المساحة (٣٠٠ متر مربع) مسجلة باسم المتوفي (حسين محمد)

القاضي: سال وكيل المدعي عن القسام الشرعي

وكيل المدعي: أبرز لمحكمتكم المحترمة القسام الشرعي للمتوفى

القاضي: أبرز وكيل المدعي القسام الشرعي المرقم ٣٠٣٠ في ١٥ /٢٠١٩/٨ باسم المتوفى (حسين محمد) ومنه يتبين ان المرحوم (حسين محمد) توفى بتاريخ ١٥-٦-٢٠١٩ وأنحصر أرثه الشرعي بالمدعى عليهم كما وتبين ان من جملة الورثة القاصرة (رجاء حسين محمد) وعليه قررت تكليف وكيل المدعي بإبراز حجة الوصايا للقاصرة رجاء كما وقررت المحكمة ادخال مدير رعاية القاصرين شخصا ثالثا في الدعوى والاشعار الى السيد نائب المدعي العام بالحضور كما ولاحظت المحكمة ان المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة تبليغ المدعو (عبد الامير محسن) ولاحظت المحكمة ورود ورقة التبليغ وتبين انه مجهول الإقامة وللغرض تنفيذ قرارات المحكمة أعلاه اجلت الدعوى الى يوم ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٠.

٣٠/ ١١/ ٢٠٢٠.

القاضي: بهذا اليوم تشكلت المحكمة ونودي على الطرفين فحضر وكلاءهم كما وحضر المدعى عليها (حليمة ناصر كريم) وبوشر بالمرافعة كالسابق لاحظت المحكمة ان الدعوى كانت مؤجلة لغرض ابراز حجة الوصايا فكلف وكيل المدعي بإبرازها

وكيل المدعي: أبرز لمحكمتكم المحترمة حجة الوصاية للقاصر

القاضي: اطلعت المحكمة على حجه الوصاية المرقمة ٥٢٦٠ في ٣٠ /١٠ /٢٠٢٠ الصادرة من محكمة احوال الشخصية في الديوانية ومنها تبين ان المدعى عليها نهال قيمة على ابنتها رجاء وربطت مع اوراق القضية

وكيل المدعي: لدي بينة شخصية تثبت ان البيع قد حصل بين وكيل المتوفي وموكلي اطلب الاستماع اليها

اجاب وكيل المدعى عليهم: أطلب من المحكمة رفض طلب وكيل المدعي كونه استند في دعواه على بينة تحريرية كما ان مبلغ العقد زاد عن الحد المقرر للشهادة فاطلب رفض الطلب

وكيل المدعي: اطلب احضار المدعى عليهم شخصيا للاستماع الى اقوالهم

القاضي: ان المدعى عليهم قد تبلغوا بالحضور ولم يحضروا وحيث انه في الدعوى المدنية لا يجبر أحد على الحضور فقرر رفض الطلب

أجاب وكيل المدعي: طالما ان زوجة المرحوم قد حضرت في ساحة المحكمة فاطلب الاستماع الي اقوالها في واقعة البيع

القاضي: فنودي عليها ... فحضرت ... فسألت .... ماذا تقولين بخصوص هذه الدعوى

اجابت المدعي عليها حليمة: أني لم اسمع من زوجي انه قد باع هذا العقار

القاضي: لاحظت المحكمة ان الرسم القانوني لدخول الشخص الثالث مدير رعاية القاصرين قد دفع فقررت المحكمة احضاره فحضر وكيله (ناهض مروان) بالوكالة المرقمة ٥٦٠ في ٥ /١٠ /٢٠٠٥ بعد الاطلاع عليها أعيدت اليه

اجاب مدير القاصرين: ان عملية بيع اي عقار يجب ان تخضع للشكلية التي يتطلبها القانون وحيث ان الشكلية لم تتم فان البيع لا يصح كما ان المدعي لم يحلف يمين الاستظهار كما لم تجري المضاهاة فاطلب رد الدعوى

القاضي: ان المدعي لم يطلب التمليك وانه طلب فرق البدلين كما ان يمين الاستظهار لا يجوز تحليفها الا بعد ثبوت الحق قررت المحكمة رفض الطلب كون المادة / ٢٤ من قانون الاثبات أوجبت ان تؤدي اليمين في حالة ثبوت الحق وحيث ان الحق لم يثبت لحد الان قررت المحكمة رفض الطلب

أجاب وكيل المدعي: أطلب امهالي لغرض السؤال من موكلي عما إذا كانت لديه بينة أخرى. وانه حاضر في ساحة المحكمة فأطلب امهالي للسؤال منه.. فقرر امهاله ...وبعد فتره حضر وكيل المدعي

فأجاب وكيل المدعي بعد الاتصال بموكلي واجاب انه لا بينة اخرى لديه

القاضي: بعد ان اطلعت المحكمة على ورقة البيع وتبين ان الورقة خالية من التاريخ كما لم يذكر فيها رقم الوكالة وحيث ان المدعى عليها (حليمة ناصر كريم) انكرت علمها بالبيع كما ان وكيل المدعي عليهم هو الاخر عاجزا عن الاثبات قررت المحكمة توجيه اليمين التالية الى المدعى عليها بالصيغة التالية (اقسم بالله العظيم لا علم لي بقيام (عبد الأمير محسن) ان كان وكيلا مورثي حسين محمد وهل ان قيامه بعملية البيع قد تمت بموافقته من عدمه والله) عرضت هذه الصيغة على المدعي

اجاب وكيل المدعي : انه يرفض توجيه اليمين

اجابت المدعى عليها: انها مستعدة لأداء اليمين بالصيغة اعلاه

القاضي: قررت المحكمة توجيه ذات الصيغة من اليمين الى بقية المدعى عليهم

اجاب وكيل المدعى عليهم: ان موكليني أبدوا استعدادهم لأداء اليمين المثبتة صيغتها في محضر الجلسة اعلاه

القاضي: كرر الطرفان اقوالهما السابقة حيث لم يبقى ما يقال أعلن ختام المرافعة وافهم القرار علنا في ٣٠-١١- ٢٠٢١ وبلغ الأطراف بالقرار

المدعى عليها وكيل المدعى عليهم وكيل المدعي القاضي

محكمة بداءه الديوانية

تشكلت محكمة بداءه الديوانية من قاضيها السيد مصطفى حسين الدراجي المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي:

المدعي كاظم جواد محيل الجبوري – وكيله المحامي اياد عبد العظيم

المدعى عليهم:

١. ناصر حسين محمد ٢. محمد حسين محمد ٣. علي حسين محمد ٤. فاطمة حسين محمد ٥. صفاء حسين محمد ٦. رجاء حسين محمد ٧. حليمة ناصر كريم أصالة عن نفسها وحسب وصايتها عن ابنتها القاصرة رجاء حسين محمد وكيلهم المحامي علاء احمد مزهر

الشخص الثالث – مدير عام رعاية القاصرين - إضافة لوظيفته – وكيله الحقوقي ناهض مردان

القرار

ادعى المدعي من انه اشترى العرصة المرقمة ٢٠٥٢١ /م/ صدر اليوسفية من مورث المدعى عليهم بموجب عقد البيع الخارجي بمبلغ ٣٠ مليون دينار مستلمه نقدا ولم يتم نقل الملكية في حياة مورثهم فطلب الزام المدعى عليهم اضافة لتركه مورثهم بإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل العقد وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وللمرافعة الحضورية والعلنية بالنسبة للمدعي عليها (حليمه ناصر كريم) وغيابية بالنسبة للمدعى عليهم الاخرين و لاطلاع المحكمة على سند العقار اعلاه واطلاع المحكمة على ورقة البيع التي لم يذكر فيها تاريخ البيع كما واطلعت المحكمة على القسام الشرعي وصورة حجة الوصاية وحيث ان المدعى

عليها انكرت علمها بحصول البيع من مورثها و حيث ان المدعي لم يستطيع اثبات دعواه فقررت المحكمة إعطاء المدعى عليهم حق تحليف خصمهم اليمين بالصيغة المبينة في محضر الجلسة الا انه رفض تحليف خصمه اليمين فيما يعتبر خاسرا لدعواه كما ان الوكالة التي اطلعت عليها المحكمة لم تخول الوكيل حق الاقرار على نحو ما اشترطته المادة ٥٢ / ٢ مرافعات تقرر رد دعوى المدعي وتحميله رسوم والمصاريف واتعاب المحاماة حكما حضوريا بالنسبة لمديرية رعاية القاصرين وصدر القرار حضوريا بالنسبة للمدعى عليها حليمة ناصر كريم وغيابيا بالنسبة للمدعى عليهم قرارا قابلا للتمييز وافهم علنا

القاضي

مصطفى حسين الدراجي

المبحث الثاني / نماذج للدعاوى المقدمة الى محكمة الأحوال الشخصية

(نموذج لدعوى التفريق)

بسم اللّه الرحمن الرحيم

السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الديوانية المحترم

المدعي: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

المدعى عليه: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

جهة الدعوى:

ان المدعى عليه زوجي الداخل بي شرعا بموجب عقد الزواج المرقم ـــــــــ والمؤرخ في ـــــــــــ وحيث قد مضي مده ثلاث سنوات على زواجي منه ولم تحصل ولادة لأي طفل ونظرا لعدم الانجاب اطلب دعوته للمرافعة واصدار الحكم بالتفريق بينه وبيني وتحميله الرسوم والمصاريف وأقدم الشكر والتقدير

المرفقات

- عقد الزواج
- سائر البيانات

المدعية

التاريخ / /

(نموذج لدعوى طلب التفريق للضرر)

بسم اللّه الرحمن الرحيم

السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ـــــــــــــ المحترم

المدعي: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

المدعى عليه: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

جهة الدعوى:

ان المدعى عليه زوجي الداخل بي شرعا بموجب عقد الزواج المرقم ـــــــــ والمؤرخ في ـــــــــــــ الصادر من محكمتكم المحترمة ونظرا لقيامه بضربي ضربا مبرحا الثابت بموجب التقارير الطبية المرفقة مع الدعوى المقامة من قبلي في مركز شرطة ـــــــــ لذا اطلب دعوة المدعى عليه والحكم بالتفريق بينه وبيني وتحميله الرسوم والمصاريف والحكم لي بالمهر المؤجل الثابت بالعقد اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأقدم الشكر والتقدير

المرفقات

- عقد الزواج
- صورة التقارير الطبية
- سائر البيانات القانونية

المدعية

التاريخ / /

(صورة لعريضة دعوى طلب تصديق الزواج الخارجي)

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ـــــــــــــ المحترم

المدعي: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

المدعى عليه: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

جهة الدعوى:

ان المدعى عليه هو زوجي الداخل بي وقد تزوجني بموجب عقد خارجي ولي منه اولادي ـــــــــــــ و ـــــــــــــ و ـــــــــــــ لذا اطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بثبوت عقد الزواج الواقع بتاريخ ـــــــــــــ على المهر المؤجل مقداره ـــــــــــــ و معجله ـــــــــــــ يستحق بعد مرور اثنى عشرة سنة وتحميله الرسوم والمصاريف واقدم الشكر والتقدير

المرفقات

- سائر البيانات القانونية

المدعية

الاسم الثلاثي واللقب

التاريخ / /

(نموذج لعريضة الدعوى للمطالبة بالنفقة الماضية والمستمرة وطلب نفقة مؤقتة)

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ـــــــــــــ المحترم

المدعي: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

المدعى عليه: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

جهة الدعوى:

ان المدعى عليه زوجي الداخل بي شرعا وقانونا ولي منه خمسة أولاد وهم: -

١. ـــــــــــــ تولد عام ـــــــــــــ ٢. ـــــــــــــ تولد عام ـــــــــــــ ٣. ـــــــــــــ تولد عام ـــــــــــــ ٤. ـــــــــــــ تولد عام ـــــــــــــ ٥. ـــــــــــــ تولد عام ـــــــــــــ وذلك بموجب عقد الزواج المرقم ـــــــــــــ والمؤرخ في ـــــــــــــ الصادر من محكمتكم المحترمة ونظرا لعدم الانفاق علي وعلى اولادي أعلاه اطلب دعوته للمرافعة والحكم لي بما يأتي:

1. نفقة ماضية للفترة من تاريخ الترك في ـــــــــــــ ولغاية تاريخ اقامة الدعوى
2. نفقة مستمرة من تاريخ اقامة الدعوى
3. اطلب فرض نفقة مؤقتة لي ولأولادي
4. تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وأقدم خالص الشكر والاحترام

المرفقات

- عقد الزواج
- سائر البيانات القانونية

المدعية

الاسم الثلاثي واللقب

التاريخ / /

(نموذج لدعوى للمطالبة بمطاوعة الزوجة)

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ـــــــــــــ المحترم

المدعي: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

المدعى عليها: الاسم الثلاثي واللقب - المهنة - السكن

جهة الدعوى:

ان المدعى عليها زوجتي الداخل بها شرعا بموجب عقد الزواج المرقم ـــــــــ والمؤرخ في ـــــــــــــ الصادر من محكمتكم المحترمة ونظرا لتركها دار الزوجية من دون سبب ورغم الحاحي عليها بالعودة الى دار الزوجية الا انها لم تستجب لي لذا اطلب دعوتها للمرافعة والحكم عليها بالمطاوعة وتحميلها الرسوم والمصاريف ولكم الشكر والتقدير

المرفقات

- عقد الزواج
- سائر البيانات الثبوتية

المدعي

الاسم الثلاثي واللقب

التاريخ / /

(دعوى طلب نفقة ونموذج للمرافعة فيها)

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الديوانية المحترم

المدعية – بشرى احمد محمد تسكن الديوانية – السنية – ربة بيت – وكيلها المحامي الاء كاظم بالوكالة الخاصة المصدقة من قبل محكمتكم المحترمة المؤرخة في 2021/11/20

المدعى عليه: حسين محمد ناصر – يسكن الديوانية – ناحية السنية المهنة –مزارع

جهة الدعوى:

ان المدعى عليه هو زوجي الداخل بي شرعا وقانونا بموجب عقد الزواج المرقم 11315 في 2018/11/13 ولي منه ثلاثة أولاد: محمد تولد 2010. ابتهال – تولد 2012 وعلى تولد -2014 وانه لم ينفق عليّ ولا على اولادي منذ سنة 2015 ولحد الان اطلب دعوته للمرافعة والحكم بالنفقة المستمرة والنفقة الماضية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولمحكمتكم الموقرة خالص الاحترام والتقدير

المرفقات

- نسخة من عقد الزواج
- وسائر البيانات القانونية

المدعية

بشرى احمد محمد

وكيلها المحامي ناظم محسن

2021/ 11 /20

رقم الدعوى

٦٨٩/ش/٢٠١٧

٢٠١٧/١١/١٧

محكمة الأحوال الشخصية

في الديوانية

القاضي: بهذا اليوم تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الديوانية من قاضيها نور الدين محمد ونودي على الطرفين فحضرت المحامية الاء كاظم وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة الخاصة المصدقة من قبل هذه المحكمة ربطت مع أوراق القضية كما وحضر المحامي صادق كاظم وكيلا عن المدعى عليه بالوكالة العامة المرقمة ٢٠١٧/١٠٩١٢ المصدقة من كاتب عدل الديوانية المخول فيها الإقرار وتحليف اليمين وردها. بعد ملاحظتها اعيدت اليه وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية وسألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأجابت:

وكيلة المدعية: اكرر ما جاء بعريضة الدعوى وأوضح بأن المدعى عليه هو زوج موكلتي الداخل بها شرعا وقانونا بموجب عقد الزواج المربوط مع أوراق الدعوى ولها منه ثلاث أولاد (محمد تولد ٢٠١٠، وابتهال تولد٢٠١٢ ،وعلى تولد ٢٠١٤) وأبرز للمحكمة المحترمة هويات الأحوال المدنية الخاصة بهم وحيث ان المدعى عليه قد تركها وأولادها دون نفقة منذ عام ٢٠١٥ ولغاية تاريخ إقامة الدعوى فأطلب الحكم عليه بالنفقة المستمرة ونفقة ماضية وتحميله المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة

القاضي: اطلعت المحكمة على عقد الزواج كما واطلعت على صورة هوية الأحوال المدنية لكل طفل وربطت مع أوراق الدعوى وسألت وكيلة المدعية عن تاريخ الترك وفي أي يوم واي شهر من عام 2015

وكيلة المدعية: اجابت ٢٠١٥/٥/٣٠

القاضي: سئل وكيل المدعى عليه عما جاء بعريضة الدعوى فأجاب:

وكيل المدعى عليه: نعم ان المدعية هي زوجة موكلي الداخل بها شرعا وقانونا وله منها أولاده الذين ذكرتهم المدعية واني اطلب رد دعوى المدعية كون موكلي قد اوصلها الى دار أهلها لغرض زيارتهم بمناسبة العيد وبعد انتهاء فترة العيد ذهب الى أهلها لغرض العودة الى دار الزوجية الا انها ووالدها رفضا عودتها الى دار الزوجية كما وابين ان موكلي يسكن غرفة واحدة هو وزوجته في دار والده وانه لا يملك دارا مستقلة ويعمل فلاحا في ارض زراعية تعود الى أحد أقارب موكلي

وكيلة المدعية: سيدي ان الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وعلى أولادها وعدم تركهم دون نفقة.. وان لدي بينة شخصية حاضرة في ساحة المحكمة اطلب الاستماع إليها وهم كلا من والدها وشقيقها وخالها تثبت مقدرة المدعى عليه على دفع النفقة

القاضي: ينادي على الشاهد الأول أسمك - عمرك – سكنك – مهنتك

الشاهد: اسمي احمد محمد حسن –عمره ٦٠ سنة - فلاح - يسكن السنية

القاضي: شهد محلفا، ما هي شهادتك

الشاهد: ان المدعية هي ابنتي ومتزوجة من المدعى عليه وان ابنتي حضرت الى داري بمناسبة العيد وقد حضر المدعى عليه لغرض اعادتها الى دار الزوجية الا انها رفضت العودة بسبب المشاكل وان المدعى عليه هو فلاح كما انه يشتغل عامل ويملك عدة اغنام ومقتدر ماليا وهذه شهادتي

القاضي: ينادي على الشاهد الثاني فحضر، أسمك - عمرك – سكنك – مهنتك

الشاهد: اسمي محسن احمد محمد- عمره ٥٠ سنة - يسكن الديوانية / السنية يعمل عاملا شهد محلفا ان المدعية هي شقيقتي وتسكن معي في دار والدي وان المدعى عليه لم يقم بالإنفاق عليها منذ عام ٢٠١٥ وانه مقتدر ماديا كونه فلاح ويملك حلالا وراتب شهري وانه مقتدر ماليا وهذه شهادتي

القاضي: نودي على الشاهد الثالث فحضر، أسمك - عمرك – سكن – مهنتك

الشاهد: اسمي صكبان راضي حسين عمره٤٠سنة يسكن السنية شهد محلفا اليمين

القاضي: ماهي شاهدتك؟

الشاهد: أني اعرف الطرفين وان المدعية هي ابنة اختي وان المدعى عليه تركها وأولادها منذ حوالي سنتين وانه مقتدر ماليا حيث ان لديه راتب شهري كونه عامل في أحد المعامل الأهلية كما انه فلاح... وهذه شهادتي

القاضي: سأل وكيل المدعى عليه عما جاء بأقوال الشهود فأجاب

فأجاب وكيل المدعى عليه: إني اعترض على هذه الشهادات كونهم هم والدها وشقيقها وخالها فهم اقاربها وبحكم هذه الرابطة فانهم يشهدون لصالحها فأطلب رد الدعوى

القاضي: يسأل وكيل المدعى عليه هل تصادق على فترة عدم الانفاق للفترة الواردة في استدعاء الدعوى

وكيل المدعى عليه: سيدي أن موكلي يصادق على هذه الفترة

القاضي: أطلع على وكالة المدعى عليه. تبين انه يملك حق الإقرار اعيدت اليه

وكيلة المدعية: سيدي بعد ان استمعت المحكمة المحترمة لشهادات الشهود ولإقرار وكيل المدعى عليه بالفترة الزمنية لعدم الانفاق فأطلب الحكم لها بالنفقة الماضية والمستمرة

القاضي: موجها كلامه لطرفي الدعوى هل تتفقان على مقدار النفقة

اجابت وكيلة المدعية: اطلب الحكم بملغ (١٢٠٠٠٠) مائه وعشرون ألف دينار شهريا عن النفقة الحاضرة ومثله عن النفقة الماضية

أجاب وكيل المدعى عليه: ان المبلغ مبالغ فيه وان موكلي لا يستطيع دفع المبلغ لعدم قدرته على دفعه لضعف حالته المالية

القاضي: لعدم اتفاق الطرفان على مقدار النفقة قررت المحكمة انتخاب خبير قضائي لتقديرها – قررت المحكمة انتخاب الخبير القضائي موسى حسين فنودي عليه فحضر وافهم الخبير بالمهمة التي أنتخب من اجلها كما وقررت المحكمة امهال الخبير فترة من الزمن لغرض الاطلاع على اضبارة الدعوى وبعد اطلاعه على اضبارة الدعوى فقد ابدى خبرته بما يأتي

الخبير: أني أقدر نفقة لكل واحد من الأولاد بمبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار ومبلغ (٧٠٠٠٠) سبعون ألف دينار لوالدتهم عن النفقة المستمرة ومبلغ (٤٥٠٠٠) خمسه واربعون ألف دينار لكل واحد من الأولاد عن النفقة الماضية ومبلغ (٦٠٠٠٠) ستون ألف دينار للمدعية للنفقة الماضية

القاضي: موجها كلامه الى طرفي الدعوى هل تتفقان على خبرة الخبير

اجابت وكيلة المدعية: لا اعتراض لي على خبرة الخبير واطلب الحكم وفق ما جاء فيها وتحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة

أجاب وكيل المدعى عليه اعترض على خبرة الخبير وأنها مبالغ فيها

القاضي: قررت المحكمة تقدير اجره للخبير قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار استلامها نقدا من وكيلة المدعية وحيث لم يبق ما يقال نعلن ختام المرافعة وأصدرت قرارها الاتي وافهم علنا وبلغ الى طرفي الدعوى بهذا اليوم

وكيل المدعي　　وكيلة المدعية　　القاضي

رئاسة
محكمة استئناف القادسية
محكمة
الأحوال الشخصية في الديوانية

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الدعوى
٦٨٩/ش/٢٠١٧
٢٠١٧/١١/١٧

تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الديوانية بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٧ من قاضيها السيد (نور الدين محمد) المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الاتي:

المدعية - بشرى احمد محمد القره غولي - وكيلتها المحامية الاء كاظم

المدعي عليه: حسين محمد ناصر القره غولي - وكيله المحامي – صادق كاظم

القرار:

لادعاء المدعية والمرافعة الحضورية العلنية فقد أدعت المدعية بأن المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعا وقانونا بموجب عقد الزواج المرقم ١١٣١٥ في ٢٠٠٨/١١/١٣ ولها منه ثلاثة أولاد: (محمد تولد ٢٠١٠، وابتهال تولد٢٠١٢ ،وعلي تولد ٢٠١٤) و اطلعت المحكمة على هوية الأحوال المدنية لكل واحد منهم وان زوجها تركها من دون نفقة منذ تاريخ ٢٠١٥/٥/٣٠ ولغاية ٢٠١٧/١١/١٧ وطالبت بنفقة لها ولأولادها مستمرة وماضية منذ تاريخ ٢٠١٥/٥/٣٠ ولغاية ٢٠١٧/١١/١٧ دفع المدعى عليه بواسطة وكيله أن المدعية قد تركت دار الزوجية وانه راجعها لغرض العودة الى دار الزوجية الا انها لم تعد فطلب رد دعوى المدعية الا ان المحكمة ردت هذا الدفع لكون الزوج ملزم بدفع نفقة زوجته وأولادها وعليه وللبينه الشخصية المستمعة التي تثبت ترك الزوج لزوجته ولقدرته على دفع النفقة فقد قررت المحكمة انتخاب خبير كون الطرفان لم يتفقا على أي خبير فقررت

المحكمة انتخاب خبير لهذا الشأن فقدر نفقة لكل واحد من الأولاد مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار ومبلغ (٧٠٠٠٠) سبعون ألف دينار لوالدتهم عن النفقة المستمرة ومبلغ (٤٥٠٠٠) خمسة واربعون ألف دينار لكل واحد من الأولاد عن نفقة ماضية ومبلغ (٦٠٠٠٠) ستون ألف دينار للمدعية للنفقة الماضية وحيث ان المدعى عليه اعترض على خبرة الخبير وتجد المحكمة ان الخبرة جاءت مناسبه وعليه ولما جاء في أعلاه وللبينه الشخصية المستمعة ولخبرة الخبير فقد قررت المحكمة الحكم بالزام المدعى عليه حسين محمد ناصر القره غولي بالنفقة المستمرة وقدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار لكل واحد من الاولاد ومبلغ (٧٠٠٠٠) سبعون ألف دينار للزوجة ومبلغ (٤٥٠٠٠) خمسه واربعون ألف دينار للأولاد عن النفقة الماضية و (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار للزوجة عن النفقة الماضية من تاريخ ٢٠١٥/٥/٣٠ ولغاية ٢٠١٧/١١/١٧ وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة قدرها عشرة الاف دينار حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا

وكيل المدعي　　وكيلة المدعية　　القاضي

نور الدين محمد

المبحث الثالث / القسام

هو نظام يراد منه اصدار المحكمة المختصة بوفاة شخص معين وبتاريخ محدد وحصر ورثته الشرعيين بأصحاب الحقوق وتقسيم تركته كل حسب ما هو مقرر في القوانين وينقسم القسام الى قسام شرعي واخر قسام نظامي ولكل منهما احكامه الخاصة به وقانونه المنظم له وفيما يأتي احكام كل منهما:

اولاً - القسام الشرعي

وهو قسام تصدره محكمة الاحوال الشخصية مستندة في ذلك الى قانون الاحوال الشخصية المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ في المواد (٨٦- ٩١) التي جاءت منظمة لأحكام الميراث وهذه الاحكام مستمدة من احكام الشريعة الإسلامية الغراء وتقسم الحصص الارثية بحسب درجات القرابة من المتوفي وفق ما نصت عليه المادة /٨٩ من قانون الأحوال الشخصية

ولغرض الحصول على القسام الشرعي اعدت محكمة الأحوال الشخصية استمارة خاصة به وفق نموذج رقم (١) وهذه الاستمارة يجب ان تحتوي على اسماء الورثة ودرجة القرابة من المتوفي وتولدات كل وريث وتتضمن ارفاق صورة قيد المتوفى و المستمسكات الاخرى والمبينة في ادناه ويجب ان من يوقع طالب القسام الذي هو من احد الورثة كما ويجب ان يوقع من قبل شاهدين يؤيدون صحة المعلومات الواردة في الطلب و تقدم الى محكمة الأحوال الشخصية كما ويجب ان يحضر طالب

القسام ويحضر معه شاهدين يؤيدان صحة المعلومات الواردة في الاستمارة اما المستمسكات المطلوبة فهي :

١. البطاقة الشخصية لكل وريث (بطاقة موحدة او هوية الأحوال المدنية)
٢. شهادة الوفاة
٣. كتاب من دائرة ضريبة الدخل – وذلك لمعرفة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتوفى ومعرفة ما إذا كان المال الموروث يخضع للضريبة من عدمه
٤. تأييد دائرة رعاية القاصرين – وذلك لمعرفة أسماء القاصرين من ورثة المتوفى لتقوم بتحرير التركة ان كانت هناك أموالا تعود للقاصر
٥. تأييد الطلب من الجهة المختصة (المجلس البلدي)
٦. بطاقة سكن المتوفى

وبعد تحليف الشهود من قبل قاضي الاحوال الشخصية وتوقيع طالب القسام يصدر القسام الشرعي وفق نموذج رقم (٢)

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى

رئاسة محكمة استئناف .....

محكمة الاحوال الشخصية في .....
رقم السجل /
التاريخ : / /

طلب قسام شرعي

السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في ..... المحترم

نشهد بأن المرحوم ..... العراقي من سكان محلة .....
قد توفي بتاريخ / / وانحصر ارثه بورثته .....
.....
.....
.....
.....

لا وارث له سواهم ، لذا نرجو اصدار القسام الشرعي بذلك مع التقدير .

اسم الشاهد	اسم الشاهد	اسم وتوقيع طالب القسام	تأييد المجلس البلدي
العمر	العمر	توقيع المسؤول	محل سكن المتوفي
المهنة	المهنة	الجهة المختصة	
العنوان	العنوان	العنوان	

إجراءات المحكمة

حضر طالب القسام السيد ..... وحضر الشاهدان الموقعان ادناه وايدا محلفين ما جاء في البيان المقدم اعلاه ، وعليه قررت اصدار القسام .

اسم الشاهد	اسم الشاهد	طالب القسام
العمر	العمر	
المهنة	المهنة	
العنوان	العنوان	القاضي

اخي المواطن :

للحصول على قسام شرعي يرجى اتباع مايلي :

١ ـ يقدم طلب من احد الورثة . او المأذون من جهة رسمية بأستحصال القسام والمراجعة بتنظيمه .
٢ ـ يرفق مع الطلب المستمسكات التالية :
أ ـ البطاقة الشخصية للورثة (هوية الاحوال المدنية)
ب ـ شهادة الوفاة
ج ـ كتاب من دائرة ضريبة الدخل .
د ـ تأييد من مديرية رعاية القاصرين (عدم وجود قاصر)
٣ ـ إحضار شاهدين
٤ ـ تأييد الطلب من الجهة المختصة (المجلس البلدي).
٥ ـ بطاقة سكن المتوفي

نموذج رقم (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العـــراق

مجلس القضاء الأعلى

رئاسة محكمة استئناف .....

محكمة الاحوال الشخصية في .....

رقم السجل /

التاريخ : / / ٢٠١

قســـــام شـــــرعي

انـي قاضي محكمة الاحوال الشخصية في السيد

قررت تسجيل ماهو آت :

بناء على ماجاء في البيان المقدم من طالب القسام

المؤرخ في / / وكتاب مديرية ضريبة دخل المرقم والمؤرخ

وكتاب مديرية رعاية القاصرين في المرقم المؤرخ

وشهادة الوفاة المرقمة الصادرة بتاريخ عن

ختم المجلس البلدي لمحل الوفاة رقم وشهادة الشاهدين الموقعين وهما كل

من و

قد ثبت للمحكمة وفاة المرحومـــــ

بتاريخ وانحصار ارثه الشرعي بكل من :

١ـ ٥ـ

٢ـ ٦ـ

٣ـ ٧ـ

٤ـ ٨ـ

ولا وارث غير ماذكر اعلاه فالمسألة الارثية تصح من سهما منها

وبناء على طلب نظم هذا القسام الشرعي في / /

الموظف المختص القاضي

نموذج رقم (٢)

ثانيا القسام النظامي

وهذا القسام تختص محكمة البداءة بإصداره وهو خاصٌ بالأراضي الاتية: -

١. الاراضي الأميرية وتكون رقبة هذه الارض الى الدولة
٢. الاراضي المفوضة بالطابو وهي الاراضي التي تكون ملكية الارض فيها للدولة مقسمة الى ثلاثة حصص واحدة للدولة واثنان الى مالك الارض
٣. الاراضي الممنوحة باللزمة وهي الأراضي التي تكون الحصص فيها أربعة حصص ثلاثة حصص للدولة وحصة واحدة للمواطن
٤. حق التصرف وتكون رقبة الأرض إلى الدولة وحق التصرف إلى المواطنين ويخول حق التصرف هذا القيام بكافة التصرفات القانونية كالهبة والرهن والتنازل عنه إلى غير ذلك

مثال ذلك الأراضي المستأجرة لمساحات كبيرة وفق القانون رقم ٣٥ لسنة ٨٣ وأنه لا تقل مدة الإيجار عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة وقد صدر القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ بتوحيد أصناف الأراضي ولا نريد الخوض في أحكام هذه القوانين

أن المواد /١١٨٧ - ١١٩٩ من القانون المدني هي التي تقرر الحصه الارثية لهذه الأراضي وقد تضمنت المادة ١١٨٨/أ من القانون المدني على ما يأتي:

أن (اصحاب الدرجات هم فروع الميت من الاولاد و الأحفاد للذكر مثل حظ الأنثى) المادة ١١٩٤ /أ من القانون المدني خلافا لقواعد الميراث التي نصت عليها الشريعة الغراء بأن تكون حصة الذكر مثل حظ الأنثيين وخلافا لما قرره قانون الأحوال الشخصية والذي جاء به توزيع المسألة الارثية طبقا لأحكام الشريعة الغراء ليس هذا فحسب بل أن القانون المدني قد خالف بقية قواعد الميراث كحق الزوجة و الزوج في اعتبار الحصص لاحظ المواد الخاصة بالميراث للاطلاع على أحكام الميراث التي جاء بها هذا القانون وهي المواد ١١٨٧ - ١١٩٩ من القانون المدني

اما عن الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذا القسام فيجب أن يقدم طلبا إلى محكمة البداءة مرفقا معه القسام الشرعي لغرض معرفة أصحاب المسألة الارثيه ومعرفة تاريخ الوفاة ومن ثم يصدر القسام النظامي

حجه الولادة

هنالك العديد من الاطفال لا يملكون هوية الاحوال المدنية بسبب عدم تسجيلهم في سجلات الاحوال المدنية ولما كانت هذه الهوية لازمة لكل انسان لأثبات شخصيته و لازمة لكل معاملة رسمية او غير رسمية الامر الذي يستوجب تسجيل هذا الطفل في سجلات الاحوال المدنية والوسيلة الى ذلك هي اصدار حجة ولادة من محكمة الاحوال الشخصية التي تستوجب ابتداء تقديم طلبا الى محكمة الاحوال الشخصية من قبل الزوج او الزوجة في حال وفاه الزوج يدرج في الطلب المعد من قبل المحكمة يدرج في الطلب الرسمي الاسم الثلاثي للطفل واسم امه وجده غير الصحيح والمهنة وتاريخ الميلاد (اليوم الشهر السنة) ومحل اقامته وتقوم المحكمة بأرسال هذا الطلب الى دائرة الاحوال المدنية لغرض مطابقة المعلومات الواردة في الاستمارة والمعلومات الواردة في سجلات الاحوال المدنية وترسل المحكمة الطفل الى اللجنة الطبية لغرض تقدير عمر كل طفل منهم وفق الاستمارة رقم (١) وبعد اكتمال هذه الاجراءات تصدر حجة الولادة وبموجبها يسجل الاطفال في سجلات الاحوال المدنية وبحسب النموذج رقم (٢)

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاحوال الشخصية في .....

رقم السجل /

التاريخ: / /

رئاسة محكمة استئناف .....

طلب حجة ولادة

السيد قاضي محكمة المحترم

ان الاولاد المدرجة اسماؤهم ادناه لم يسجلوا في سجلات الاحوال المدنية ولم تصدر لهم بيانات ولادة ارجو اصدار حجة لهم . مع التقدير

سجل الاحوال المدنية للأب : سجل صحيفة قضاء

الزوجية ثابتة بموجب

بطاقة السكن لأقامة طالب الحجة

اسم وتوقيع طالب الحجة

ت	اسم المولود وابيه وجده	جنسه	اسم امه وجده	دينه	تاريخ ومحل الولادة	محل إقامة المولود

دائرة الاحوال المدنية في
لاتعارض مع سجلاتنا / المعلومات غير مطابقة بسبب

المعاون القضائي / الموظف المختص

الختم الموظف المختص التسجيل

القاضي

اخي المواطن
للحصول على حجة ولادة يرجى اتباع مايلي :-
١- يقدم الطلب من صاحب العلاقة (الزوج او الزوجة في حالة وفاة الزوج)
٢-تأييد الطلب من دائرة الاحوال المدنية المختصة
٤- تقديم نسخة من عقد الزواج في حالة عدم تثبيت الزوجية في سجلات الاحوال المدنية او قرار اثبات النسب للأطفال في حالة وفاة الزوج او الزوجة او الوصي

نموذج رقم (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العـــراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف .....

محكمة الاحوال الشخصية في .....
رقم السجل /
التاريخ / / ٢٠١

حجـــــة ولادة

اني قاضي محكمة الاحوال الشخصية في السيـــد
قررت مايلي :

بناء على الطلب المؤرخ / / المرفوع من الزوجين
و وبعد التثبت من هويتيهما اقر بان زواجهما كان قد سجل في محكمة الاحوال
الشخصية في بموجب الحجة المرقمة
والمؤرخة في / / وقد ولد لهما بنتيجة الزواج

ولم يصدر بيان ولادة لـ او سجل في سجلات الاحوال المدنية وطلبا اصدار حجة ولادة
وبعد الاطلاع على مطالعة دائرة الاحوال المدنية في قررت المصادقة على
اقرارهما وتسجيل ولدها / اولادها حسب التفصيل المبين ادناه
صدرت هذه الحجة وفق المادتين ١٧/١٦ من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ١٤٨ لسنة ١٩٧١
سجلت بتاريخ

الموظف المختص القاضـــي

اسم الوليد ولقبه	جنسه	اسم الاب وجده الاب	اسم امه وجده الام	دينـــه	تاريخ الولادة يوم / شهر /سنة	محل الولادة	رقم الصحيفة او السجل واسم المحافظة	الجنسية	عنوان الوليد

نموذج رقم (٢)

تنصيب الوصي او القيم

لمن اراد ان ينصب نفسه وصيا او قيما على القاصر عليه ان يقدم طلبا الى محكمة الاحوال الشخصية في منطقته يبين فيه اسمه واسماء القاصرين اولاد المتوفى ويرفق مع الطلب نسخة من القسام الشرعي وهوية الاحوال المدنية للقاصرين ..... ويوقع هذا الطلب من قبل طالب الحجة ويوقع ايضا من قبل شاهدين ويحضر هو مع شاهدين اخرين امام المحكمة التي تدون شهادتهما بان طالب الحجة من اهل العفة والاصلاح وان يكون وصيا على القاصرين واتباعا لذلك تصدر المحكمة هذه الحجة على وفق النموذج المعد لهذا الغرض هذا ويلزم طالب هذه الحجة ان يرفق مع طلبه القسام الشرعي للمتوفى وبطاقة الأحوال المدنية او هوية الأحوال المدنية على وفق النموذج الخاص بطلب الحصول على حجة الوصاية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العـــراق

مجلس القضاء الأعلى

رئاسة محكمة استئناف .....

محكمة الاحوال الشخصية في .....

رقم السجل /

التاريخ : / / ٢٠

طلب نصـــب وصـــي

السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في المحترم

لقد توفيـ المرحومـ

بتاريخ / / وتركـ من جملة ورثتـ اولاد القاصرين كل من

من مواليد و من مواليد و

من مواليد و من مواليد و

من مواليد و من مواليد و

من مواليد و من مواليد و

وليس لهم وصي مختار واستناداً الى القسم الشرعي المرقم

والمؤرخ / / الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في

ولما كانـ قادراً على إدارة شؤونـ والمحافظة على اموالـ

فقد اقتضى نصبه وصياً على القاصر المذكور في اعلاه مع التقدير

اسم الشاهد اسم الشاهد طالب الحجة

العمر العمر

المهنة المهنة

العنوان العنوان العنوان

إجراءات المحكمة

حضر طالب الوصية السيد وحضر الشاهدان الموقعان أدناه وأيدا محلفين ماجاء في البيان أعلاه ، وعليه قررت :

اسم الشاهد اسم الشاهد طالب الحجة القاضي

العمر العمر

المهنة المهنة

العنوان العنوان

اخي المواطن

للحصول على وصاية يرجى اتباع مايلي :

١ ـ يقدم الطلب من طالب الوصاية او الوكيل بتفويض صريح بالوكالة

٢ ـ يرفق مع الطلب :

البطاقة الشخصية للقاصرين(هوية الأحوال المدنية) او بيانات الولادة

القسام الشرعي الخاص بالمتوفي .

٣ ـ يحضر شاهدان الى المحكمة

الفرع الثاني/ الدعوى الجزائية

المبحث الاول / تحريك الدعوى الجزائية

تعرف الدعوى الجزائية بانها مجموعة الاجراءات التحقيقية والقواعد القانونية الواجب اتخاذها لإقامة الدعوى الجزائية بحق من ارتكب جريمة ما بغية معرفة فاعلها والتحقيق معه واحالته الى المحكمة المختصة بغية محاكمته وفرض العقوبة اللازمة بحقه ومتابعة تنفيذ هذه العقوبة والحكم عليه بالتعويض اللازم للمتضرر من هذه الجريمة

وقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية على الإجراءات الواجب اتباعها لإقامة الدعوى الجزائية فقد نصت المادة/ ١ من هذا القانون بقولها: (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او اخبار يقدم الى اي منهم او اخبار من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها) اذن فان الدعوى الجزائية تحرك من الجهات الوارد ذكرها في هذه المادة ويكون بناءا على شكوى شفوية او تحريرية او بناء على اخبار يقدم الى الجهات معينة في هذا القانون او الجهات الأخرى المبينة في القوانين وسنتكلم في هذا البحث عن الشكوى والاخبار وسنبين هذا في المباحث التالية:

١. الشكوى

٢. الاخبار

٣. الجهات التي تقوم بإجراءات التحقيق

١) طلب إقامة الشكوى:

الطلب لإقامة الدعوى الجزائية اما ان يكون طلبا شفهيا او تحريريا

أ- **الطلب الشفوي:** وهو ان يحضر صاحب الطلب مباشرة امام القائم بالتحقيق مباشرة ويخبره بوقوع الجريمة ويطلب منه إقامة هذه الدعوى. او ان يكون عن طريق الهاتف او عن طريق التواصل الاجتماعي او غير ذلك من الوسائل.

ب- **الطلب التحريري:** ويكون بطلب تحريري يقدم الى قاضي التحقيق ويطلب إقامة الدعوى الجزائية ضد من ارتكبها والأشخاص الذين اشتركوا معه في ارتكاب الجريمة وما لديه من ادلة مادية او ادلة معنوية

والفرق بين الطلب الشفوي والطلب التحريري هو ان الطلب التحريري يتضمن طلب التعويض المادي والمعنوي سواء نص عليه صراحة او لم ينص عليه، في حين ان الطلب الشفوي ان أراد التعويض يطلبه صراحة ولا تعويض له ان لم يطلبه صراحة

هذا ما نصت عليه المادة ٩ /أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على ما يأتي:

(تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق الجزائي وهو طلب اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه، وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني مالم يصرح المشتكي بخلاف ذلك ...)

٢) الاخبار

بعد الاطلاع على المواد ١.٤٧.٤٨ /من قانون اصول المحاكمات الجزائية تبين ان للأخبار انواع مختلفة وهي كما يأتي:

١) الاخبار من ناحية العلنية: اما ان يكون علنيا او سريا

والعلني يكون امام اعين الناس اما الاخبار السري فيكون من شخص يفضل ان يكون اسمه طي الكتمان لأسباب امنية او لأي سبب اخر تحسبا وتجنبا لأي ضرر الى غير ذلك من الاسباب و نصت المادة ٤٧/ ٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية على ما يأتي: (للمخبر في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وجرائم التخريب والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد او المؤقت ان يطلب عدم الكشف عن هويته و عدم اعتباره شاهدا وللقاضي ان يثبت ذلك مع خلاصته في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم بإجراءات التحقيق على وفق الاصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الاخبار دون ذكر هوية المخبر في الاوراق التحقيقية) والحقيقة ان هذا السجل تملكه كل محكمة تحقيق و لكل مخبر سري رقم خاص لهذا الاخبار و يشترط ان لا يدون في هذا السجل المعلومات التي تكشف هوية المخبر

٢) الاخبار من ناحية الطلب: فهو اما ان يكون شفويا او تحريريا وتكلمنا عن ذلك

٣) الاخبار اما ان يكون اختياريا او إلزاميا

١. **الاخبار الاختياري:**

ويكون هذا الاخبار بإرادة المخبر وبينت المادة 47 /أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية عن حالات الاخبار الاختياري وهي:

أ- من وقعت عليه الجريمة

ب- من علم بوقوع اية جريمة عدا الجرائم التي لا تحرك الا بشكوى المشتكي والمنصوص عليها في المادة ٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية

ت- من علم بوقوع حادث وفاه يشتبه بها وخير مثال لذلك حالات الغرق

٢. **الاخبار الالزامي:**

وهو الاخبار الذي يلزم به القانون فئة من الناس حيث يتم الزامهم بأخبار السلطات التحقيقية عن حصول اية جريمة وهم الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة ٤٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهم:

١) المكلف بخدمة عامة اثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جريمة او حالة مشتبه بها بشرط ان لا تحرك الشكوى فيها الا بشكوى من المشتكي والوارد ذكرها في المادة / ٣ من القانون

٢) كل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبيعية وعلم في حالة يشتبه فيها بوقوع جريمة

٣) كل شخص كان حاضرا اثناء ارتكاب الجريمة عليه ان يخبر الجهات التحقيقية بهذه الحادثة

ومن هذه الحالات ما ورد في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩:

- المادة ١٨٦ منه:

(يعاقب بالحبس وبغرامه لا تزيد على خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى السلطات المختصة ولا يسرى حكم هذه المادة على مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته وأخيه) وهذه الجرائم هي جرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي

- المادة ٢١٩:

(يعاقب بالحبس والغرامة وبإحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يخبر السلطات العامة بأمرها ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته وأخيه) هذه الجرائم هي الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي

كما اورد قانون ديوان الرقابة المالية رقم ٣١ لسنة ٢٠١١ (المادة / ١٦) بما يأتي:

يلزم الديوان بأخبار الادعاء العام وهيأة النزاهة او الجهات المتخصصة كل حسب اختصاصه لكل مخالفة ماليه يكشفها إذا ما شكلت جريمة

ومن الجدير بالذكر ان قانون العقوبات قد نص في المادة ٢٤٧ منه على معاقبه كل من كان ملزما بالأخبار وامتنع عن ذلك يعاقب بالحبس او الغرامة ...

كما ان هناك جهات يحق لها تحريك الدعوى الجزائية عدا ما ورد في أعلاه فهم:

١) المحكمة إذا وقعت امامها جريمة

٢) لجان الانضباط على اختلاف انواعها إذا علمت اثناء المرافعة وقوع الجريمة

٣) الادعاء العام

٤) ما جاء في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات لقوى الامن الداخلي والوارد ذكرها سابقا لاحظ الصفحة الخاصة بالمحاكم العسكرية وقانون العقوبات لقوى الامن الداخلي (الصفحات ٢١ -٢٣ من هذا الكتاب)

٣. اما الجهات التي تتولى اقامة الدعوى فهم

١) قاضي التحقيق

٢) المحقق

٣) المسؤول في الشرطة

٤) اعضاء الضبط القضائي وهم الأشخاص الواردة أسمائهم في المادة /٣٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية

هذا بإيجاز عن الاخبار والجهات تتولى تحريك الشكوى الجزائية والجهات التي تقوم بالتحقيق في الجرائم

السؤال الذي يوجب الإجابة ما الحكم إذا أخبر احدى السلطات التحقيقية كذبا بوقوع جريمة ما قاصدا بذلك النكاية بالأخرين وأيقاع الأذى بهم؟ فما هو جزاء من أخبر احدى السلطات التحقيقية عن جريمة يعلم انها لم تقع؟ لقد نصت المادة /٢٤٣ من قانون العقوبات بما يأتي:

(كل من أخبر كذباً إحدى السلطات القضائية أو الإدارية بجريمة يعلم انها لم تقع او أخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اقراره او اختلاق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلافا للواقع او تسبب باتخاذ إجراءات قانونيَّة ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت: يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي اتهم بها المخبر عنه إذا ثبت كذب إخباره وفي كل الاحوال لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشرة سنوات)

الاثار القانونية للأخبار:

للأخبار عدة اثار قانونية ناتجة عن الاخبار فالأخبار قد يعفي من العقوبة وقد يخفف هذه العقوبة كما للأخبار اثارا مادية وقد وردت هذه الاثار في عدة قوانين وهذا ما سنبينه في الاتي:

أولا / العفو عن العقوبة او عن تخفيف العقوبة الواردة في قانون العقوبات

أ- المادة ٥٩ ق.ع: يعفى من العقوبات المقررة في المواد 59 و57 و58 كل من بادر بأخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي عن المشتركين فيه قبل وقوع أية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. أما إذا حصل الأخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب إلا إذا كان الأخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة)

ب- المادة ١٨٧ ق.ع: يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الباب من بادر من الجناة بأبلاغ السلطات العامة بكل ما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة او الاعفاء منها إذا سهل الجاني للسلطات العامة اثناء التحقيق او المحاكمة القبض على أحد من مرتكبي الجريمة.

ت- المادة ٢١٨ ق.ع: وهي الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي (يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من هذا الباب كل من بادر بأخبار السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا حصل الاخبار بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز لها ذلك إذا سهل المخبر للسلطات اثناء التحقيق القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين)

ث- مادة ٣٠٣ ق.ع يعفى من العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزييف العملة وتزوير اوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية إذا أخبر بها السلطات العامة قبل تمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها وعرفها بفاعليها الآخرين. اما إذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة الا إذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة. ويعفى من العقوبة ايضا كل من ارتكب جريمة من جرائم التقليد او التزييف او التزوير المذكورة في هذا الباب إذا اتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها

ج- مادة ٣١١ ق.ع يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة إذا بادر بالإبلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى. ويعتبر عذرا مخففا إذا وقع الابلاغ او الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيه

ح- مادة ٤٦٢ ق.ع يعفى من مرتكب الجريمة المبينة في المادتين 460 و461 من العقاب إذا بادر الى اخبار السلطات العامة عن مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الاشياء قبل مبادرة تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. اما إذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بالتحقيق فلا يعفى من العقاب بل يعد الاخبار عذرا مخففا.

ثانيا /قانون مكافحة الارهاب

- قانون مكافحة الإرهاب م/٥/١/ يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام بأخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ العمل
- قانون مكافحة الإرهاب م/٥/٢/ يعد عذرا مخففا من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص إذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع او اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وأدت المعلومات الى التمكن من القبض على المساهمين الاخرين وتكون العقوبة بالسجن

ثالثا/ وقد يكون الاخبار سببا من أسباب الحصول على مكاسب ماديه

أ- قانون مكافأة المخبرين رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٨

المادة/٤ من هذا القانون

ب- قانون الكمارك المادة ٢٦٦ منه

هذه امثلة ما جاءت بها القوانين المتفرقة عن المكاسب التي تحصل عليها المخبر جراء اخباره عن الجريمة

المبحث الثاني/ إجراءات المحاكمة ونموذج دعوى جزائية

اجراءات المحاكمة في الدعاوى غير الموجزة

ان الاجراءات الخاصة بسير المرافعات في الدعاوى غير الموجزة نظمها قانون اصول المحاكمات الجزائية في المواد من (١٤٣ – ١٨٢) وهذه الاجراءات تكون سارية على كافة القضايا المنظورة من قبل محاكم الجزاء (الجنايات - الاحداث - الجنح - ومحاكم تنظيم التجارة) ونوجز هذه الاجراءات بالنقاط الاتية:

١. تقوم المحكمة بتسجيل القضية الواردة اليها من محكمة التحقيق في سجلاتها ووفق الاستمارة رقم (١) وتعطى الرقم الخاص بها وتعين موعدا للمرافعة
٢. يوم المرافعة تشكل المحكمة من رئيسها واعضائها بحضور المدعي العام
٣. احضار المتهم وتدوين هويته الشخصية وفقا لنموذج رقم (٢)
٤. يتلى قرار الإحالة نموذج رقم (٣) وافهام المتهم بالتهم المنسوبة له وان المحكمة تجري محاكمته وفق مادة الإحالة
٥. ثم تدون اقوال المشتكي والمدعي بالحق الشخصي او المدعي بالحق المدني
٦. تدوين شهادات الشهود كلاً على انفراد وتسأل المحكمة والمدعي العام ووكيل المتهم هذا الشاهد عما لبس في شهادته وايضاح ما كان غامضا فيها
٧. بعد الانتهاء من تدوين شهادات الشهود تقوم المحكمة بتلاوة التقارير التشريحية والطبية الأولية والنهائية ومحضر الكشف على محل الحادث ومرتسمه وتقارير الأدلة الجنائية الخاصة بفحص السلاح والظروف الفارغة المعثور عليها في محل

الحادث وعما إذا كانت مطلقه من السلاح المضبوط من عدمه ويتلى ايضا محضر كشف الدلالة وغيرها من الأدلة وفق النماذج (٨,٧,٦,٥,٤)

٨. تدوين اقوال المتهم وله الإجابة على الأسئلة الموجهة اليه من قبل المحكمة والادعاء العام والمشتكى او المدعي بالحق الشخصي

٩. توجه له التهمة وفق الماده التي تنسبها المحكمة ووفق النموذج رقم (٩) وهل انه بريء ام مذنب

١٠. ثم تستمع المحكمة لمطالعات وطلبات المدعي بالحق الشخصي او المدعي بالحق المدني او كلاهم. ثم تستمع الى طلبات المدعي العام

١١. ثم تسال المحكمة المتهم عن اخر أقواله

١٢. بعد الانتهاء من هذه الاجراءات يعلن رئيس المحكمة ختام المرافعة للتداول بما يلي:

أ- استعراض الأدلة المتحصلة من هذه القضية فهل انها كافيه فان كانت كافيه تصدر قرار بالإدانة او التجريم

ب- التداول بشأن الماده المنطبقة على فعل المدان او المجرم

ت- فان اتفقوا على المادة المنسوبة لفعل المتهم فهل هناك ظروف مشددة او هناك اعذار او ظروف مخففة؟ لتنتهي المداولة الى مقدار العقوبة

ث- تذكر المحكمة في القرار هل ان هذا القرار صدر بالاتفاق او بالأكثرية فيما يخص قرار الإدانة وقرار العقوبة ويصدر القرار علنا ان كانت المحاكمة علنية وسريا ان كانت المحاكمة قد جرت بصورة سرية.

نموذج رقم (١)

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية
محكمة جنايات القادسية/الهيئة الثانية

العدد/ /ج/٢٠٢٢
التاريخ/ / /٢٠٢٢

محضر المحاكمة في الدعاوي غير موجزة

رقم الدعوى / ١٢٠٠/ج/٢٠١٥	تاريخ ورود الدعوى للمحكمة في ١٠ / ١٢/ ٢٠١٥
مكان و تاريخ الحادث / الديوانية / عفك	المادة القانونية / ٤٠٦ / ١ / أ ق ع
اسم المشتكي / علي محمد كاظم كاظم حسين علي	اسم المتهم / محسن حسين ناصر

أحال السيد قاضي محكمة تحقيق الدعوى الخاصة بالمتهم المذكور أنفا لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وعين يوم ٢٠ / ١٢ /٢٠١٥ موعدا لإجراء المحاكمة و تقرر إشعار الشرطة بذلك

توقيع
الرئيس
/ /

جمهورية العـــراق

مجلس القضـاء الأعلـى

رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية

محكمة جنايات القادسية/الهيئة الثانية

نموذج رقم (٢)

العدد/ ٠٠٠/ج/٢٠١٣

التاريخ/ /٢٠١٣

هوية المدعين بالحق المدني والمتهمين

أولاً : هوية المدعي بالحق المدني

ت	الاسم الرباعي واللقب	التولد	العنوان	المهنة
	كاظم حسين علي		ناصية نفر	فلاح

ثانياً : هوية المتهم

ت	الاسم الرباعي واللقب	التولد	العنوان	المهنة
١.	محسن حسين ناصر	١٩٩٧	الديوانية /	كاسب فلاح

الرئيس

عبدالله عباس محسن

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية
محكمة تحقيق الديوانية

رقم قرار الإحالـــة ...../احاله/ ٢٠

تاريخ قرار الإحالة / / ٢٠

رقم الدعوى / / ٢٠

نموذج رقم (٣)

قرار الأحالـــــــــة

اسم المتهم الثلاثي واللقب	التولد	المهنة	محل الإقامة
محسن حسين ناصر البصراوي موقـــــــــوف	١٩٩٧	فلاح	الديوانيه /عفك

الجريمة المسندة والمادة القانونية	٤٠٦/١/أ ق ع
مكان وقوع الجريمة :	الديوانية/ عفك
زمان وقوع الجريمة	٢٠١٥/٩/٣٠
اسم المجنى عليه :-	حسين علي محمد

الأدلة المتحصلة: افادات المدعين بالحق الشخصي و إفادات الشهود و محاضر الضبط و كشف الدلاله كشف على الجثة وكشف و مخطط لمحل الحادث و استمارة التشريح و التقرير الطبي العدلي و تقرير البصمة الوراثية و استمارة كشف و اظهار و رفع الاثار الجرمية و افادات المتهم

القرار :- لتوفر الأدلة ضد المتهم (**محسن حسين ناصر البصراوي**) قررت احالته **موقوفا** بدعوى غير موجزة وفق المادة (٤٠٦ /١/أ ق ع) الى (**محكمة جنايات القادسية**) لمحاكمته استناداً لنص المادة ١٣٠/ب الأصولية

الرئيس
عبدالله عباس محسن
٢٠١٥/١٢/٢٠

ختم المحكمة نائب المدعي العام القاضي

افادة المشتكي المدعي بالحق الشخصي

افادة المشتكي المدعي بالحق الشخصي كاظم حسين علي - المهنة فلاح - يسكن نفر - عمره ٢٠ سنة شهد محلفا باليمين

ان المجني عليه (حسين علي) هو والدي ويوم الحادث كنت معه واشقائي ناصر ومحمد نقوم بسقي ارضنا الزراعية المزروعة بالحنطة واثناء القيام بعملنا جميعا حضر الى محل شغلنا (زاهر ومحسن ومحمد واحمد) وحصلت مشاجرة مع والدي واعتدوا عليه بالضرب ثم قام المتهم (محسن حسن ناصر) بإخراج مسدسه وقام بأطلاق النار عليه فأرداه قتيلا في الحال

سؤال من المحكمة: ما هو دور المتهمين الاخرين؟

أجاب حصل اشتباك بيننا انا واخوتي بالأيدي مع بقية المتهمين

سؤال من المدعي العام: هل ان المتهمين الاخرين كانوا يحملون اسلحة؟

الجواب لم يكونوا يحملون اي سلاح ناري بل كانوا يحملون العصي الغليظة

سؤال من المدعي العام: ما سبب الحادث؟

الجواب حصل خلاف بيننا بسبب سقي المزروعات وهم غير راضين عن حصتنا من الماء وارادوا أكثر من حصتهم واطلب الشكوى والتعويض وهذه شهادتي.

اقوال المشتكي

المشتكي ناصر حسين علي - يسكن نفر - عمره ٢٢ سنة - شغله فلاح - شهد محلفا اليمين بما يأتي:

ان المجني عليه (حسين علي) هو والدي ويوم الحادث كنت مع والدي المجني عليه (حسين علي) نقوم بعملنا الزراعي في ارضنا الزراعية مع والدي واخوتي واثناء تواجدنا حضر المتهمين (محسن ومحمد وزاهد واحمد) اولاد محمد ناصر حاملين اسلحه وعصى وقاموا بالاعتداء علينا ومن ثم قام المتهم الحاضر (محسن حسن ناصر) بأطلاق النار على والدي وارداه قتيلا في الحال بعد ما اصابت الاطلاقات صدره وهرب المتهمين الى جهة مجهولة

سؤال من المدعي العام: ما هو نوع السلاح المستعمل في الجريمة؟

أجاب المشتكي: مسدس ولا اعرف نوعه وأني اطلب الشكوى وايقاع العقوبة بحقهم والحكم لي بالتعويض المادي والمعنوي وهذه هي شهادتي

نموذج رقم (٤)

والمرسلة بصحبة استبيان طلب التشريح والمنظم من قبل مركزكم المرقم ٣٨٦ المؤرخ في ٢٠٢٠/٣/٣
وكانت نتيجة الفحص مايلي:-

الوصف التشخيصي للجثة
العمر ٦٥سنة الجنس ذكر البنية متوسطه الطول ١٦٠سم لون البشرة اسمر
لون الشعر اشيب العينان سوداوان البقع الموتية التفسخ صمل الموت لم

الملابس: -يرتدي جاكيت رصاصي اللون وفانيلة ولباس داخلي ابيض اللون مع جاروب رجالي اسود اللون .

الاضرار
١- وجود جرح دائري بقطر (١)سم توضع في منتصف الجبهة (مدخل طلق ناري)
٢- وجود جرح تهتكي بابعاد ١×٢سم توضع اعلى الاذن اليسرى(مخرج طلق ناري).
٣- وجود جرح دائري بقطر ١سم توضع في منتصف الظهر الى اليمين قليلا"(مدخل طلق ناري).
٤- رغم البحث والتحري المضني داخل الجثه لم يتم العثور على المقذوف الناري.
٥- كسور في عظام الجمجمه وتهتك نسيج الدماغ وتمزق الامعاء والمثانه مع نزف دموي داخل الد البطني.
٦- تم اخذ قطعه جلديه من حول مدخل الاطلاقه في الفقره (١) اعلاه للتحري عن الوشم البارودي.

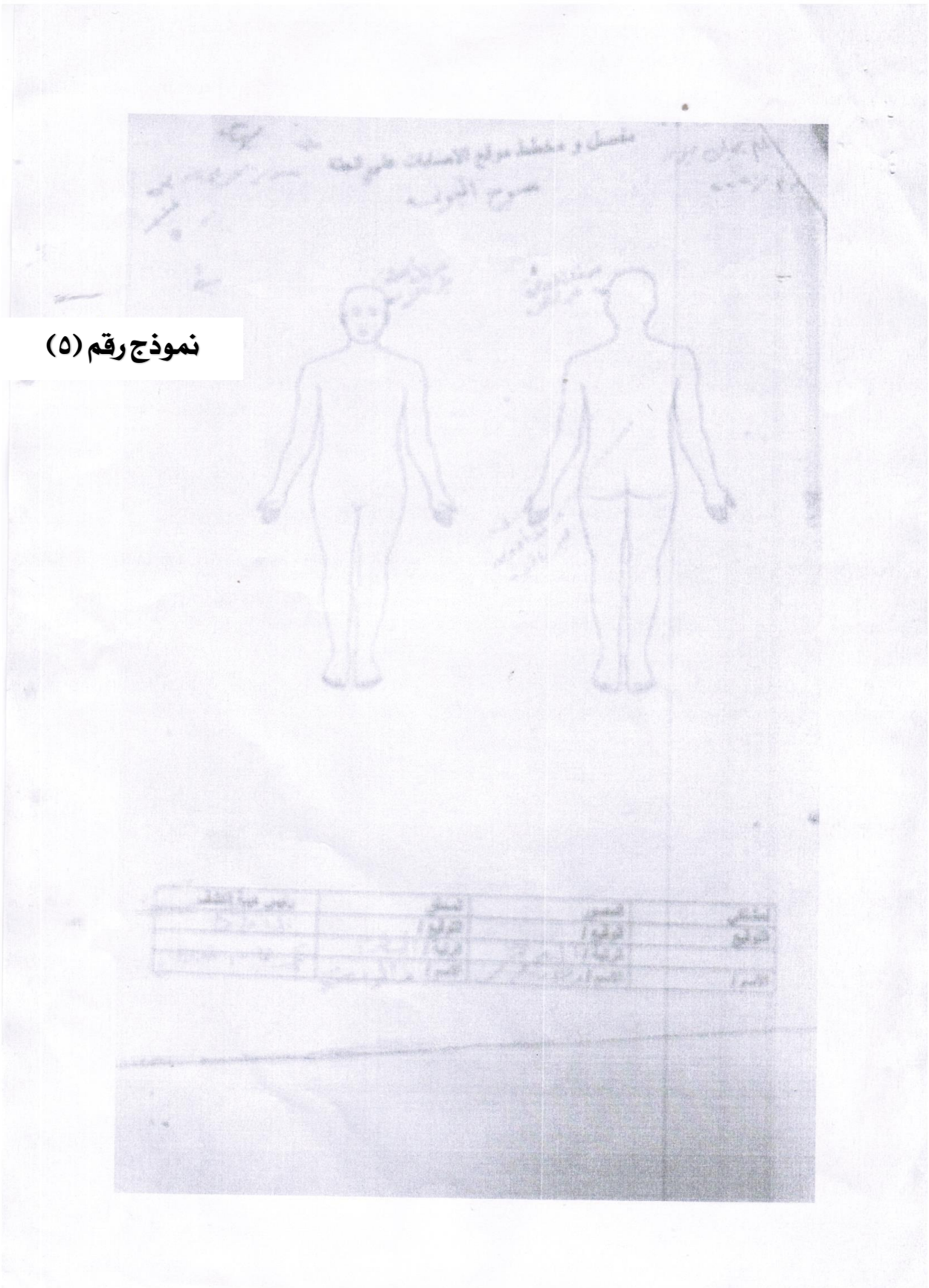
الاستنتاج :

- سبب الوفاة الحقيقي /كسور عظام الجمجمه وتهتك نسيج الدماغ اثر طلق ناري .
٢- لم يتأيد وجود مخلفات مواد بارودية في القطعه الجلديه المرسله للفحص.
٣- مسار الاطلاقه الاولى من الامام الى الخلف والثانيه من الخلف.
٤- زمن الوفاه خلال ٦ساعات من زمن وتاريخ تشريحالجثه في الساعه الثالثه عصر يوم ٣/٣/٠
٥-لايوجد شيء اخر يستفاد منه في التحقيق .

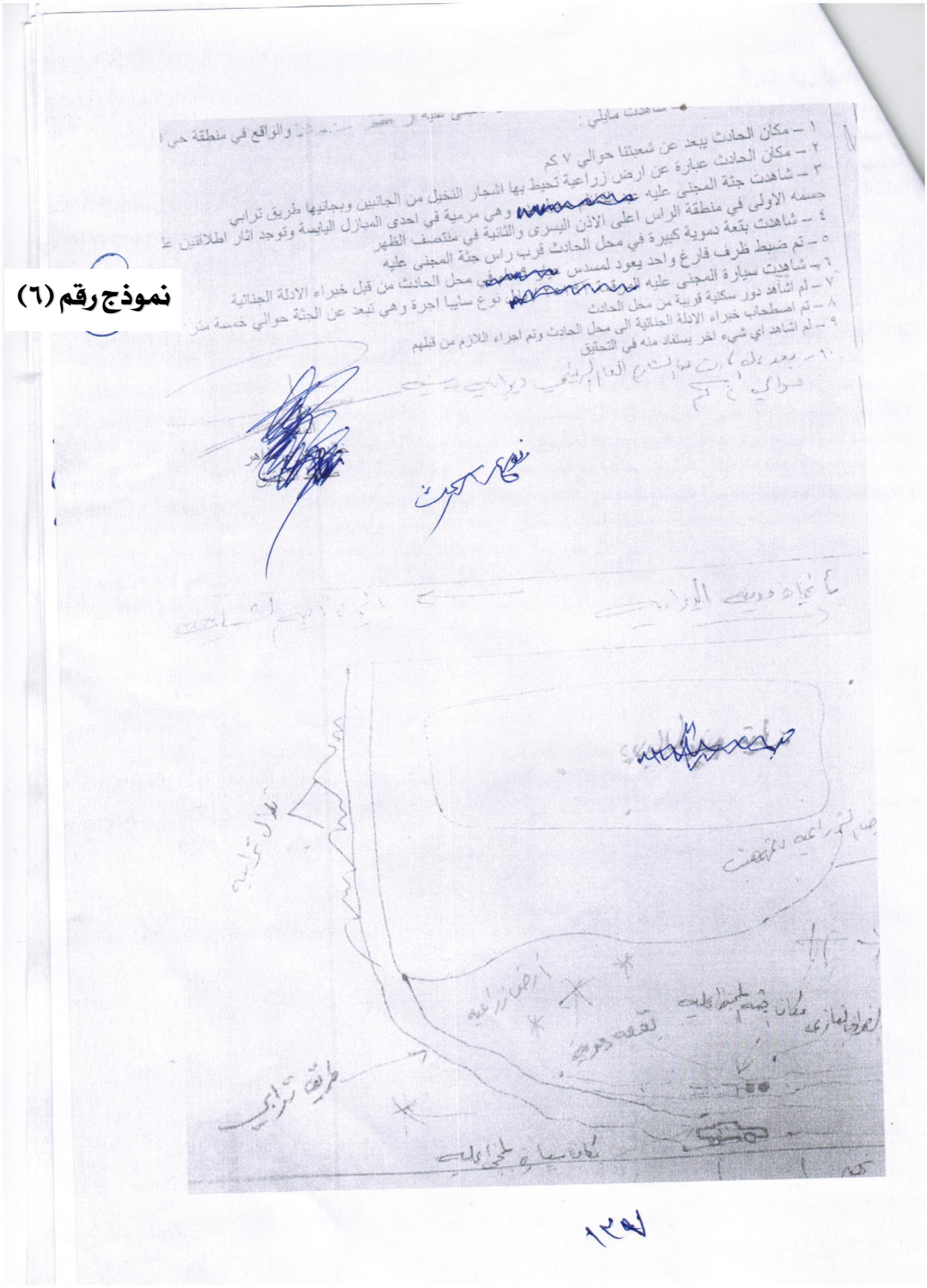
الطبيب الفاحص

ملاحظة: ترسل لكم التقرير داخل ظرف مقفل ومختوم

نموذج رقم (٥)



نموذج رقم (٦)



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة استئناف القادسيه الاتحادية
محكمة تحقيق [illegible]

العـــدد:
التاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٢

نموذج رقم (٧)

كشف دلاله

المتهم

تنفيذا لقرار هذا المحكمة والمتضمن إجراء كشف الدلالة للمتهم فقد خرجت بهذا اليوم وبصحبتي السيد نائب المدعي العام القاضي والمحقق القضائي [illegible] حاملا معه جهاز اللابتوب وضابط قسم مكافحة اجرام [illegible] وثلة من افرد شرطة القسم أعلاه وبواسطة سياراتهم طلبنا من المتهم الدلالة على محل حادث قتل المجنى عليه و طلب منا التوجه [illegible] طلب منا الدخول بطريق نيسمي على جانبيه تلال ترابيه وبعد مسافه تقريبا كيلو متر وصلنا الى ارض زراعيه مزروعه الرز وبعدها أوضح المتهم الساعه الرابعه عصرا من يوم الحادث قمنا بالتربص له خلف التلال الترابيه و في الساعه الخامسه عصرا حضر المجنى عليه [illegible] الى ارضهم الزراعيه المجاوره لارض [illegible] و قامنا بالاعتداء عليه بالضرب و بعدها قمت باطلاق اربعه عيارات ناريه من المسدس المضبوط بحوزتي و بعدها شاهدت المجنى عليه يسقط على الأرض بعد اصابته باطلاقات ناريه و بعدها هربنا من محل الحادث باتجاه الأرض الزراعيه العائده الى [illegible] تمت ملاحقتنا من قبل مفارز الشرطه و قاموا بالقبض علي و بحوزتي المسدس الذي استخدمه هذا وقد جاء كشف الدلاله مطابقا لاعتراف المتهم وحيث لم يبقى ما يقال ختم المضر ووقع من قبلي والحاضرين ٠

المتهم	ضابط التحقيق	المحقق القضائي	نائب المدعي العام	القاضي
		[illegible]	القاضي/	

١٤٨ +٤٤

٢٠١٩/٠١/٠٢ ١٠:١٠ ص

نموذج رقم (٨)

راء الكشف على جثة المجنى عليه ومن خلال الكشف شاهدت

:

الجثة تعود للمجنى عليه [redacted] البالغ من العمر خمسة وستون سنة

شاهدت الجثة مرمية على الارض في منزل صغير في [redacted]

عية على البطن

شاهدت مدخل لطلق ناري في منطقة الراس اعلى الاذن اليسرى غير نافذ

شاهدت مدخل طلق ناري في منتصف الظهر غير نافذ

شاهدت بقعة دموية كبيرة قرب راس المجنى عليه

شاهدت المجنى عليه وهو يرتدي دشداشة وسترة رصاصية اللون مع ملابس داخلية بيضـ

ي جواريب سوداء اللون مع شحاطة رجالية سوداء اللون

شاهدت وجه المجنى عليه وهو مغطى بالدماء

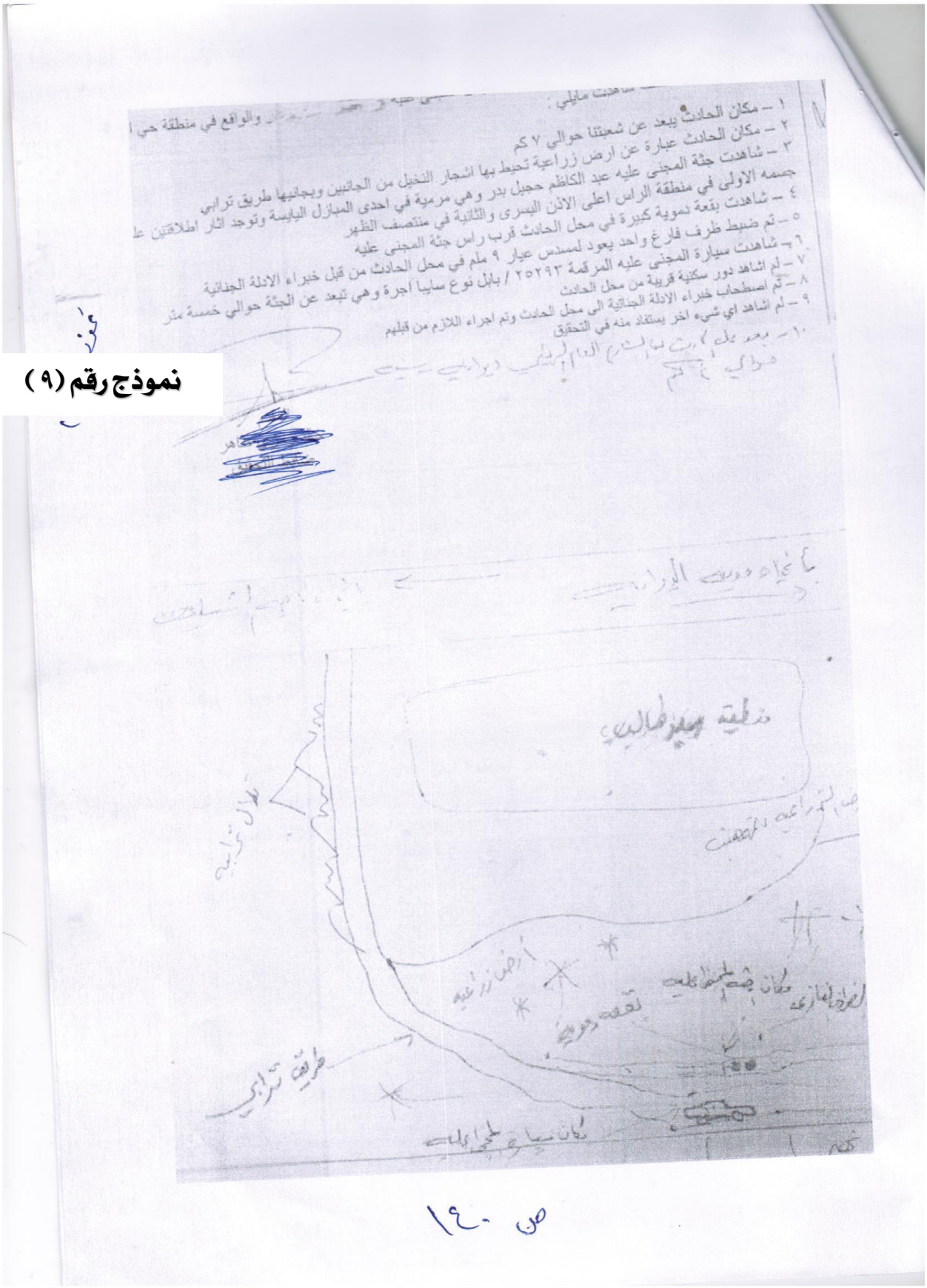
اصطحاب خبراء الادلة الجنائية الى محل الحادث وتم اجراء اللازم من قبلهم

اشاهد اي شيء اخر يستفاد منه في التحقيق

[redacted]

١٤٩

نموذج رقم (٩)



افاده المتهم

المتهم محسن حسن ناصر العمر ٢٥ سنة - شغله فلاح - يسكن الديوانية

اني املك ارض زراعيه مع اشقائي محاذية لأرض المجني عليه و قبل يوم الحادث فأن المجني عليه و اولاده قاموا بسد مجرى الماء عن ارضنا الزراعية وهذا ما يتكرر دائما في المواسم الزراعية فاجتمعنا انا واخوتي وقررنا ان نقوم بالاعتداء على المجني عليه واولاده وفعلا يوم الحادث كنا بانتظارهم في مكان لا يستطيعون منه رؤيتنا و عند انشغالهم بمهام الزراعة حضرنا اليهم و اعتدينا عليهم بالضرب الا انهم استطاعوا السيطرة علينا وازاء ذلك قمت بإخراج المسدس الذي كنت احمله واطلقت النار منه عليه اصابت بعض الاطلاقات النارية صدره وفارق الحياة على الفور وهربنا من محل الحادث واثناء هروبنا صادفتنا مفرزة من الشرطة وتم القبض علي وهرب اخواني...

سؤال من المحكمة: هل المسدس المبرز هو مستعمل في الحادث؟

الجواب: نعم هو الذي استعملته في الحادث

سؤال من المدعي العام: كم تبعد المسافة بينك وبين المجني عليه

الجواب: كنا في حالة اشتباك مع المجني عليه وأولاده

سؤال من المدعي العام: لقد اعترفت بانك جلبت المسدس معك وأطلقت النار على المجني عليه فهل ان حضورك الى محل الحادث مع المسدس كان لغرض قتله؟

نعم احضرت المسدس لغرض قتله لكونه كان كثيرا ما يقطع الماء من ارضنا الزراعية ومن ثم لم نكن نحصل على اي فائدة من ارضنا هذه

سؤال من المحكمة؟ هل أنت محكوم سابقا؟

الجواب: كلا لم أكن محكوما سابقا واطلب الرأفة بي وهذه افادتي

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية
محكمة جنايات القادسية/الهيئة الثانية-

نموذج رقم (١٠)

العدد/ /ج/٢٠٢٢
التاريخ/ / /٢٠٢٢

١- توجيه التهمة :-

اني القاضي عبدالله عباس محسن رئيس محكمة جنايات القادسية- الهيئة الثانية/ اتهمك
بانك بتاريخ ٢٠١٥/٩/٣٠ قد قمت بأطلاق عيارات ناريه من المسدس المبرز الجرمي نوعه طارق على المجنى عليه (حسين علي محمد) وأصابته وأدت الى وفاته

وبذلك تكون قد ارتكب جرماً يستلزم العقاب المفروض في المادة ٤٠٦/١/أ من قانون العقوبات الداخل ضمن اختصاص هذه المحكمة
واني بموجب هذا أمر لاجراء محاكمتك بناء على التهمة المذكورة

توقيع
الرئيس /القاضي
عبدالله عباس محسن

٢- الجواب على التهمة :-
هل انت-
(مذنب أم بريء)
بريء

توقيع
الرئيس /القاضي
عبدالله عباس محسن

مطالعة السيد المدعي العام

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة رئيس واعضاء محكمة الجنايات القادسية المحترم

احال السيد قاضي تحقيق عفك على محكمتكم المحترمة المتهم الحاضر (محسن حسن ناصر) لأجراء محاكمته وفقا لأحكام المادة ٤٠٦ /١/ أ من قانون العقوبات عن تهمة قتل المجني عليه (حسين علي) وبعد تدقيق الأدلة المتحصلة في هذه القضية تبين ان المتهم قد اعترف في كافة مراحل التحقيق وفي المحاكمة من انه كان يوم الحادث قد حضر الى محل الحادث صحبة اخيه واولاد عمه حاملا مسدسا وانهم قاموا بالاعتداء بالضرب على المجنى عليه واولاده واولاد شقيقه وانه قام بأطلاق النار على المجنى عليه من المسدس المضبوط فأرداه قتيلا في الحال ان اعتراف المتهم لم يكن منفردا بل جاء معززا بشهادة شهود الحادث اولاد المجنى عليه الذين كانوا مع والدهم المجني عليه يقومون بسقي مزروعاتهم وحضر المتهم الحاضر واخوانه واولاد عمهم وان المتهم الحاضر هو الذي اطلق النار على والدهم من المسدس الذي كان يحمله والمبرز امام المحكمة كما واشار التقرير التشريعي للمجنى عليه ان سبب الوفاة هو الاطلاقات النارية التي اصابت صدره مسببة تمزقا ونزفا داخل الصدر كما واشار الكشف على محل الحادث الى العثور على الجثة داخل الارض الزراعية كما اشار الكشف على الجثة الى ان الإصابة كانت في الصدر كما جاء متفقا مع محضر كشف الدلالة الجاري من قبل

المحقق القضائي الذي مثل فيه كيفية ارتكابه الحادث لذا فأن الأدلة المستحصلة في هذه القضية جاءت كافية فلما جاء في اعلاه ولكفاية الادلة اطلب من المحكمة المحترمة ادانة المتهم الحاضر (محسن حسن ناصر) على وفق احكام المادة ٤٠٦ /١/أ من قانون العقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها ومصادرة المسدس المضبوط واقدم الشكر والتقدير

المدعي العام

مطالعه المحامي الوكيل عن المتهم

بسم اللّه الرحمن الرحيم

السيد رئيس واعضاء محكمة جنايات القادسية المحترمون

السيد المدعي العام محكمة جنايات القادسية المحترم

احال السيد قاضي عفك على محكمتكم المحترم موكلي المتهم (محسن حسن ناصر) لأجراء محاكمته في احكام المادة ٤٠٦ /١/أ في قانون العقوبات عن قتل المجني عليه (حسن علي)

وبعد تدقيق الأدلة المتحصلة في هذه القضية تبين ان موكلي قد اعترف في كافة مراحل التحقيق بانه قام بقتل المجني عليه من المسدس المضبوط والمبرز وما اود بيانه ان المجني عليه واولاده قاموا بقطع الماء عن ارضه الزراعية تاركين ارضه من دون ارواء وان ذلك تكرر من المجني عليه و اولاده في كل موسم زراعي مما ولد لدى موكلي غضبا شديدا لان المجني عليه استفزه واخوانه بأخذ الماء منهم واعتبروا ذلك احتقارا لهم وحيث ان الحالة تولد حالة من العصبية الشديدة ولم يستطع معها السيطرة على اعصابه و قام بارتكاب هذه الجريمة مما يعدّه ذلك عذرا قانونيا معفيا من العقوبة عليه لذا اطلب من المحكمة الحكم بعدم مسؤوليته من الفعل المنسوب اليه والافراج عنه وان رأت المحكمة خلاف ذلك فاطلب تطبيق المادة ١٣٠ من قانون العقوبات لما ذكرته وأكرر في اعلاه ولكونه شاب في مقتبل العمر ولعدم وجود سوابق لديه كما ان المجني عليه قد استفز موكلي بقطع الماء عنه لذا اكرر الطلبات اعلاه واقدم الشكر والتقدير

المحامي

محكمة جنايات القادسية

رقم الدعوى ١٢٠٠/ج/٢٠١٥

التاريخ -١٠/١٢/٢٠١٥

أخر اقوال المتهم

سؤال للمتهم عن اخر أقواله

- أجاب ليس لديّ اية اقوال وأطلب من المحكمة الرأفة

توقيع

رئيس المحكمة

القرار

بهذا اليوم تشكلت محكمه جنايات القادسية برئاسة القاضي عبد الله عباس محسن وعضويه السادة القضاة عبد الكاظم علي وحميد هادي جواد المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي

المشتكي – ناصر حسين علي

المتهم – محسن حسين ناصر

احال السيد قاضي التحقيق على هذه المحكمة المتهم محسن حسين ناصر لأجراء محاكمته وفق احكام الماده ٤٠٦/أ/١ من قانون العقوبات عن تهمة قتل المجنى عليه (حسين علي) وعنده ورود القضية الى هذه المحكمة فقد سجلت بالعدد ١٢٠٠/ج/٢٠١٥ وعين يوم ٢٠١٥/١٢/١٠ موعدا للمرافعة وفي يوم المرافعة بوشر بالمرافعة الحضورية العلنية كما واحضر المتهم وكيله المحامي عبد الحق احمد محمد وحضر المشتكي (كاظم حسين علي) وشقيقه (ناصر حسين على) ودونت هوية المتهم وهويه المدعين بالحق الشخصي ثم تلي قرار الإحالة وافهم المتهم بان المحكمة تجرى محاكمته وفق مادة الإحالة ودونت اقوال المشتكين وتلي التقرير الشرعي للمجنى عليه الذي أشار الى ان سبب الوفاة هو الطلق الناري كما وتلي الكشف على محل الحادث والمرتسم وتلي تقرير كشف الدلالة ومحضر الكشف على الجثة ثم دونت اقوال المتهم ووجهت التهمة له واستجوب عنها ثم الى مطالعة السيد المدعي العام الذي طلب ادانة المتهم وفق مادة التهمه كما واستمعت المحكمة مطالعة وكيل المتهم الذي طالب بالرأفة بموكله عند فرض العقوبة ثم اختلت المحكمة لأصدار القرار

القرار:

لدى التدقيق والمداولة وبعد مناقشة الأدلة تبين ان ما تحصل من الأدلة كانت اعتراف المهتم في كافة مراحل التحقيق الابتدائي والقضائي وفي المحاكمة من ان هناك خلافات بينه وبين المجنى عليه وأولاده بسبب الحصة المائية لسقي

مزروعاتهم الشتوية وإزاء ذلك اتفق مع اخوته واولاد عمه على الحضور صباحا الى ارض المجنى عليه الزراعية وقبل وصول المجني عليه الى تلك الارض قاموا بالاختفاء على مسافه قريبه من محل الحادث واستطاعوا الاختفاء خلف مرتفع من مكان الحادث و عند مجيء المجني عليه و اولاده قام بأطلاق العيارات اتجاهه وارداه قتيلا وهرب من محل الحادث وان مفرزه الشرطة صادفته في الطريق والقت القبض عليه ان هذا الاعتراف جاء متوافرا في كافة مراحل التحقيق و في المحاكمة وقد اشار التقرير التشريحي ان سبب الوفاة الطلق الناري كما وضبط المسدس المستعمل في الجريمة كما وان المتهم مثل امام السيد القاضي و نائب المدعي العام والمحقق القضائي كيفية ارتكابه للجريمة كما ان شهود الحادث وهم كلا من كاظم وناصر ولدي حسين علي (المجنى عليه) قد شهدوا انهما شاهدا المتهم يحمل المسدس المضبوط ومنه اطلق النار على والدهم كما وان الكشف على محل الحادث قد اشار الى وجود الجثة في ارض المجنى عليه كما و اشار الى العثور على الظروف الفارغة المستعملة من المسدس مما تكون هذه الادلة بأجمعها كافية لأدانة المتهم و حيث ان المتهم قد اشار الى انه صمم على ارتكاب هذه الجريمة مع اخوته في ليلة الحادث وفي الصباح نفذوا ما اتفقوا عليه واختفوا في منخفض الارض قبل حضور المجنى عليه مما يكون سبق الاصرار والترصد متحققا في هذه القضية عليه ولكفاية الادلة قررت المحكمة ادانه المتهم الحاضر محسن حسين ناصر وفق احكام الماده ٤٠٦ /١ /أ من قانون العقوبات وتحديد عقوبته وحيث ان المجني عليه قد استفز المتهم بقطع الماء عنهم وكون المدان شابا في مقتبل العمر اسباب تستوجب الرأفة به استنادا الى احكام المادة ١٣٠ من قانون العقوبات وصدر القرار بالاتفاق وافهم علنا

قرار الحكم

١- حكمت المحكمة حضوريا على المدان (محسن حسين ناصر) بالسجن المؤبد على ان تحسب له مدة الموقوفية من تاريخ ٢٠١٥/٩/٣٠ لغاية تاريخه أعلاه ٢٠١٥/١٢/١٠

استنادا الى احكام المادة ٤٠٦/١/أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة ١٣٠ من قانون العقوبات

٢- مصادرة المسدس المضبوط المرقم ــــــــــ

٣- إعطاء الحق للمدعين بالحق الشخصي لمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض

وصدر القرار استنادا الى احكام المادة /أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالاتفاق وافهم علنا في ٢٠١٥/١٢/١٠

عضو	عضو	رئيس المحكمة
محمد هادي جواد	عبد الكاظم علي	عبد الله عباس محسن

الخاتمة

هذه هي المحاكم منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر كما اني تركت تفاصيل المهام الموكلة لكل محكمة لغيري من الأساتذة الكرام الموكل إليهم تدريسها لكي لا يحصل بيننا تداخل منهجي اكرر دعائي بأن أكون موفقا في إيصال المعلومة إلى طلبتنا الأعزاء بكل صدق وأكرر القول بأن هذه المحاضرات كانت معدّة بإيجاز شديد بعيدا عن الإطالة وبعيدا عن ذكر الآراء المختلفة التي لا أريد أن اتوسع في البحث عنها وإني لأكتفي بهذا الإيجاز شاكرا عمادة كلية القانون التي غمرتني بلطفها وكرم الخلق الرفيع كما عهدناه بعميدهم كما اوجه شكرا لطلبتنا الأعزاء الذين واكبونا في هذه المهمة ولازمونا طيلة هذه المدة وفق الله الجميع لما فيه خدمة العراق العظيم والحمد لله رب العالمين